

NOTA TÉCNICA N. 60/2025

Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal

Assunto: Tema n. 64. Ações repetitivas de desconstituição e indenização com base em descontos indevidos em benefícios previdenciários realizados por associações e sindicatos.

Relator(es): Eduardo Sousa Dantas, Eliene Gomes Pedrosa Henrique, Jônatas Santiago de Oliveira Barros, Madja de Sousa Moura Siqueira, Raniere Luiz Cavalcante Costa, Wellington Augusto Inácio de Almeida.

1 RELATÓRIO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA

Trata-se de Nota Técnica elaborada com objetivo de analisar as possíveis causas do ajuizamento repetitivo e padronizado de demandas por parte de segurados e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra associações e sindicatos de aposentados e pensionistas e contra a própria Autarquia Previdenciária, em decorrência de fraudes relacionadas à adesão e ao desconto de mensalidades em benefícios previdenciários, bem como as estratégias para a adequada prevenção de litígios e tratamento adequado das ações já ajuizadas.

A título de contextualização, em termos mais amplos, o Tribunal de Contas da União (TCU) analisou R\$ 91 bilhões em descontos associativos e empréstimos consignados e constatou que vários descontos não foram aprovados pelos titulares dos benefícios. O INSS também fez uma auditoria interna e identificou a ocorrência de descontos indevidos no montante de R\$ 45 milhões em desfavor de mais de um milhão de segurados e beneficiários da Previdência Social apenas no período de janeiro de 2023 a maio de 2024.

A Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU) também reconheceu a relevância do tema e resolveu afetar para julgamento a questão relativa à existência da responsabilidade civil do INSS nos casos de descontos associativos indevidos, com a definição de eventuais limites e condições (tema 326)[1].

Ainda no que se refere à esfera da macrojustiça[2], em relação às ações em tramitação na Justiça Federal do Rio Grande do Norte (JFRN), identificou-se que a ocorrência de tais fraudes levaram ao ajuizamento de 6.512 novas ações no âmbito da Seção Judiciária no período de janeiro de 2023 a setembro de 2024. Para além da análise quantitativa, algumas peculiaridades desses processos sugeriram, em uma análise inicial, a possível ocorrência de uma hipótese de litigância anômala ou predatória.

Com efeito, constatou-se a existência das seguintes características de similaridade na maioria dos processos analisados:

a) a reprodução padronizada da mesma causa de pedir e dos mesmos pedidos na quase totalidade das ações ajuizadas, com poucos elementos de fato distintivos entre cada processo;

b) o não fornecimento de informações específicas e detalhadas sobre a origem de tais descontos e das provas relativas ao caso concreto, tanto no que se refere às petições e manifestações apresentadas pela parte autora como em relação às contestações e impugnações apresentadas pelas partes rés;

c) o elevado grau de revelia das associações e sindicatos demandados e a dificuldade de citação, intimação e participação de seus representantes em relação aos atos processuais e às audiências designadas, inclusive com a formulação de pedidos de dispensa da audiência ou do comparecimento;

d) a não localização de bens e valores em nome das associações e sindicatos, mesmo diante da notícia do recebimento de vultosas quantias e da existência de entidades ativas, com convênios financeiros vigentes com o INSS, circunstância que poderia levar ao redirecionamento das execuções por danos morais e materiais para a Autarquia, com graves prejuízos financeiros a serem suportados pela Previdência Social.

Em termos de microjustiça[3], também se demonstrou relevante o fato de que tais descontos foram efetuados em desfavor de segurados e pessoas de baixa renda e grau de instrução, ou seja, com prejuízo para indivíduos potencialmente vulneráveis que normalmente recebem benefícios previdenciários em valores equivalentes a um salário-mínimo ou em quantias inferiores, de modo que representam a violação a direitos fundamentais e materiais vinculados ao conceito de mínimo essencial e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, 111, da CF/88).

Todos esses elementos quantitativos e qualitativos demonstram a complexidade e relevância da questão, bem como a vinculação a um número significativo de processos que se encontram em tramitação na JFRN, mas que também podem estar sendo replicados em outras Seções Judiciárias da 5ª Região ou nas demais Regiões do país. Foi com base nesse contexto que se decidiu pela afetação do tema ao Centro de Inteligência da Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

1.2. METODOLOGIA E DILIGÊNCIAS

No que se refere à metodologia utilizada para a análise do tema e a apresentação das conclusões contidas na Nota Técnica, adotou-se o método exploratório, com o uso de técnicas de observação, de reuniões em grupo para a discussão conjunta do problema e das possíveis soluções e do levantamento de dados e informações.

Optou-se, ainda, pelo uso de uma perspectiva experimentalista[4], que se baseia na abertura do processo à participação de todos aqueles que possam contribuir para a elaboração de soluções e na permanente reavaliação das propostas, com a modificação daquelas que não tenham alcançado os objetivos inicialmente estabelecidos de se conferir um tratamento preventivo e adequado, célere e efetivo para as causas e consequências dessa judicialização das ações de descontos associativos e sindicais.

Nesse sentido, a elaboração da Nota Técnica foi antecedida de audiências e reuniões que foram designadas para possibilitar o comparecimento dos representantes das associações, dos sindicatos e do INSS e para a comunicação de fatos relevantes ao Ministério Público Federal (MPF) no que se refere aos possíveis impactos ou desdobramentos coletivos e penais, nos termos da faculdade estabelecida para o art. 139, X, do CPC, que estabelece esse instrumento aos magistrados para a resolução coletiva ou adequada de conflitos repetitivos.

Tais atos foram realizados tanto na seara das ações ajuizadas, propriamente ditas, como em encontros realizados para a análise do tema no Centro de Inteligência, os quais foram fundamentais para revelar, principalmente:

- a) ausência da maioria dos representantes das associações nas audiências, com base em argumentos formais ou pouco convincentes, como a ausência de atribuição para participar dos referidos atos e a falta de informações específicas sobre as causas dos alegados descontos indevidos suscitados pelos segurados e beneficiários das aposentadorias e pensões;
- b) contratação de prepostos em inúmeros processos, apenas e unicamente para

acompanhamento das audiências, sem qualquer conhecimento específico sobre os fatos e com desconhecimento inclusive do próprio endereço atualizado e das atividades da associação demandada;

c) ausência de contestação específica, em relação às ações ajuizadas, por parte do INSS, com a apresentação de peças sem informações sobre as causas das fraudes ou as peculiaridades de cada caso.

É importante que se diga que a revelia, a ausência de participação nas audiências, a falta de esclarecimentos quanto aos fatos ou de contestação específica por parte dos representantes das associações, na maioria das ações ajuizadas, acabou por reforçar uma das hipóteses inicialmente previstas, que é a situação de efetiva ocorrência de um número significativo de descontos indevidos e de prejuízos causados aos segurados e beneficiários do INSS.

Tais circunstâncias também serviram para classificar como causa secundária a outra hipótese originariamente suscitada pelos signatários desta Nota Técnica, qual seja a possibilidade de ajuizamento de um número relevante de demandas temerárias ou infundadas por parte dos segurados e beneficiários do INSS.

Registre-se que foram identificadas algumas ações temerárias por parte de indivíduos que efetivamente aderiram e autorizaram os descontos associativos em seus benefícios previdenciários, contudo, tais situações têm ocorrido de forma pontual e menos representativa em relação ao total de casos em que não se consegue identificar qualquer autorização para a realização desses descontos.

Além disso, estes exemplos de lides temerárias ou abusivas no polo ativo das ações de descontos associativos foram objeto de atenção e cuidado quando da elaboração do fluxo processual sugerido neste estudo, com determinações que se entendem ser adequadas para evitar esse tipo de situação.

Quanto às reuniões realizadas com os membros e representantes do MPF e do INSS, o primeiro afirmou que seriam adotadas as providências cabíveis para a averiguação dos desdobramentos destas ações tanto sob a perspectiva cível quanto criminal, ressaltando a necessidade de uma atuação mais ampla e não apenas pontual. Já o segundo, por sua vez, comprometeu-se a colaborar com a apresentação de ideias e de soluções para a elaboração de fluxo processual destinado a agilizar o cumprimento das sentenças com condenação pecuniária, como, por exemplo, com o bloqueio e a utilização dos valores repassados às

associações ou sindicatos demandados que ainda possuam convênios vigentes com o INSS.

Registre-se que foi encaminhado ao INSS o Ofício n. 986/2024 (anexo 01), no qual foram solicitados subsídios para a apresentação de respostas aos seguintes questionamentos que estão relacionados com os objetivos e a metodologia desta Nota Técnica:

- 1) Quais os números de ações referentes ao tema dos descontos associativos indevidos no âmbito da Procuradoria Regional Federal da 5ª Região?
- 2) Foi identificado algum escritório de advogados que ajuizou demandas, com mesmo autor e pedido, na Justiça Estadual e na Justiça Federal, de maneira concomitante ou com litispendência?
- 3) Há alguma associação com convênio ativo com o INSS?
- 4) Há alguma associação que possui crédito a receber do INSS?
- 5) Quais as contas bancárias vinculadas às associações que possuem convênio ativo?
- 6) Foi identificado algum indício de fraude?
- 7) Existe órgão central, seja no âmbito judicial ou administrativo, de coordenação de demandas associativas?

A Autarquia Federal, por sua vez, enviou respostas, que se encontram juntadas como anexo à presente Nota Técnica (anexos 02 e 03). Na ocasião, apresentou relação de entidades que possuem acordo de cooperação técnica ativo, como também as que detêm créditos junto ao INSS e suas contas bancárias vinculadas. Também afirmou não ser possível identificar qualquer fraude em relação aos dados bancários fornecidos pelas entidades e que a Divisão de Consignação em Benefícios (DCBEN) é responsável pela formalização e acompanhamento dos Acordos de Cooperação Técnica (ACT's) celebrados.

Ainda com o objetivo de aprofundar a análise e promover a resolução eficaz dessas demandas, foram solicitadas informações aos Coordenadores de Centros de Inteligência e dos Juizados Especiais Federais do TRF da 5ª Região acerca da existência de tema ou demanda semelhante afetado ou identificado no âmbito de suas competências e de eventuais estratégias adotadas para resolução de processos e tratamento coletivo destas demandas repetitivas.

A Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região, por meio do Ofício n. 2225/2024, informou que: a) não há Tese Fixada, no âmbito da Turma Regional de

Uniformização da 5ª Região (TRU da 5ª Região), com semelhança de conteúdo em relação ao Tema n. 064 do CI da JFRN; b) há dois Incidentes Regionais de Uniformização de Jurisprudência, com assuntos relacionado ao referido tema, a serem julgados na TRU da 5ª Região, a saber: processo 0007768-70.2022.4.05.8102, que trata da responsabilização do INSS ante descontos indevidos em benefício previdenciário, o qual será relatado pelo Juiz Federal Presidente da 3ª TR/PE; e o processo 0516332-03.2021.4.05.8300, que trata da possibilidade de compensação de valores depositados fruto de empréstimo fraudulento, o qual será relatado pelo Juiz Federal Presidente da TR/AL.

Até o fechamento desta Nota Técnica não se identificou qualquer alteração na tramitação do Processo n. 0516332-03.2021.4.05.8300. Quanto ao Processo n. 0007768-70.2022.4.05.8102, a TRU da 5ª Região suspendeu o julgamento do incidente regional de jurisprudência, possivelmente para aguardar a definição da matéria no âmbito do tema afetado pela TNU (Tema 326).

Ainda no que se refere às respostas aos ofícios encaminhados, o Coordenador do Centro de Inteligência da Seção Judiciária de Pernambuco informou que não existe tema ou demanda semelhante ao objeto do presente estudo afetado ou identificado no âmbito do referido órgão. Os demais Coordenadores não responderam ao questionamento.

1.3 LEVANTAMENTO DE DADOS

No âmbito da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte (SJRN), foi elaborado um levantamento do número de processos em tramitação a partir de informações públicas e de dados extraídos do portal business intelligence (BI) do TRF da 5ª Região, cujo inteiro teor está em anexo à Nota Técnica. No mencionado documento é possível observar um aumento significativo na distribuição de processos a partir de fevereiro de 2024, além de ser possível identificar quais varas foram mais afetadas por essa demanda anômala (anexo 04).

Ressalte-se que o levantamento de dados e os estudos realizados nesta Nota Técnica contaram com a participação de servidores das 11ª e 12ª Varas Federais da JFRN, especialmente daqueles que trabalham no setor de triagem, no gabinete e na direção, além dos magistrados, razão pela qual se pode dizer que a referida Nota Técnica é resultado de um trabalho interinstitucional realizado em diferentes níveis, os quais devem se refletir na dimensão mais ampla e colaborativa da análise realizada e das sugestões propostas ao final.

Estas foram, em resumo, as diligências realizadas na fase de estudos que precedeu a

elaboração desta Nota Técnica.

2 ENQUADRAMENTO DO TEMA NO ESCOPO DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA

O tema proposto se enquadra dentre as competências do Centro de Inteligência da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, nos termos da Portaria SJRN n. 56/2024 e da Portaria de criação n.º 205/2017, alterado pelas Portarias n.º 27/2018 e 92/2019.

3 FUNDAMENTAÇÃO

O tema em debate se encontra inserido no contexto das sociedades pós-modernas que são caracterizadas pela massificação das relações sociais, pelo desenvolvimento e ampla aplicação de ferramentas tecnológicas e pela grande difusão e rapidez das informações e dos meios de comunicação. No que se refere especificamente aos efeitos de tais fenômenos sociais e tecnológicos sobre o funcionamento dos sistemas de justiça, o século XXI tem assistido à proliferação da litigância repetitiva ou às demandas de massa, bem como a figuras assemelhadas como a litigância anômala e às demandas predatórias[5].

A litigância predatória ou abusiva, de acordo com o conceito estabelecido pelo próprio art. 1º da Recomendação n. 159/2024 do CNJ, é um fenômeno que envolve o abuso do direito de litigar, com o desvio ou excesso no uso do sistema de justiça para situações que violam os limites da finalidade social, jurídica, política ou econômica do direito de acesso à jurisdição, inclusive no polo passivo da lide, sendo caracterizado por ações judiciais ou condutas processuais que imprimem uma sobrecarga ou ônus excessivo na parte contrária ou sobre o Poder Judiciário[6].

Esse tipo de prática é identificável, ainda de acordo com os termos da Recomendação nº 159 do CNJ, nos casos em que há a apresentação de demandas frívolas e repetitivas, a juntada de petições e contestações vagas ou genéricas, as solicitações indevidas de assistência judiciária, o uso de documentos falsificados, a formulação de pedidos habituais de dispensa de audiências, dentre outras providências. Outras práticas associadas incluem a fragmentação de pedidos em várias ações contra o mesmo réu, o ajuizamento de demandas sem consentimento do cliente, as notificações extrajudiciais destinadas à comprovação do interesse de agir sem regular comprovação do recebimento ou dirigidas a e-mails inexistentes ou não destinados a receber tais comunicações, e outras situações semelhantes. O fenômeno

é identificado ao se observar um conjunto de indícios que revelam um padrão abusivo[7].

O assunto tem sido amplamente estudado e conta com diversas pesquisas, levantamentos e notas técnicas elaboradas pelos Tribunais em todo o país. No âmbito do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi inicialmente editada a Recomendação n.127/2022, orientando os tribunais a adotar cautelas para conter a judicialização predatória ou o assédio processual que possa acarretar o cerceamento de defesa e a limitação da liberdade de expressão.

Com o avanço das análises, constatou-se que a litigância predatória abrange temas além dos previstos na recomendação. Diante disso, a Corregedoria Nacional de Justiça propôs e o XV Encontro Nacional do Poder Judiciário aprovou a Diretriz Estratégica n. 7/2023. Essa diretriz estabelece que os Tribunais devem regulamentar e implementar práticas e protocolos de combate à litigância predatória, preferencialmente com o uso de ferramentas eletrônicas para monitoramento de processos, e transferir essas informações à Corregedoria Nacional, com o objetivo de criar um painel unificado para esse propósito.

Há, ainda, a Recomendação n. 159/2024 do CNJ, anteriormente descrita, que orienta os juízes e os tribunais a identificar, monitorar, tratar e prevenir os casos de litigância abusivas por intermédio da adoção de diligências que evidenciem a legitimidade e promovam a racionalização do direito de acesso ou de litigar perante o Poder Judiciário.

Ainda sobre a questão, é preciso destacar a decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferida nos autos do Resp. n. 2021665/MS, no dia 13/3/2025, na qual foi fixada a seguinte tese submetida ao rito dos recursos repetitivos:

"Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova".

Por sua vez, a Diretriz Estratégica n. 6/2024 da Corregedoria Nacional de Justiça, atribui aos Tribunais o dever de regulamentação e promoção de práticas e protocolos dirigidos ao combate de um outro fenômeno que, conquanto não tipificado legalmente, vem sendo denominado de litigância serial, litigância de massa ou litigância anômala.

Diferente da litigância predatória, cuja ênfase se encontra no abuso do direito de litigar, a litigância anômala consiste, grosso modo, no ajuizamento elevado, súbito e incomum

de demandas repetitivas com alta similaridade de causas de pedir ou com pedidos idênticos, em parte ou em todo o território nacional.

No que se refere especificamente a esse conceito, é importante pontuar que o art. 2º, 11, da Resolução 349/2020 do CNJ, o qual também é replicado pela Portaria nº 205/2017 da Direção do Foro da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, prevê ser atribuição dos Centros de Inteligência propor a padronização de procedimentos para a gestão de demandas repetitivas e de massa, inclusive como de aprimoramento da eficiência e racionalidade no exercício da atividade jurisdicional.

Ainda em relação ao tema objeto desta Nota Técnica, também é importante mencionar que se encontra pendente de julgamento, na Turma Nacional de Uniformização - TNU, o Tema n. 326, que tem por objeto definir se o INSS é civilmente responsável nas hipóteses em que se realizam descontos de contribuições associativas em benefício previdenciário sem autorização do segurado, bem como se, em caso positivo, quais os limites e as condições para caracterização dessa responsabilidade.

Nesse sentido, o tema ora afetado transita nas discussões acerca das demandas predatórias e da litigância anômala e/ou repetitiva, especialmente em razão do aumento vertiginoso dessas ações distribuídas na SJRN, bem como dos elementos apurados em reuniões e audiências realizadas na 11ª e na 12ª Varas Federais, juízos dos quais são titulares os relatores da presente Nota Técnica.

Com efeito, no processo SEI n. 0003610-97.2024.4.05.7100 foram anexados dois relatórios de análise dos processos distribuídos no sistema PJE 2x: um referente à distribuição dessas demandas em todas as Seções Judiciárias da 5ª Região e o outro contendo levantamento dos processos distribuídos especificamente na SJRN (anexos 04 e 05).

No âmbito da 5ª Região, a análise concluiu que, no ano de 2023, a distribuição das demandas de descontos associativos não causou impactos significativos na distribuição mensal das Seções Judiciárias Federais. **Todavia, a partir do ano de 2024, essas demandas apresentaram um aumento expressivo nas distribuições de cada uma das Seções Judiciárias analisadas, com destaque para a JFRN, JFCE, JFPE e JFSE. Em particular, a JFRN se destaca como a mais impactada por essas demandas ao longo de todo o período analisado.**

No relatório de processos distribuídos na SJRN, concluiu-se que, no período de janeiro de 2023 a janeiro de 2024, a distribuição das demandas relativas a descontos

associativos não revelou impactos significativos na distribuição mensal de cada uma das varas. **Todavia, a partir de fevereiro de 2024 esse tipo de demanda resultou em um salto quantitativo na distribuição**, com destaque para os meses de junho, julho e agosto de 2024, que elevaram significativamente os picos da 11ª e 12ª Varas Federais. Em relação às 8ª e 10ª Varas Federais, esse aumento se iniciou a partir de abril de 2024 e perdurou até a confecção do mencionado relatório, em setembro de 2024.

Especificamente em relação a essas quatro varas (8ª, 10ª, 11ª e 12ª), observa-se, de todo o período analisado, serem as mais afetadas por essas demandas. Destaque-se, ainda, que essa assimetria em relação às outras varas se dá não só em relação aos totais nominalmente distribuídos, mas também à proporção que essas demandas representam em relação ao total de todas as demandas distribuídas por vara.

Entre janeiro de 2023 e setembro de 2024, foram distribuídos 1.554 processos na 8ª Vara, 1.690 na 10ª Vara, 838 na 11ª Vara e 1.026 na 12ª Vara Federal em relação às demandas de descontos associativos, enquanto o total de processos distribuídos, em toda a Seção Judiciária, somou 6.512 processos dessa espécie de ação. Assim, percebe-se que as quatro Varas citadas concentram aproximadamente 78% das demandas de descontos associativos e sindicais distribuídas, no período acima descrito, em toda a Seção Judiciária do Rio Grande do Norte.

Nas audiências realizadas no âmbito da 11ª e 12ª Varas Federais, constatou-se a ausência da maioria dos representantes das associações, com alegações de que tais representantes, Diretores e Presidentes das referidas entidades, não possuiriam atribuições compatíveis com o comparecimento a tais atos. Estas alegações, por vezes, foram apresentadas em pedidos de dispensa do comparecimento às audiências, circunstância que é considerada pela Recomendação n. 159/2024 do CNJ como uma hipótese indicativa da litigância abusiva.

Algumas associações e sindicatos chegaram a contratar prepostos unicamente para representá-los em audiência, porém estes nada sabiam acerca das atividades da associação, nem mesmo o endereço onde funcionavam ou os serviços que disponibilizavam. Já os representantes do INSS, embora presentes aos referidos atos, não teceram maiores considerações acerca das demandas em questão.

Desta forma, a partir da análise processual e do comportamento das associações nas audiências, através de seus representantes e prepostos, observou-se a existência de indícios

de fraudes no tocante à autorização de descontos efetuados na maioria dos casos dos benefícios previdenciários dos segurados, circunstância que, associada ao alto grau de revelia dessas associações, à dificuldade de obtenção de provas adequadas para distinguir fraudes de adesões voluntárias e aos obstáculos para localização de bens e valores das associações na fase de cumprimento de sentença, acaba por resultar em um número elevado de ações julgadas procedentes em que se estabelece a responsabilidade principal das associações e a condenação subsidiária do INSS por falha ou má-gestão de tais descontos, com possíveis ônus significativos aos cofres públicos pela não localização de bens ou valores das entidades privadas.

Diante desse cenário, tendo em vista o ajuizamento do elevado número de ações no âmbito da 11ª e 12ª Varas Federais, foram implementadas medidas processuais na triagem inicial, com o objetivo de melhor instruir os processos e de estabelecer **filtros adequados de entrada dos processos** para se diferenciar, dentro do ajuizamento dessas demandas anômalas e repetitivas, aqueles casos que apresentam viabilidade para fins de processamento da ação em relação a eventuais demandas temerárias e abusivas que buscam "pegar carona" nesse novo tipo de demanda, com o objetivo de obter alguma vantagem financeira indevida.

Também foram implementadas medidas a serem adotadas na fase de cumprimento de sentença, ou seja, **filtros para o pagamento das condenações na fase de saída ou de encerramento dos processos**, com o objetivo de viabilizar, tanto quanto possível, a responsabilização direta das associações e de se evitar um maior ônus financeiro para a Previdência Social como um todo.

Especificamente, as mencionadas varas estabeleceram um plano conjunto de ação, o qual abrange os seguintes procedimentos:

Na fase de conhecimento ou **nos filtros de entrada**, foram estabelecidos requisitos processuais mais rígidos para se diferenciar ações viáveis de eventuais lides temerária, nos termos do modelo de ato ordinatório que segue em anexo (anexo 06), razão pela qual determinou-se a intimação da parte autora para, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, apresentar:

- 1) o **Histórico de Créditos do INSS** que comprove a ocorrência dos descontos indevidos, bem como **planilha demonstrativa com o valor discriminado e total** de todos os descontos realizados, com indicação do mês e ano em que iniciaram e, eventualmente, cessaram, inclusive para auxiliar na visualização do número de descontos e na elaboração ou

conferência dos cálculos em eventual fase de cumprimento de sentença por parte da Secretaria da Vara;

2) o **comprovante de solicitação**, junto ao INSS, **da exclusão de Mensalidade de Associação ou Sindicato** no benefício previdenciário, mediante a utilização do aplicativo "Meu INSS" ou por meio da formulação de requerimento administrativo específico, de modo a justificar o interesse processual no pedido de cessação dos descontos indevidos e de se evitar o agravamento do suposto prejuízo financeiro, de forma compatível com o princípio da boa-fé objetiva sob a perspectiva do dever de minimizar os danos ou prejuízos;

3) a **juntada de cópia integral do processo administrativo** de concessão do benefício previdenciário objeto dos descontos indevidos, de modo a se avaliar se há algum documento da associação ou do sindicato demandado que foi utilizado para a concessão da pensão ou aposentadoria, circunstância que foi efetivamente verificada em alguns processos e que também se demonstra incompatível com a boa-fé objetiva, além de poder configurar situação de litigância de má-fé;

4) diante da comprovada impossibilidade de cumprimento do item 3, juntada do comprovante de requerimento da cópia do processo administrativo de concessão do benefício.

Reitere-se que a parte autora sempre foi advertida, nessas determinações de emenda, que a ausência de juntada das informações e documentos requeridos implicaria a extinção do processo sem resolução de mérito. Outrossim, foi somente após o cumprimento das determinações de emenda que as partes rés foram citadas para oferecimento da contestação e para a juntada da documentação de que dispunham para o esclarecimento da causa.

Dessa forma, o **fluxo processual de entrada** para a fase de conhecimento em casos de descontos associativos seguiu as seguintes etapas:

1) se a petição inicial necessitar de emenda, será expedido um ato ordinatório determinando que o autor realize as correções necessárias;

2) caso a emenda não seja cumprida, o processo poderá ser extinto sem resolução de mérito;

3) cumprida a emenda, proceder-se-á à citação da parte ré;

4) após a citação, será realizada a juntada do Aviso de Recebimento (AR), que poderá ser positivo (confirmando o recebimento da citação) ou negativo (indicando que a citação não foi recebida);

5) em caso de citação negativa, se o autor fornecer um novo endereço, a citação será tentada novamente. Na ausência de manifestação, o processo poderá ser extinto;

6) após a confirmação da citação, aguarda-se a apresentação da contestação, que pode seguir três possibilidades:

- (i) Se o réu contestar e oferecer proposta de acordo, o autor será intimado para se manifestar sobre o acordo. Caso o autor aceite, a associação será intimada a efetuar o depósito do valor em juízo. Se o depósito for realizado, o acordo será homologado; caso contrário, o acordo será desconsiderado;
- (ii) Caso a contestação seja apresentada pela associação, o autor será intimado para apresentar réplica;
- (iii) Se apenas o INSS contestar, o autor também será intimado para apresentar réplica. Após a fase de contestação e manifestação do autor, o processo seguirá para a sentença.

Ao longo do trâmite dos processos, foi identificada a necessidade de ajuste do fluxo de acordo com a metodologia exploratória e experimentalista descrita na parte introdutória desta Nota Técnica, nos termos discriminados a seguir:

- a) Na fase de conhecimento, percebeu-se a desnecessidade de intimação da parte autora para juntada, no prazo de 30 dias, da cópia integral do processo administrativo de concessão do benefício previdenciário objeto dos descontos indevidos, já que as informações obtidas e o tempo exigido para a juntada da cópia de processos administrativos de benefícios antigos revelaram ter pouca influência na análise do mérito;
- b) Quando da apresentação de contestação pela associação, o autor apenas passará a ser intimado para apresentação de réplica caso a defesa esteja acompanhada de termo de adesão/filiação ou outro documento que venha a influenciar no julgamento da causa, sendo dispensada nas hipóteses de contestações genéricas ou não específicas;
- c) Estando a contestação da associação desacompanhada do aludido termo de adesão/filiação, como também no caso de apenas o INSS apresentar contestação genérica ou inespecífica, o processo seguirá para a prolação de sentença;
- d) Apresentada a réplica, caso a parte autora não reconheça a sua assinatura no termo de adesão/filiação, o processo também seguirá para sentença. Entretanto, caberá

ao gabinete analisar a necessidade de perícia grafotécnica, para o caso de assinaturas de próprio punho, como também a validade de eventual assinatura eletrônica, através de sistema com geração de código hash;

- e) Deferida a realização de perícia, deverá o processo ser convertido em diligência para a prática do ato, após o qual serão as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo correspondente, retornando os autos conclusos para sentença.

Além dessas medidas de uniformização de procedimentos para o fluxo de entrada e o processamento das ações, **também se entende ser possível propor a padronização das sentenças em relação às questões jurídicas repetitivas que são suscitadas pelas partes, as quais deverão ser complementadas com o uso de fundamentações sucintas e específicas em relação à peculiaridade de cada caso concreto.**

Com efeito, a padronização dos fundamentos jurídicos utilizados para a apreciação de demandas repetitivas, os quais devem ser complementados pelo uso de fundamentos específicos e sucintos relacionados a cada caso concreto, é uma estratégia jurídica essencial para o julgamento destas ações de forma célere e/ou em prazo razoável, sendo compatível, ainda, com as exigências de coerência e consistência decisórias que são inerentes à atividade jurisdicional e com os princípios da simplicidade, da economia processual e da celeridade que influenciam os Juizados Especiais Federais (art. 1º da Lei n. 12.259/2001 c/c art. 1º da Lei n. 9.099/95), órgãos responsáveis pelo julgamento destas demandas.

Quanto à fase de cumprimento de sentença nos casos de julgamento pela procedência dos pedidos formulados, foram determinadas as seguintes providências, nos termos do despacho modelo que segue em anexo (anexo 07):

- 1 a intimação da associação para cumprimento da condenação judicial em obrigação de pagar pelos descontos indevidos e eventuais danos morais ou extrapatrimoniais;
- 2 com a juntada do AR negativo, intima-se o autor para apresentar novo endereço da associação: havendo novo endereço, determina-se a intimação da Associação para cumprimento; não havendo manifestação ou apresentação de novo endereço, o processo é arquivado;
- 3 se o AR é positivo, aguarda-se prazo para pagamento. Se houve pagamento, o processo é arquivado, mas se não houve pagamento, o autor é intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer medidas executivas em relação aos bens e

valores passíveis de penhora ou constrição;

- 4 se o autor não se manifestar, o processo é arquivado;
- 5 se o autor requerer medidas executivas em relação a bens e valores, observar-se-á se a associação tem ou não convênio formal e ainda vigente com o INSS, bem como valores a receber da Autarquia.

Na hipótese de associações conveniadas ou com valores a receber, procede-se inicialmente com as medidas constritivas em desfavor das entidades associativas via SISBAJUD, INFOJUD, etc; restando frutífera a medida, o pagamento será revertido em favor da parte autora; **restando infrutífera a tentativa de bloqueio, expede-se ofício ou mantém-se contato, via e-mail ou outro instrumento adequado, com a Diretoria de Benefícios do INSS para requerer, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o bloqueio de eventuais créditos que a entidade associativa conveniada tenha a receber administrativamente;** sendo frutíferos os bloqueios, o pagamento será revertido em favor do autor; por fim, caso todas as diligências acima indicadas se mostrem infrutíferas e, em razão da responsabilização subsidiária do INSS que é normalmente reconhecida nessas ações, determina-se a expedição de requisitório dos respectivos valores em desfavor da referida Autarquia (anexo 07).

Frise-se que este fluxo foi idealizado pelas 11ª e 12ª Varas Federais, em colaboração com a DIRBEN/INSS e adotado com sucesso nos últimos meses. Entretanto, o governo federal anunciou, nesta quarta-feira (23), a suspensão de todos os acordos de cooperação técnica que permitem que organizações da sociedade civil cobrem, de aposentados e pensionistas, mensalidades associativas descontadas diretamente dos benefícios pagos pelo (INSS), o que pode impactar o cumprimento das medidas, o que poderá exigir futuro ajuste no procedimento[8].

Já no caso de associações não conveniadas, procede-se a medidas constritivas em desfavor das entidades associativas via SISBAJUD, INFOJUD entre outras; restando frutífera a medida o pagamento será revertido em favor da parte autora; restando infrutífera a tentativa de constrição, procede-se à expedição de requisitório dos respectivos valores em desfavor do INSS (anexo 08).

Para melhor ilustrar os procedimentos e suas posteriores alterações, foram elaborados fluxogramas, que se encontram anexos à presente Nota Técnica (anexo 09).

É importante mencionar que outras medidas, ainda em vias de implantação, podem

agilizar o fluxo até então adotado, como, por exemplo, o uso do Domicílio Judicial Eletrônico (DJE), criado pela Resolução CNJ n. 234/2016 e hoje disciplinado pela Resolução CNJ n. 455/2022. Trata-se de ferramenta que concentra, em um único local, todas as citações e intimações pessoais, e que está plenamente integrada ao Portal de Serviços do Poder Judiciário - Jus.br (art. 3º, 111), mas é de pouquíssima utilização pelos tribunais. **Observou-se que a ferramenta começou a ser disponibilizada no Pje 2x, mas apenas para alguns processos. Diante disso, já foi iniciada a citação nos processos em que a funcionalidade está disponível.**

Destaque-se, por fim, a recente criação de canal administrativo do INSS possibilitando ao beneficiário registrar, junto à própria associação, uma reclamação e solicitar a restituição das contribuições indevidas, cujo passo-a-passo se encontra no anexo 10.

Todos os procedimentos e suas posteriores alterações foram precedidos de intensos debates no âmbito da 11ª e 12ª Varas Federais da SJRN e no Centro de Inteligência Local, com uniformização de ações e estratégias para lidar com esse caso específico de judicialização abusiva e/ou repetitiva, tudo com fundamento no princípio constitucional do regular acesso à justiça e no poder geral de cautela do juiz, visando tanto à verificação da legitimidade e lícitude dessas demandas, quanto à otimização do cumprimento das decisões, considerando a responsabilidade principal das associações nesses casos, as vantagens financeiras auferidas por tais entidades e a tentativa de diminuir o impacto de tais ações sobre o orçamento da Previdência Social ou sobre as condenações impostas ao INSS.

Registre-se, por fim, que toda essa construção conjunta e colaborativa, realizada no âmbito das 11ª e 12ª Varas da JFRN e do Centro de Inteligência possibilitou, para muito além da troca de ideias e experiências, o aprendizado e coleta de informações valiosas, resultando em um tratamento eficaz do elevado acervo. Registre-se que os procedimentos adotados foram debatidos também com diversos advogados que atuaram nas referidas causas, momento em que se demonstrava a relevância da atuação do Centro de Inteligência do Rio Grande do Norte e a necessidade das medidas adotadas. Tudo com o intuito de manter o bom relacionamento das unidades jurisdicionais e a OAB local, o que resultou em baixíssimas reclamações, seja pelas partes ou por seus representantes.

4 IMPACTOS ESPERADOS E MONITORAMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS

As medidas processuais implementadas e sugeridas nesta Nota Técnica têm como

objetivo principal não apenas proporcionar uma solução adequada para o elevado número de processos já em tramitação, mas também estabelecer mecanismos preventivos para coibir o prosseguimento ou a expansão desta litigância anômala relacionada aos descontos associativos indevidos.

No curto prazo, espera-se, inicialmente, que a comunicação dos fatos ao MPF para eventual propositura de ação coletiva (art. 139, X, do CPC), tal como registrado na parte introdutória desta Nota Técnica, seja capaz de promover, nos casos em que o Parquet resolver dar encaminhamento a tais demandas, na resolução mais ampla, efetiva e isonômica da questão, com a possibilidade, por exemplo, de celebração de negócio jurídico processual que envolva a reparação simplificada dos prejuízos sofridos pelos segurados e beneficiários do INSS e que resulte na possível diminuição do número de novas ações individuais (**atuação preventiva e de tratamento adequado de demandas ajuizadas**).

Além disso, entende-se que a **padronização dos procedimentos no fluxo de entrada da fase de conhecimento**, com o estabelecimento de exigências processuais adequadas, a partir das diretrizes do tema 1.198 do STJ, permitirá uma melhor triagem das ações, distinguindo-se com maior precisão as demandas legítimas daquelas potencialmente abusivas. **Isso poderá resultar em uma diminuição do número de processos distribuídos sem viabilidade de processamento, em hipótese de litigância abusiva ou sem a adequada instrução probatória**, de modo a reduzir a sobrecarga das varas federais mais impactadas (**atuação preventiva e de tratamento adequado de demandas ajuizadas**).

A padronização e uniformização dos fundamentos jurídicos utilizados para a resolução dessas demandas de massa e repetitivas, os quais devem ser complementados por fundamentos sucintos e específicos em relação a cada caso concreto, também se apresenta como uma medida importante para se conferir celeridade e racionalidade no julgamento de tais processos (**atuação no tratamento adequado de ações ajuizadas**).

Quanto à fase de cumprimento de sentença, as medidas propostas buscam aumentar significativamente a efetividade da execução e o **fluxo de saída** dos processos em relação às associações e aos sindicatos, diminuindo o acionamento do INSS em razão de sua eventual responsabilização subsidiária e, conseqüentemente, a oneração indevida dos cofres públicos (**atuação no tratamento adequado de ações ajuizadas**).

A utilização do mecanismo de bloqueio administrativo de créditos dessas entidades junto ao INSS, mediante ofício ou outros canais efetivos, representa uma solução processual

inovadora e importante, que poderá ser replicada em outras situações semelhantes.

Para o médio prazo, antecipa-se que **a uniformização de procedimentos entre as diferentes varas federais da 5ª Região** poderá desestimular o ajuizamento de novas demandas anômalas e predatórias, uma vez que a **padronização nos fluxos de entrada e saída, nas etapas de triagem, instrução e julgamento**, tornará mais difícil a obtenção de vantagens indevidas pelos autores que não se enquadrem na situação de prejudicados ou a completa falta de responsabilização das associações e sindicatos que se beneficiaram dos descontos indevidos.

No longo prazo, as medidas aqui propostas que buscam integrar o INSS na busca da solução adequada para tais processos, além de estimular e priorizar a responsabilização das associações e dos sindicatos pelos prejuízos causados, podem contribuir para uma mudança estrutural na forma como as associações e sindicatos estabelecem suas relações com os beneficiários do INSS e com a própria Autarquia Previdenciária, possivelmente incentivando práticas mais transparentes e bem documentadas para a adesão e cobrança de mensalidades.

5 CONCLUSÃO

CONSIDERANDO o aumento expressivo de ações judiciais movidas por segurados e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra associações e sindicatos de aposentados e pensionistas, bem como em desfavor o próprio INSS, em virtude de fraudes associadas à adesão e desconto de mensalidades indevidas;

CONSIDERANDO as peculiaridades identificadas, como o alto índice de revelia das associações demandadas, a mudança frequente de endereços, a dificuldade em reunir provas conclusivas e os entraves no rastreamento de bens para cumprimento de sentenças em face das associações;

CONSIDERANDO que, em face da responsabilização subsidiária do INSS, tais ações representam uma ameaça significativa aos recursos públicos, já que a estimativa de danos financeiros pode atingir por volta de R\$ 91 bilhões em âmbito nacional;

CONSIDERANDO a imprescindível atuação do Judiciário para salvaguardar os direitos dos segurados e, ao mesmo tempo, evitar consequências indesejáveis decorrentes da litigância predatória e anômala em torno da questão;

SUGERE o Centro Local de Inteligência da JFRN:

a) a comunicação ao MPF ou a outros co-legitimados ativos para a propositura de ações civis públicas nas hipóteses em que as Varas identificarem a existência de um número relevante de demandas repetitivas envolvendo fraudes ou descontos associativos indevidos em benefícios previdenciários, com base no art. 139, X, do CPC, tendo em vista a possibilidade de obtenção de uma solução coletiva adequada para a questão que acarrete inclusive na diminuição do ajuizamento de novas ações (**atuação preventiva e de tratamento adequado das ações ajuizadas**);

b) a adoção, **na fase de conhecimento ou nos fluxos de entradas dos processos**, de despacho ou ato ordinatório determinando a emenda da inicial para a juntada de documentos que busquem coibir o ajuizamento de demandas anômalas ou abusivas, tais como o Histórico de Créditos do INSS que indiquem a ocorrência dos descontos supostamente indevidos; uma planilha demonstrativa com o valor discriminado e total de todos os descontos realizados; o comprovante de solicitação, junto ao INSS, de exclusão de débito da mensalidade da associação ou sindicato no benefício previdenciário, mediante a utilização do aplicativo "Meu INSS" ou por meio da formulação de requerimento administrativo específico, conforme modelo anexo; comprovante de solicitação administrativa de ressarcimento, conforme fluxo já disponibilizado pelo INSS (**atuação preventiva e de tratamento adequado das ações ajuizadas**);

c) a implementação de novas ferramentas, a exemplo do domicílio judicial eletrônico, que é capaz de acelerar a citação e a comunicação de atos processuais nestas espécies de ações de massa ou repetitivas (**tratamento adequado das ações ajuizadas**);

d) a padronização dos fundamentos jurídicos suscitados pelas partes nestas ações repetitivas, complementados por fundamentos sucintos e específicos em relação a cada caso concreto, de modo a possibilitar o julgamento do número elevado de tais ações de forma célere, racional e/ou em prazo razoável (**tratamento adequado das ações ajuizadas**);

e) **na fase de cumprimento de sentença ou no fluxo de saída dos processos**, sendo infrutíferas medidas constritivas em desfavor das entidades associativas, determinar a expedição de ofício ou o contato via e-mail para o Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão DIRBEN/INSS (dirben@inss.gov.br, com cópia para dcben@inss.gov.br e cgpag@inss.gov.br e cggpb@inss.gov.br), unidade que centraliza os convênios para inclusão de descontos consignados em todo o país, **mediante contato prévio e pessoal para ajuste**

do fluxo, com o requerimento do **bloqueio e repasse** de eventuais créditos que a entidade associativa conveniada tenha a receber administrativamente;

f) o monitoramento trimestral pelo Centro de Inteligência, a fim de acompanhar a eficácia das medidas implementadas pelas varas, mediante análise dos seguintes indicadores:

f.i) quantitativo de novas distribuições relacionadas ao tema nas varas federais da SJRN; f.ii) percentual de processos extintos sem resolução de mérito em razão da ausência dos documentos mínimos exigidos para fins de processamento das demandas; f.iii) percentual de execuções bem-sucedidas diretamente contra as associações e sindicatos, por meio do DIRBEN/INSS;

g) a realização de uma avaliação completa após seis meses da implementação das medidas sugeridas, com possível revisão e aperfeiçoamento dos procedimentos adotados, de forma compatível com a metodologia exploratória e experimentalista que norteou a elaboração desta Nota Técnica;

h) o acompanhamento dos julgamentos dos incidentes de uniformização da jurisprudência no âmbito da Turma Regional de Uniformização da 5ª Região, em relação aos processos indicados neste estudo que tratam de temas semelhantes, e do tema 326 da Turma Nacional de Uniformização, no mesmo prazo de seis meses acima mencionado (item "g"), mediante consulta pública aos referidos processos ou a solicitação de informações, de modo a avaliar o impacto do julgamento de tais precedentes sobre as diretrizes estabelecidas nesta Nota Técnica:

i) a submissão da presente Nota Técnica à aprovação, pelo painel eletrônico do Centro Local de Inteligência, para sua integração à Rede de Inteligência da Justiça Federal da 5ª Região, possibilitando sua expansão e adaptação às demais Seções Judiciárias;

j) o encaminhamento da presente Nota Técnica ao Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, para conhecimento e deliberação, tendo em vista o alto risco do aumento de litigiosidade acerca do tema, possibilitando a adoção de medidas nacionalmente coordenadas que venham a construir uma solução estrutural sobre o tema;

k) o envio desta Nota Técnica ao Desembargador Federal Coordenador dos JEFs na 5ª Região, ao Juiz Federal Relator do Tema n. 326 na TNU, aos Juízes Coordenadores dos JEFs nas Seções Judiciárias na 5ª Região, aos Coordenadores dos Centros de Inteligência das Seções Judiciárias na 5ª Região e aos Juízes Relatores dos Incidentes de Uniformização da Jurisprudência na TRU da 5ª Região, em estrita consonância e cumprimento ao lema do

Centro de Inteligência da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, que busca promover a "Racionalidade pelo Diálogo".

NOTAS

[1] Tema 326 da TNU: "Definir se o INSS é civilmente responsável nas hipóteses em que se realizam descontos de contribuições associativas em benefício previdenciário sem autorização do segurado, bem como se, em caso positivo, quais os limites e as condições para caracterização dessa responsabilidade". Disponível em: <<https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/turma-nacional-de-uniformizacao/temas-representativos/tema-326>>. Acesso em 12 abr. 2025.

[2] Sobre os conceitos e as diferenças entre as esferas da macrojustiça e da microjustiça, Cf.: BARCELLOS, Ana Paula. **Constitucionalização de Políticas Públicas em Matérias de Direitos Fundamentais**: o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. P. 22-24, 38-40; DANTAS, Eduardo Sousa. **Intervenções Estruturais em Demandas de Saúde**: premissas teóricas e consequências práticas. Revista de Direito e Medicina. 2020. V. 7. set/dez.

[3] Sobre os conceitos e as diferenças entre as esferas da macrojustiça e da microjustiça, Cf. Nota de rodapé 1.

[4] Para mais informações sobre as principais características do método experimentalistas, Cf.: SABEL, Charles F.; SIMON, William H. **Destabilization rights**: how public law litigation succeeds. Harvard Law Review, v. 117, n. 4, p. 1019, fev. 2004; DANTAS, Eduardo Sousa. **Ações Estruturais e o Estado de Coisas Inconstitucional**: a tutela de direitos fundamentais em casos de graves violações pelo poder público. Curitiba: Juruá, 2019. p. 140-149.

[5] Na notícia divulgada no STJ sobre o julgamento do tema 1.198, que trata do tema da litigância abusiva ou predatória, há o registro da manifestação do Ministro Moura Ribeiro sobre a vinculação da sociedade de massas com as demandas de massa e seus impactos sobre o Sistema de Justiça: "em sociedades de massa, é natural o surgimento de demandas e litígios igualmente massificados: 'Essa litigância de massa, conquanto apresente novos desafios ao Poder Judiciário, constitui, inegavelmente, manifestação legítima do direito de ação'". Cf.: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Corte Especial decide em repetitivo que juiz pode exigir documentos para coibir litigância abusiva**. Disponível em: <<https://www.stj.jus.br/sites/portallp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2025/20032025-Corte-Especial-decide-em-repetitivo-que-juiz-pode-exigir-documentos-para-coibir-litigancia-abusiva.aspx>>. Acesso em 16 abr. 2025, às 15:35.

[6] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. **Recomendação n. 159 de 23 de outubro de 2024**. Recomenda medidas para a identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva. Disponível em: <<https://atos.cnj.jus.br/files/original2331012024102367198735c5fef.pdf>>. Acesso em 17 abr. 2025.

[7] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. **Recomendação n. 159 de 23 de outubro de 2024**. Recomenda medidas para a identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva. Disponível em: <<https://atos.cnj.jus.br/files/original2331012024102367198735c5fef.pdf>>. Acesso em 17 abr. 2025.

[8] <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2025-04/governo-suspende-autorizacao-para-cobranca-de-mensalidade-associativa>, acesso em 25/4/2025.

ANEXO 01

TEMA n.º 064 – Centro de Inteligência



JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE

12ª VARA - PAU DOS FERROS-RN (RN-12ªVARA)

OFÍCIO Nº 986/2024

Pau dos Ferros, 11 de novembro de 2024.

Ao Senhor

Procurador Regional Federal LUIZ ROGÉRIO DA SILVA DAMASCENO

Senhor Procurador Federal,

Informamos a Vossa Excelência que foi afetado, no Centro Local de Inteligência da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, o **Tema nº 064**, que trata de ações ajuizadas por segurados e beneficiários do INSS contra associações de aposentados e pensionistas, bem como contra a própria Autarquia Previdenciária, em razão de alegadas fraudes relacionadas à adesão e ao desconto de mensalidades sobre benefícios da seguridade social. Essas fraudes têm recebido ampla cobertura da imprensa e de órgãos de controle devido à gravidade dos danos causados, os quais foram estimados em até R\$ 91 bilhões de reais em âmbito nacional, segundo dados do Tribunal de Contas da União (TCU).

Para além da magnitude da fraude e dos danos causados, há algumas peculiaridades que justificam a afetação, como o alto grau de revelia das associações demandadas, a ausência de informações adequadas ou de distinções entre os casos de descontos indevidos e aqueles em que efetivamente houve a adesão voluntária e as dificuldades na localização de bens e valores das entidades privadas na fase de cumprimento de sentença, o que poderá resultar no redirecionamento e na transferência integral da obrigação de pagamento dos danos materiais e morais pleiteados nestas ações para o INSS.

Considerando o elevado número de processos, a complexidade dos casos identificados na Seção Federal do Rio Grande do Norte e a necessidade de se obter maiores subsídios para a elaboração de uma nota técnica de caráter orientativo a juízes e servidores, solicitamos a Vossa Excelência a prestação das seguintes informações, além das que entender pertinentes:

- 1) Número de ações referentes ao tema no âmbito da Procuradoria Regional Federal da 5ª Região.**
- 2) Foi identificado algum escritório de advogados que ajuizou demandas, com mesmo autor e pedido, na Justiça Estadual e na Justiça Federal, de maneira concomitante?**
- 3) Há alguma associação com convênio ativo com o INSS?**
- 4) Há alguma associação que possui crédito a receber do INSS?**
- 5) Quais as contas bancárias vinculadas às associações que possuem convênio ativo?**
- 6) Foi identificado algum indício de fraude?**
- 7) Existe órgão central, seja no âmbito judicial ou administrativo, de coordenação de demandas associativas?**

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovarmos os mais sinceros votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

Madja de Sousa Moura Siqueira

Correlatora do tema 64 do CLIRN

Eduardo Sousa Dantas

Correlator do tema 64 do CLIRN



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO SOUSA DANTAS, JUIZ FEDERAL/JUDICIÁRIA**, em 12/11/2024, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4686796** e o código CRC **08CD8E62**.

ANEXO 02

TEMA n.º 064 – Centro de Inteligência



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
EQUIPE DE MATÉRIA ADMINISTRATIVA DA 5ª REGIÃO
COORDENAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE REGIONAL

DESPACHO n. 00506/2024/COORD-TEC/EADM5/PGF/AGU

NUP: 00411.733555/2024-85

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSUNTOS: SEGURIDADE SOCIAL

1. INTRODUÇÃO

Em atenção ao **Ofício nº 986/2024** (seq. 01), emitido pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte, 12ª Vara de Pau dos Ferros-RN, que solicita informações sobre ações relativas ao Tema nº 064, que envolve ações contra associações de aposentados e pensionistas e o INSS por alegadas fraudes na adesão e desconto de mensalidades sobre benefícios da seguridade social, apresentamos as respostas aos questionamentos 1 e 2 do mencionado expediente

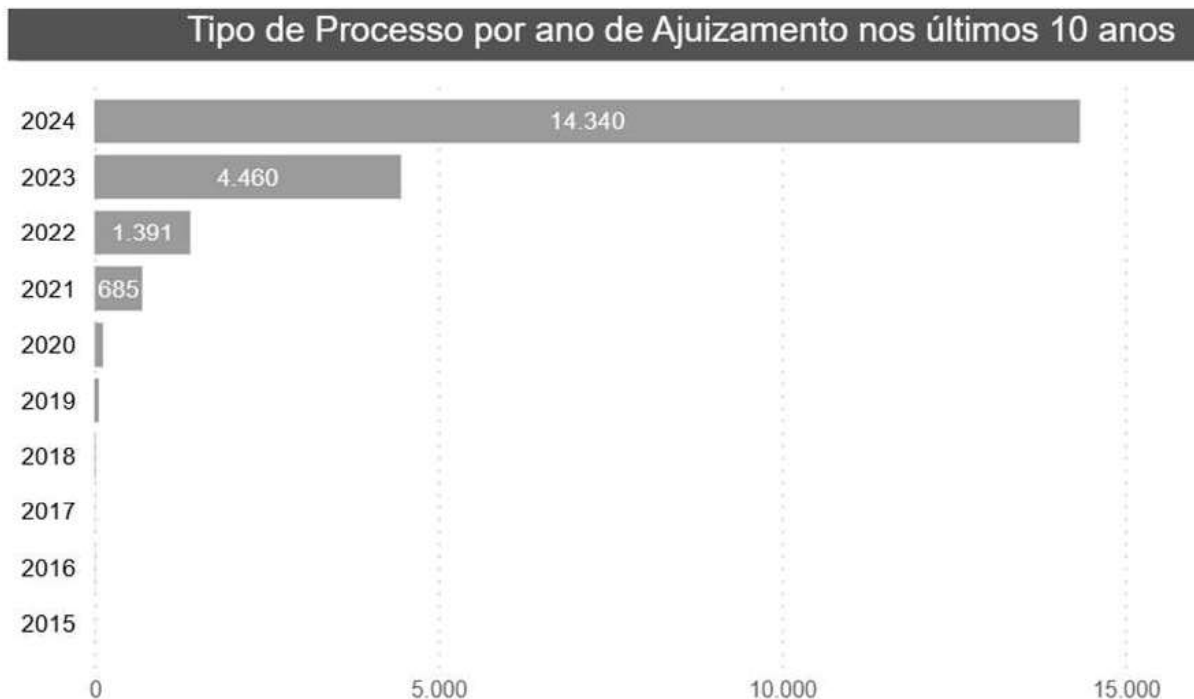
Esclareça-se, outrossim, que as respostas aos questionamentos 3 a 7 do referido ofício serão exaustivamente respondidos pelo INSS, tendo em vista que apenas a autarquia previdenciária dispõe dos dados completos e atualizados necessários para atendimento da demanda.

2. RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS

Resposta ao Questionamento 1:

Os sistemas da AGU não permitem um levantamento do número de ações precisos promovidos acerca dessa temática, tendo em vista limitações do próprio sistema, além da dificuldade encontrada na uniformidade da classificação dessas ações que envolvem descontos associativos.

Por outro lado e não obstante isso, os painéis da PGF/AGU – powerbi's elaborados a partir do sistema sapiens - denotam um crescimento exponencial desses processos no ano de 2024. Só para se ter uma ideia, o número de processos novos cadastrados em face do INSS nos setores por essa matéria transita (GEAC-JEF/ERADM – Triagem e Ações de Consignado e Desconto Sindical – JEF) quase quadruplicou em relação ao ano anterior (2023):



***Fonte: Painel Powerbi da PGF - Esse número pode eventualmente incluir as demandas de empréstimo consignando bancário.**

Só para se ter uma ideia, nos últimos 15 dias foram ajuizadas cerca de 3.720 novas ações, de um total de 74 entidades diversas, onde se destaca a CONAFER com 633 processos, conforme revela a tabela a seguir:

id	count
confer confederacao nacional dos agricultores familiares e empreend.fami.rurais do brasil - conafer	633
caixa de assistencia aos aposentados e pensionistas	501
unasp - uniao nacional de auxilio aos servidores publicos	262
acolher associacao protecao defesa direitos aposentados pensionistas	215
associacao brasileira dos servidores pblicos	158
anapes associacao nacional dos aposentados e pensionistas da previdencia social	142
associacao dos aposentados e pensionistas nacional	134
universo associacao dos aposentados e pensionistas dos regimes geral da previdencia social	133
associacao de aposentados mutualista para beneficios coletivos - ambec	130
caspese - caixa de assistencia aos servidores publicos do estado de sergipe - caspese	114
confederacao nacional dos trabalhadores na agricultura - contag	103
confederacao brasileira de aposentados, pensionistas e idosos - cobap	97
unsbras - uniao dos aposentados e pensionistas do brasil	89
aapb-associacao dos aposentados e pensionistas brasileiros do inss e fundos de pensao	80
sindicato nacional dos aposentados pensionistas e idosos da forca sindical	79
centro de estudos dos beneficios dos aposentados e pensionistas	75
abrasprev associacao brasileira dos contribuintes do regime geral da previdencia social	62
apdap prev-associacao de protecao e defesa dos direitos dos aposentados e pensionistas	57
associacao brasileira dos aposentados e pensionistas da nacao	54
associacao brasileira aposentados pensionistas nacao	54
a associacao no brasil de aposentados e pensionistas da previdencia social - ap brasil	42
unsbras uniao dos servidores publicos do brasil	40
centro estudos beneficios aposentados pensionistas	37
confederacao brasileira dos trabalhadores da pesca e aquicultura	31
anddap associacao nacional de defesa dos direitos dos aposentados e pensionistas	28
abamp - associacao beneficente de auxilio mutuo ao servidor publico - abamp	24
sindicato nacional dos aposentados, pensionistas e idosos da uniao geral dos trabalhadores	24
sindicato nacional dos aposentados do brasil - sinab	24
asbapi-associacao brasileira de aposentados, pensionistas e idosos	23
associacao de beneficios e previdencia - abenprev	23
chronos clube de beneficios	22
associacao universo cultural e assistencial	21
central nacional de aposentados e pensionistas associacao santo antonio	21
sindicato nacional dos aposentados, pensionistas e idosos da forca sindical	21
associacao nacional de aposentados e pensionistas da previdencia social-anapps	18
associacao dos aposentados do brasil aab	15
cinaap circulo nacional assistencia aposentados pensionistas	15
sindicato nacional dos aposentados, pensionistas e idosos da forca sindical - sindnapi - sp	14
associacao beneficente corrente do bem	11
associacao beneficente cades barneia - abcb	9
associacao de suporte assistencial e beneficente para aposentados servidores e pensionistas do brasil asabasp brasil	8
confederacao nacional dos trabalhadores e trabalhadoras na agricultura familiar do brasil - contraf-brasil	8
absp associacao brasileira servidores publicos	7
associacao brasileira dos aposentados e pensionistas da previdencia social	7
confederacao brasileira de aposentados, pensionistas e idosos	6
central nacional de aposentados e pensionistas- (associacao santo antonio)	5
abpap - associacao brasileira de pensionistas e aposentados	4
cinaap - circulo nacional de assistencia dos aposentados e pensionistas	4
associacao dos aposentados do brasil - aab	3
asbrapi associacao brasileira dos aposentados, pensionistas e idosos	3
rede ibero- americana de associacoes de idosos do brasil	3
associacao brasileira de conselheiros biblicos	2
confederacao nacional dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares	2
associacao beneficente corrente do bem - abcb	2
associacao de santo antonio	2
associacao brasileira de assistencia mutua aos servidores publicos-abamp - abamp	2
associação dos aposentados e pensionistas nacional - aapen	1
associação assistencial dos trabalhadores ativos, aposentados, pensionistas e servidores públicos do brasil - aataps	1
associação dos aposentados e pensionistas nacional aapen	1
associacao das pessoas portadoras de deficiencia da agua preta - apdap	1
rede ibero- americana de associacoes de idosos do estado de minas gerais riaam-mg	1
apps - associacao dos aposentados e pensionistas da previdencia social do estado de sao paulo	1
sindicato rural de sao bento do sul	1
associacao acolher	1
absp - associacao brasileira dos servidores publicos	1
associacao nacional dos trabalhadores por aplicativo do brasil	1
associacao e clube assistencial ao servidor publico e afins prevassist	1
associacao brasileira dos servidores publicos - absp	1
associação acolher	1
unasp	1
associacao dos aposentados e pensionistas do brasil - aapb	1
associacao dos aposentados do brasil	1
associacao brasileira dos servidores publicos	1

* Fonte: produção própria do gerenciamento da equipe.

Apenas para se ter uma ideia da quantidade de processos que tramitam atualmente acerca da matéria, fizemos um levantamento alfabético junto ao PJE-JEF e apenas duas dessas entidades (CONAFER e CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CAAP) possuem juntas cerca de 5.500 (cinco mil e quinhentos) processos (apenas no JEF da 5ª Região).

Importante salientar que o elevado número de processos relacionados ao Tema nº 064 tem sobrecarregado significativamente a equipe responsável pela atuação nos processos de descontos associativos. A estrutura atual da Equipe de Matéria Administrativa da 5ª Região - EADM5 não possui capacidade para lidar eficientemente com demandas de massa como a presente, dificultando o andamento dos trabalhos.

Para ilustrar, inicialmente foram destacados dois procuradores exclusivamente para acompanhar nessas ações e nas de empréstimo consignado. Contudo, devido ao aumento exponencial do volume de processos, toda a equipe de gerenciamento do Juizado Especial Federal (4 membros) agora está envolvida em alguma medida no acompanhamento dessas demandas, além da atuação colaborativa do Gerenciamento Geral da Equipe (1 membro).

Resposta ao Segundo Questionamento: Identificação de Demandas Duplicadas

Pelas mesmas razões já informadas anteriormente, há uma dificuldade operacional no levantamento dos dados. A enorme quantidade de demandas também dificulta apontar com precisão a informação solicitada.

No entanto, um membro da equipe de gerenciamento, identificou um caso de duplicidade de demandas tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal.

A seguir, apresentamos o exemplo de processo duplicado:

Exemplo de Processo Duplicado:

- **Autora:** Miriam Alves da Silva – Pernambuco
- **Processo na Justiça Federal:** 0003978-65.2024.4.05.8310 – JEF Pernambuco
- **Processo na Justiça Estadual:** 0007439-47.2023.8.17.2220 - 1ª Vara Cível da Comarca de Arcoverde

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A fim de contribuir com o andamento do processos que tratam da matéria e principalmente em decorrência da dificuldade de encontrar ativos para efetivação de penhoras online já evidenciada em diversos processos, realizamos uma consulta no portal da transparência onde foi possível identificar o recebimento de valores recentes e mensais por parte das entidades demandadas. Vide planilha em anexo.

Observe-se também que os valores são transferidos para o Banco do Brasil via Ordem Bancária - OB (v. imagem abaixo), o qual deve repassar para as entidades os valores descontados os segurados da Previdência Social, de modo que a referida instituição financeira talvez possa explicar melhor como estão ocorrendo o repasse depois de recebido os valores encaminhados pelo INSS.

21/11/24, 16:10

Detalhamento do documento de Pagamento

Nº do documento
2024OB000766

Data
08/11/2024

Descrição
ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase
PAGAMENTO

Tipo de documento
OBB PARA MESMO
BANCO/AGENCIA

Valor do documento
R\$ 297.660.501,60

Observação do Documento
DADO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO

DADOS DO FAVORECIDO

CPF/CNPJ/Outros
00.000.000/0001-91

Nome
BANCO DO BRASIL SA
(*) Este favorecido é um intermediário que recebe o recurso e repassa-o para os favorecidos finais.

LISTA DOS FAVORECIDOS FINAIS

FAVORECIDO	CÓDIGO	VALOR
CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULT	33.683.202/0001-34	36.166.989,45
CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIAR	14.815.352/0001-00	23.325.274,40
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS C	08.254.798/0001-00	22.743.601,10
MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS	43.012.440/0001-71	16.598.909,62
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS	38.911.488/0001-44	15.901.973,25
ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL	07.508.538/0001-50	15.591.888,73
CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	04.721.637/0001-28	13.498.946,49
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PEN	09.152.106/0001-85	13.253.312,60

<https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/pagamento/513001579042024OB000766?ordenarPor=fase&direcao=desc>

21/11/24, 16:10

Detalhamento do documento de Pagamento

FAVORECIDO	CÓDIGO	VALOR
UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUB	08.168.853/0001-96	12.220.925,44
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOS	04.040.532/0001-03	11.913.230,11

* Fonte: Link portal da transparência: <https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido?faseDespesa=3&favorecido=104818467&ordenarPor=data&direcao=desc>

4. CONCLUSÃO

Esperamos que essas informações sejam úteis e adequadas para os fins pretendidos, contribuindo para a elaboração de uma nota técnica de caráter orientativo a juízes e servidores, conforme solicitado.

Recife, 21 de novembro de 2024.

Luiz Rogério da Silva Damasceno
Procurador Federal

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00411733555202485 e da chave de acesso 6ef5edb4



Documento assinado eletronicamente por LUIZ ROGÉRIO DA SILVA DAMASCENO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1761311271 e chave de acesso 6ef5edb4 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LUIZ ROGÉRIO DA SILVA DAMASCENO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 21-11-2024 16:12. Número de Série: 65437255745187764576406211080. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.

ANEXO 03

TEMA n.º 064 – Centro de Inteligência



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão
Coordenação-Geral de Pagamento de Benefícios
Coordenação De Pagamentos e Gestão De Benefícios
Divisão de Consignação em Benefícios

DESPACHO

Divisão de Consignação em Benefícios, em 27/11/2024

Ref.: Processo nº 00695.001487/2024-52.

Int.: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.

Ass.: Minuta de Instrução Normativa que disciplina

1. Trata-se de Ofício informando ao Juiz da 12ª Vara - PAU DOS FERROS - RN que foi afetado, no Centro Local de Inteligência da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, o Tema nº 064, que trata de ações ajuizadas por segurados e beneficiários do INSS contra associações de aposentados e pensionistas, bem como contra a própria Autarquia Previdenciária, em razão de alegadas fraudes relacionadas à adesão e ao desconto de mensalidades sobre benefícios da seguridade social.

2. No Ofício Nº 986-2024 (18526805), solicitou-se subsídios para os seguintes questionamentos:

- 1) Número de ações referentes ao tema no âmbito da Procuradoria Regional Federal da 5ª Região.
- 2) Foi identificado algum escritório de advogados que ajuizou demandas, com mesmo autor e pedido, na Justiça Estadual e na Justiça Federal, de maneira concomitante?
- 3) Há alguma associação com convênio ativo com o INSS?
- 4) Há alguma associação que possui crédito a receber do INSS?
- 5) Quais as contas bancárias vinculadas às associações que possuem convênio ativo?
- 6) Foi identificado algum indício de fraude?
- 7) Existe órgão central, seja no âmbito judicial ou administrativo, de coordenação de demandas associativas?

3. A Cota n. 01521_2024-CAJ-PFE-INSS (18526818), encaminhou o processo a Coordenação-Geral de Pagamentos de Benefícios (CGPAG) da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão (DIRBEN), para resposta aos itens 03 a 07, solicitando urgência no atendimento. A CGPAG, encaminhou o presente a esta Divisão de Consignação em Benefícios (DCBEN), por meio do Despacho CGPAG 18544850, em prosseguimento.

4. Dito isto, passamos a análise dos itens solicitados pela douta procuradora na Cota n. 01521_2024-CAJ-PFE-INSS (18526818):

3) Há alguma associação com convênio ativo com o INSS?

4.1. Apresentamos abaixo a relação das entidades que possuem Acordo de Cooperação Técnica ativos com o INSS.

Entidade	Sigla	Processo SEI	Data da Assinatura	Data da Publicação no DOI
Amar Brasil Clube de Benefícios	ABCB	35014.107280/2022-25	09/08/2022	11/08/2020
Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social	ABRAPPS	35014.317764/2020-19	26/10/2021	27/10/2020
Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos	ASBRAPI	35014.280667/2023-14	23/11/2023	24/11/2020
Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação	ABAPEN	35014.539804/2022-43	07/11/2023	08/11/2020
Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos	AMBEC	35014.324141/2020-01	31/08/2021	06/09/2020
Associação de Benefícios e Previdência	ABENPREV	35014.295860/2022-61	09/01/2023	10/01/2020
Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas	APDAP (ex- ACOLHER)	35014.336012/2022-19	29/12/2022	02/01/2020
Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional	AAPEN (ex-ABSP)	35014.530360/2022-81	14/07/2023	17/07/2020
Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados, Servidores e Pensionistas do Brasil	ASABASP BRASIL	35014.336097/2022-35	07/06/2023	12/06/2020
Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil	AAPB	35014.271179/2020-65	24/08/2021	26/08/2020
Associação dos Aposentados dos Regimes Geral e Próprio de Previdência Social	AAPPS /UNIVERSO	35014.025829/2022-64	27/04/2022	29/04/2020
Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do INSS	ANAPI	35014.139163/2022-21	03/02/2023	14/02/2020
Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social	AP BRASIL	35014.436588/2021-02	28/06/2022	29/06/2020
Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas	CAAP	35014.066276/2021-19	10/05/2022	12/05/2020
Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas	CEBAP	35014.274730/2022-94	23/12/2022	26/12/2020
Círculo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas	CINAAP	35014.096651/2021-55	14/04/2022	19/04/2020
Confederação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos	COBAP	35014.183465/2022-36	30/08/2022	31/08/2020
Confederação Nacional dos Agricultores Familiares Rurais e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil	CONAFER	35014.061731/2022-71	02/06/2022	03/06/2020
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura	CONTAG	35014.034600/2024-82	27/08/2024	28/08/2020
Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e da Aquicultura	CBPA	35014.414462/2021-79	13/07/2022	15/07/2020
Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil	CONTRAF	35014.193691/2022-25	28/06/2022	29/06/2020
Federação Interestadual dos Trabalhadores da CUT	FITF/ CNTT-CUT	35014.281485/2021-91	10/05/2022	12/05/2020
Master Prev Clube de Benefícios	MPCB	35014.341100/2023-13	17/11/2023	20/11/2020
Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil	RIAAM BRASIL	35014.398093/2021-60	27/12/2021	29/12/2020
Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil	SINAB	35014.162839/2021-07	23/11/2021	25/11/2020
Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical	SINDNAPI/FS	35014.113663/2023-13	08/11/2023	09/11/2020
Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores	SINDIAPI-UGT	35000.002370/2019-84	22/12/2020	30/12/2020
Sindicato Nacional dos Trabalhadores, Aposentados, Pensionistas e Idosos	SINTAPI-CUT	35014.179078/2020-33	22/12/2020	30/12/2020
Sindicato Nacional dos Trabalhadores, Aposentados, Pensionistas e Idosos de Mogi Guaçu	SINTRAAPI	35014.279324/2021-37	30/11/2021	02/12/2020
União Brasileira de Aposentados da Previdência	UNIBAP	35014.346647/2020-62	20/04/2021	23/04/2020
União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil	UNSBRAS	35014.347293/2022-35	21/09/2023	25/09/2020
União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos	UNASPUB	35014.283172/2021-77	26/04/2022	27/04/2020
Associação Brasileira dos Contribuintes do Regime Geral da Previdência Social	ABRASPREV	35014.240765/2023-19	20/12/2023	21/12/2020
Associação dos Aposentados do Brasil	AAB	35014.524766/2022-24	30/10/2023	31/10/2020
Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista	AASAP	35014.490642/2023-19	08/03/2024	11/03/2020
Associação de Assistência Social à Pensionistas e Aposentados	AASPA	35014.284141/2023-03	25/01/2024	31/01/2020
Associação dos Beneficiários da Previdência Social do Brasil	ABENPREB	35014.325003/2022-01	23/01/2024	24/01/2020
Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas	ANDDAP	35014.038993/2024-01	07/03/2024	08/03/2020
Casa de Apoio ao Beneficiário Previdenciário de Aposentadoria e Pensão do INSS	CABPREV	35014.242399/2023-24	28/02/2024	29/02/2020
Central Nacional de Aposentados e Pensionistas - Santo Antônio	CENAP.ASA	35014.175523/2023-39	29/01/2024	30/01/2020
Associação Nacional de Benefícios para Aposentados e Pensionistas	KEEPER	35014.481894/2023-57	31/01/2024	01/02/2020

4) Há alguma associação que possui crédito a receber do INSS?

4.2. Após a publicação dos Acordos de Cooperação Técnica no Diário Oficial da União, as entidades passaram a encaminhar à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – Dataprev a relação dos filiados que autorizaram a realização de desconto de mensalidade.

4.3. Assim, apresentamos abaixo as entidades que possuem crédito com o INSS.

Entidade	Sigla
Amar Brasil Clube de Benefícios	ABCB
Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social	ABRAPPS
Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos	ASBRAPI
Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação	ABAPEN
Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos	AMBEC
Associação de Benefícios e Previdência	ABENPREV
Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas	APDAP (ex- ACOLHER)
Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional	AAPEN (ex-ABSP)
Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados, Servidores e Pensionistas do Brasil	ASABASP BRASIL
Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil	AAPB
Associação dos Aposentados dos Regimes Geral e Próprio de Previdência Social	AAPPS /UNIVERSO
Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social	AP BRASIL
Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas	CAAP
Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas	CEBAP
Círculo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas	CINAAP
Confederação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos	COBAP
Confederação Nacional dos Agricultores Familiares Rurais e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil	CONAFER
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura	CONTAG
Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e da Aquicultura	CBPA
Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil	CONTRAF
Federação Interestadual dos Trabalhadores da CUT	FITF/ CNTT-CUT
Master Prev Clube de Benefícios	MPCB
Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil	RIAAM BRASIL
Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil	SINAB
Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical	SINDNAPI/FS
Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores	SINDIAPI-UGT
Sindicato Nacional dos Trabalhadores, Aposentados, Pensionistas e Idosos	SINTAPI-CUT
Sindicato Nacional dos Trabalhadores, Aposentados, Pensionistas e Idosos de Mogi Guaçu	SINTRAAPI
União Brasileira de Aposentados da Previdência	UNIBAP
União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil	UNSBRAS
União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos	UNASPUB
Associação Brasileira dos Contribuintes do Regime Geral da Previdência Social	ABRASPREV
Associação dos Aposentados do Brasil	AAB
Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista	AASAP
Associação de Assistência Social à Pensionistas e Aposentados	AASPA
Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas	ANDDAP

4.4. As entidades ANAPI, ABENPREB, CABPREV e KEEPER ainda não encaminharam a relação dos filiados a Dataprev, não havendo repasse às referidas entidades acordantes. O repasse será realizado assim que as entidades enviarem a relação.

4.5. A entidade CENAP.ASA encontra-se com suspensão cautelar do repasse financeiro, de acordo com o processo administrativo 35014.304242/2024-81, providência adotada por esta autarquia previdenciária, em observância a Lei nº 9.784/1999 e a Instrução Normativa nº 162/2024:

LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999

Art. 45 Em caso de **risco iminente**, a Administração Pública poderá motivadamente **adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado** [grifo nosso].

[...]

INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 162, DE 14 DE MARÇO DE 2024

Art. 35.... [...] § 4º **O Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão poderá determinar a suspensão cautelar do repasse financeiro**, sempre que houver risco iminente aos interesses dos beneficiários e do INSS, com fulcro no art. 45 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. [grifo nosso]

5) Quais as contas bancárias vinculadas às associações que possuem convênio ativo?

4.6. Apresentamos abaixo as contas bancárias vinculadas as entidades associativas que possuem repasse com o INSS.

ENTIDADES	CNPJ	BANCO/INSTITUIÇÃO	CÓDIGO BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Confederação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos - COBAP	91.340.141/0001-09	Banco Cooperativo Sicoob S.A.	756	4001	107.664-7
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG	33.683.202/0001-34	Banco do Brasil S/A	001	2901	4300335
Confederação Nacional dos Agricultores Familiares Rurais e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil - CONAFER	14.815.352/0001-00	Banco de Brasília S/A	070	0240	065.649-0
Sindicato Nacional dos Trabalhadores, Aposentados, Pensionistas e Idosos - SINTAPI-CUT	04.077.473/0001-48	Banco do Brasil S/A	001	1511-3	20.164-2
Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical - SINDNAPI/FS	04.040.532/0001-03	Banco Cooperativo Sicoob S.A.	756	4491	52-3
Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores - SINDIAPI-UGT	11.509.421/0001-69	Banco Bradesco S/A	237	0449-9	8193-0
Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil - RIAAM	09.100.605/0001-29	Caixa Econômica Federal	104	0081	00001100-9
Sindicato Nacional dos Trabalhadores, Aposentados, Pensionistas e Idosos de Mogi Guaçu - SINTRAAPI	04.506.612/0001-01	Caixa Econômica Federal	104	4151-3	1890-0
União Brasileira de Aposentados da Previdência - UNIBAP	13.416.634/0001-71	Banco Itaú S/A	341	7929	16055-9
Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - AAPB	06.062.946/0001-69	Caixa Econômica Federal	104	0031	4849-0
Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos - AMBEC	08.254.798/0001-00	Banco Bradesco S/A	237	0614	74019-5
Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social - ABRAPPS	10.804.925/0001-49	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	041	0835	06.196258.1-5

Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - SINAB	23.713.047/0001-06	Fitbank Instituição de Pagamento Eletrônicos S.A.	450	0001	81962456-2
União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos - UNAS PUB	08.168.653/0001-96	Banco Cooperativo Sicoob S.A.	756	3140	67792-2
Associação dos Aposentados dos Regimes Geral e Próprio de Previdência Social - AAPP S/UNIVERSO	08.302.024/0001-07	Caixa Econômica Federal	104	0060	3785-2
Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas - CAAP	04.721.637/0001-28	Banco do Brasil S/A	001	3253-0	49676-6
Círculo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas - CINAAP	37.014.107/0001-07	Banco Santander S/A	033	0120	13005474-5
Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil - CONTRAF	08.427.212/0001-61	Banco do Brasil S/A	001	1230-3	111360-7
Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social - AP BRASIL	41.001.558/0001-79	Caixa Econômica Federal	104	3597	00001232-7
Federação Interestadual dos Trabalhadores da CUT - FITF/CNTT/CUT	12.675.296/0001-20	Caixa Econômica Federal	104	0425	2999-3
Amar Brasil Clube de Benefícios - ABCB	39.911.488/0001-44	Banco Bradesco S/A	237	0670-0	483.558-1
Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e da Aquicultura - CBPA	38.062.390/0001-05	Banco do Brasil S/A	001	1606-3	1017456-7
Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas - APDAP	07.699.920/0001-99	Caixa Econômica Federal	104	0060	3661-9
Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas - CEBAP	09.152.106/0001-85	Banco Santander S/A	033	4779	13003385-4
Associação de Benefícios e Previdência - ABENPREV	29.992.407/0001-24	Banco Itaú S/A	341	0542	98.357-2
Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados, Servidores e Pensionistas do Brasil - ASABASP BRASIL	41.034.197/0001-67	Caixa Econômica Federal	104	1094	2829-0
Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional - AAPEN	07.508.538/0001-50	Banco do Brasil S/A	001	3253-0	18693-7
Master Prev Clube de Benefícios - MPCB	43.012.440/0001-71	Banco Cooperativo Sicoob S.A.	756	5004	1.124.975-7
União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - UNSBRAS	00.215.187/0001-40	Banco do Brasil S/A	001	1222-X	60657-X
Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação - ABAPEN	02.216.963/0001-52	Banco Santander S/A	033	4002	00013002964-5
Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - ASBRAPI	41.191.842/0001-55	Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda	382	0001	68812-7
Associação dos Aposentados do Brasil - AAB	07.521.300/0001-65	Banco de Brasília S/A	070	240	070.293-9
Associação Brasileira dos Contribuintes do Regime Geral da Previdência Social - ABRASPREV	03.289.751/0001-68	Banco do Brasil S/A	001	1222-X	60802-5
Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista - AASAP	43.508.418/0001-17	Banco Cooperativo Sicoob S.A.	756	5004	1.137.474-8
Associação de Assistência Social à Pensionistas e Aposentados - AASPA	46.833.928/0001-58	Caixa Econômica Federal	104	2923	42682
Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas - ANDDAP	30.701.604/0001-26	Banco Cooperativo Sicoob S.A.	756	5004	1.136.944-2
Central Nacional de Aposentados e Pensionistas - Santo Antônio - CENAP.ASA*	23.490.345/0001-76	Banco do Brasil S/A	001	3468-1	43752-2

* Entidade suspensa

6) Foi identificado algum indício de fraude?

4.7. Informamos não ser possível identificar qualquer fraude em relação aos dados bancários fornecidos pelas entidades, porém, qualquer alteração bancária é de responsabilidade das entidades, cabendo as mesmas informarem ao INSS, nos termos da Instrução Normativa PRES/INSS Nº 162, de 14 de março de 2024 e do Acordo de Cooperação Técnica celebrado:

Art. 12. Cabe às entidades acordantes

(...)

§ 2º A comunicação ao INSS deve ser imediata quando se tratar de troca do número de SAC (0800) e de atualização de dados bancários para recebimento do repasse.

4.8. Assim, em consulta aos repasses financeiros, verificamos que algumas entidades solicitaram alteração dos dados bancários. Dessa forma, apresentamos abaixo as contas bancárias anteriores:

ENTIDADES	CNPJ	BANCO	CÓDIGO BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	RECEBEU ATÉ A COMPETÊNCIA
Confederação Nacional dos Agricultores Familiares Rurais e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil - CONAFER	14.815.352/0001-00	Caixa Econômica Federal	104	0337	00003000-4	05/2024
Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - SINAB	23.713.047/0001-06	Caixa Econômica Federal	104	1572	00002129-4	02/2023
Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas - CAAP	04.721.637/0001-28	Caixa Econômica Federal	104	0031	4749-3	03/2024
Círculo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas - CINAAP	37.014.107/0001-07	Banco Bradesco S/A	237	0140	0010593-7	07/2023
Amar Brasil Clube de Benefícios - ABCB	39.911.488/0001-44	Banco Bradesco S/A	237	2892	53558-3	03/2023
Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e da Aquicultura - CBPA	38.062.390/0001-05	Banco do Brasil S/A	001	1606-3	1005897-4	07/2023
Associação de Benefícios e Previdência - ABENPREV	29.992.407/0001-24	Banco Bradesco S/A	237	2219-5	39.157-3	06/2023

Associação de Assistência Social à Pensionistas e Aposentados - AASPA	46.833.928/0001-58	Banco Inter S.A.	077	0001	3080941-7	08/2024
---	--------------------	------------------	-----	------	-----------	---------

7) Existe órgão central, seja no âmbito judicial ou administrativo, de coordenação de demandas associativas?

4.9. No que tange a demandas associativas, informamos que esta Divisão de Consignação em Benefícios (DCBEN), área técnica da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão (DIRBEN), é responsável pela formalização e acompanhamento dos ACT's celebrados, conforme competência definida no art. 217 do Regimento Interno do Instituto Nacional do Seguro Social, aprovado pela Portaria PRES/INSS nº 1.678, de 29 de abril de 2024:

- Art. 217. À Divisão de Consignação em Benefícios - DCBEN compete:
- I - acompanhar o cumprimento e adotar procedimentos que visem ao repasse dos valores decorrentes:
- a) dos contratos firmados com as entidades fechadas de previdência complementar; e
 - b) dos acordos de cooperação técnica relativos às operações de crédito consignado e aos descontos de mensalidade associativa nos benefícios;
- II - **formalizar e manter** os contratos com as entidades fechadas de previdência complementar, os **acordos de cooperação técnica** sobre consignações de crédito e **sobre desconto associativo**, entre INSS, a Dataprev e instituições;
- III - promover a articulação com órgãos externos e demais áreas que visem propor alterações de normas e procedimentos nas operações de crédito consignado e desconto associativo;
- IV - **propor**:
- a) atualização e adequação de normativos referentes ao crédito consignado, desconto associativo e complementação de pagamentos por entidade fechada de previdência complementar; e
 - b) à **CGPAG a aplicação de sanções administrativas** às instituições financeiras e **entidades associativas acordantes**, conforme previsto nos acordos formalizados no seu âmbito e nas normas vigentes.

4.10. Ressalta-se que a DCBEN não é o órgão central das demandas associativas, visto que nem todas as demandas judiciais ou reclamações protocoladas nos canais de atendimento do INSS (são de conhecimento desta Divisão, porém, todas as demandas judiciais e reclamações sobre possíveis descontos indevidos de mensalidade associativa que tramitam nesta DCBEN são anexadas em bloco interno, onde são reunidos processos de apuração, para fins de consolidação e apurações que se fizerem necessárias.

5. Feitas as considerações, encaminhe-se à Coordenação Geral de Pagamentos de Benefícios - CGPAG para ciência, e se de acordo, retorno à Procuradoria Federal Especializada - PFE para ciências e providências que julgar cabíveis.

WILSON DE MORAIS GABY
Chefe da Divisão de Consignação em Benefícios
DCBEN/CPGB/CGPAG/DIRBEN/INSS



Documento assinado eletronicamente por **WILSON DE MORAIS GABY**, **Chefe de Divisão de Consignação em Benefícios**, em 27/11/2024, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **18578085** e o código CRC **47D07194**.



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão
Coordenação-Geral de Pagamento de Benefícios

DESPACHO

Coordenação-Geral de Pagamento de Benefícios, em 28/11/2024

Ref.: Processo nº 00695.001487/2024-52.

Int.: PROCURADORIA-REGIONAL
FEDERAL DA 5ª REGIÃO.

Ass.: Desconto indevido.

1. Trata-se de Ofício informando ao Juiz da 12ª Vara - PAU DOS FERROS - RN que foi afetado, no Centro Local de Inteligência da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, o Tema nº 064, que trata de ações ajuizadas por segurados e beneficiários do INSS contra associações de aposentados e pensionistas, bem como contra a própria Autarquia Previdenciária, em razão de alegadas fraudes relacionadas à adesão e ao desconto de mensalidades sobre benefícios da seguridade social.
2. Ciente do Despacho DCBEN (18578085).
3. Devolva-se à **PFE**, com trâmite pela **DIRBEN**, em prosseguimento.

JUCIMAR FONSECA DA SILVA

Coordenação Geral de Pagamento de Benefícios



Documento assinado eletronicamente por **JUCIMAR FONSECA DA SILVA**, **Coordenador(a)-Geral de Pagamento de Benefícios**, em 28/11/2024, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **18595574** e o código CRC **97BFB808**.

Referência: Caso responda este Despacho, indicar expressamente o Processo nº 00695.001487/2024-52

SEI nº 18595574

ANEXO 04

TEMA n.º 064 – Centro de Inteligência



RELATÓRIO

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS – DESCONTOS ASSOCIATIVOS – PJE2X
JAN/23 a SET/24

Objetivos:

Identificar os quantitativos de processos distribuídos em toda a Seção Judiciária do Rio Grande do Norte – JFRN, que tenham como objeto o pedido de exclusão de descontos em folha de benefícios, implementados pelo INSS e por diversas associações.

Premissas:

1. Existência de assunto específico no sistema PJE2x, quando do ajuizamento da demanda;
2. Inserção, pelos advogados, do assunto específico no momento do ajuizamento;
3. Relatório via sistema BI ou Dashboard do Centro de Inteligência, que forneça planilha com dados como o período, Seção, Vara, assunto e parte passiva.

Metodologia:

Em razão da inexistência de filtros refinados e confiáveis nos relatórios disponíveis, principalmente relacionados ao assunto, foram adotados os seguintes procedimentos:

1. Inicialmente, identificou-se o máximo de associações demandadas, pelo nome e CNPJ. Isso foi feito por meio da compilação de listagem juntada aos autos pelo INSS, bem como de filtros e pesquisas feitas diretamente nos sistemas processuais.
2. Após, levantou-se os quantitativos de processos distribuídos por meio do Relatório Dinâmico de Processos (sistema BI), filtrando-os pelo período definido (jan/23 a set/24), pela Seção do RN, pelas varas de JEF e, na planilha compilada, aplicando filtros com indexadores dos nomes das associações na coluna “Polo Passivo”.
3. Por fim, com todos os dados compilados e refinados, criou-se uma tabela dinâmica e um gráfico respectivo.



DADOS EXTRAÍDOS –

Segue abaixo a planilha que indica os quantitativos distribuídos mensalmente (jan/23 a set/24) por cada vara e o total ao final, bem como a visualização por meio de gráficos dos referidos dados. Frisa-se que o presente levantamento se deu até o dia 25/09/2024, isto é, fica claro que o mês de set/24 ainda poderá ter um acréscimo em seus quantitativos.

Tabela Dinâmica:

	10ª Vara	11ª Vara	12ª Vara	13ª Vara	15ª Vara	3ª Vara	7ª Vara	8ª Vara	9ª Vara	Total Geral
2023	246	171	165	81	9	63	49	195	27	1006
jan			2	19		1	1		3	26
fev	6	7	6	15	1	2		5	1	43
mar	10	11	12	5		2	1	6	6	53
abr	9	19	16	10			1	7	1	63
mai	44	15	26	5	1	5	1	23	1	121
jun	23	11	9	2	1	2		7	1	56
jul	18	13	26	2			5	20	2	86
ago	32	15	11	10	1	5	6	29	1	110
set	20	25	13	6	1	6	6	16		93
out	22	24	15	6	2	10	6	20	4	109
nov	32	15	18	1	1	13	10	33	6	129
dez	30	16	11		1	17	12	29	1	117
2024	1444	667	861	224	50	371	306	1359	224	5506
jan	42	6	21			3	5	41		118
fev	67	81	73	6		9	18	73	3	330
mar	85	70	73	19	2	22	28	84	4	387
abr	175	33	65	25	4	50	33	161	29	575
mai	180	88	78	59	8	71	57	180	21	742
jun	200	92	152	29	7	45	39	176	29	769
jul	248	114	153	49	7	58	38	212	22	901
ago	259	121	169	28	15	53	43	233	52	973
set	188	62	77	9	7	60	45	199	64	711
Total Geral	1690	838	1026	305	59	434	355	1554	251	6512



Gráfico 01 – Distribuição Mensal por Vara:

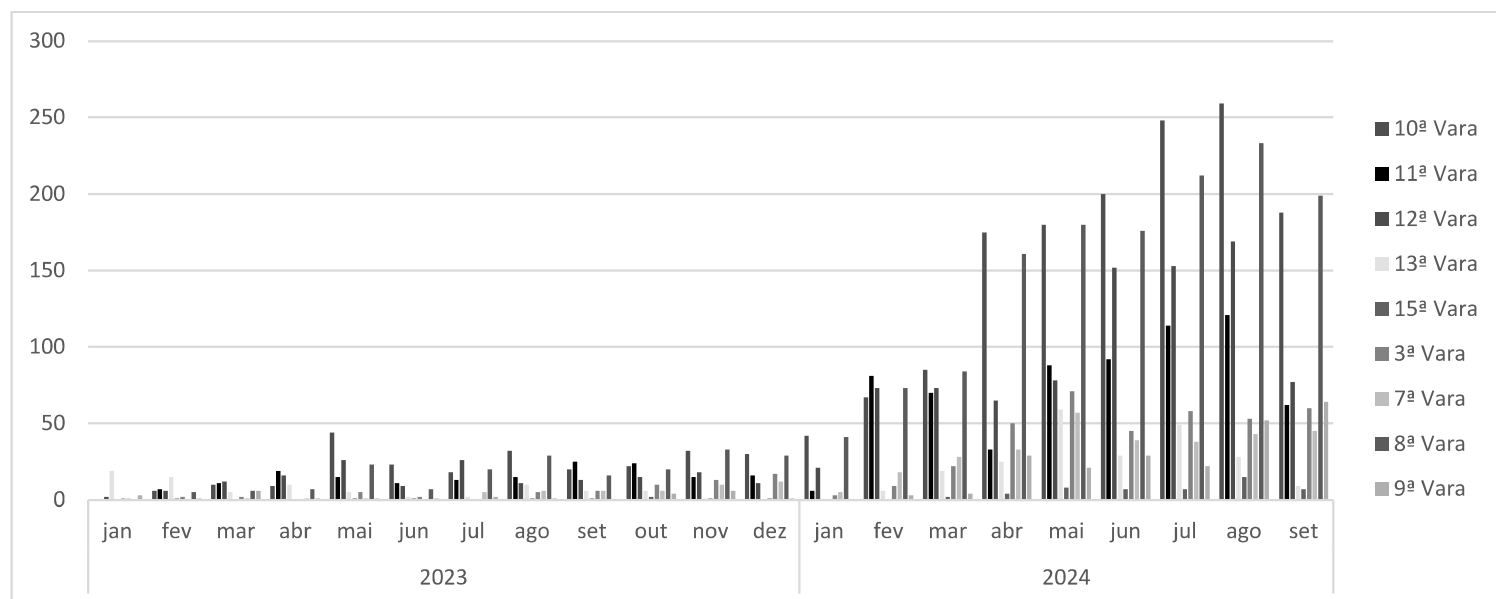
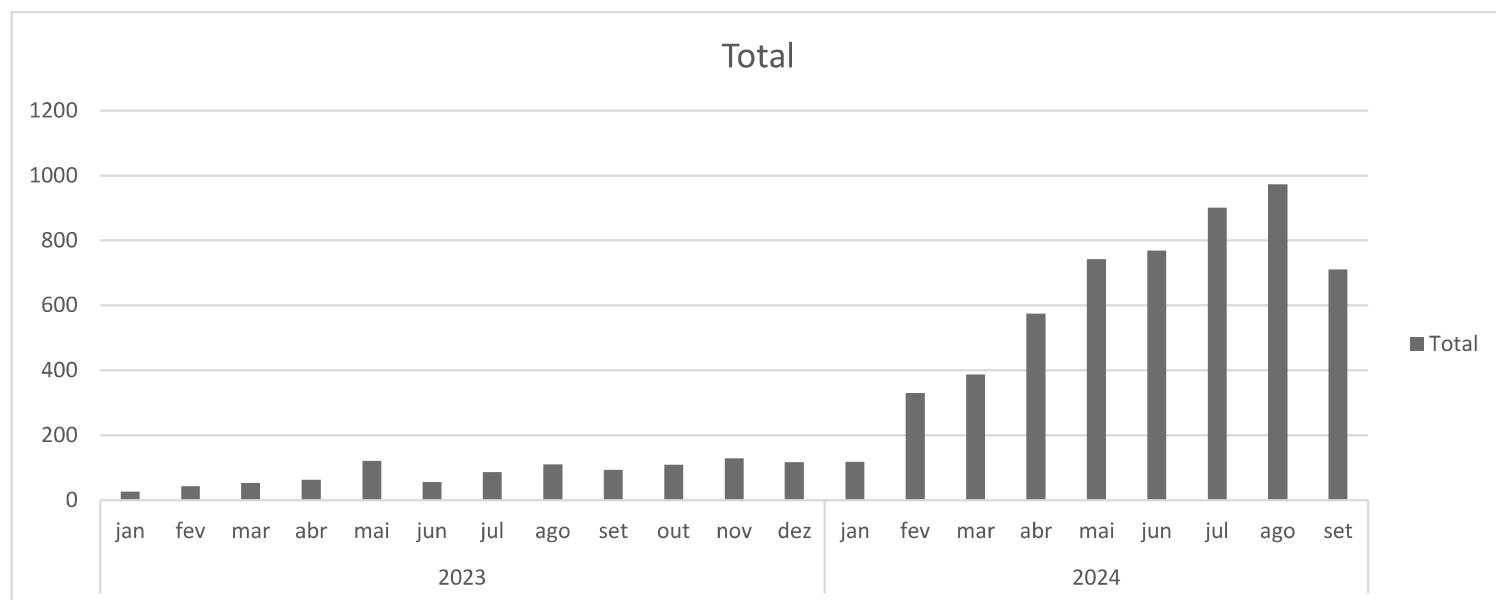


Gráfico 02 – Distribuição Mensal na Seção (JFRN):



ANÁLISE –

Dos dados acima expostos conclui-se que, no período de jan/23 a jan/24, a distribuição das demandas de descontos associativos não possuíam impactos significativos na distribuição mensal de cada vara. Todavia, a partir de fev/24 esse tipo de demanda deu um salto quantitativo nas distribuições de cada uma das varas analisadas, com destaque para os meses de junho,



julho e agosto de 2024 que elevaram significativamente os picos da 11ª e 12ª Varas Federais. Em relação à 8ª e 10ª Varas Federais esse aumento se iniciou a partir de abril/24 e perdurou até a confecção do presente relatório (set/24).

Especificamente em relação a essas quatro varas, vislumbra-se, de todo o período analisado, serem as mais afetadas por essas demandas. Insta frisar ainda que essa assimetria em relação às outras varas se dá não só em relação aos totais nominalmente distribuídos, mas também à proporcionalidade que essas demandas representam em relação ao total de todas as demandas distribuídas por vara.

Pau dos Ferros, 10 de dezembro de 2024.

Raniere Luiz Cavalcante Costa

ANEXO 05

TEMA n.º 064 – Centro de Inteligência



RELATÓRIO

DESCONTOS ASSOCIATIVOS

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS — 5ª REGIÃO
(SISTEMA - PJE2X // ANOS – 2023 e 2024)

Objetivos:

Identificar os quantitativos de processos distribuídos em toda a Justiça Federal da 5ª Região (TRF5), no sistema PJe2.x, que tenham como objeto o pedido de exclusão de descontos em folha de benefícios, originados por associações diversas e implementados pelo INSS.

Premissas:

1. Existência de assunto específico no sistema PJE2x, quando do ajuizamento da demanda;
2. Inserção, pelos advogados, do assunto específico no momento do ajuizamento;
3. Relatório via sistema BI ou Dashboard do Centro de Inteligência, que forneça planilha com dados como o período, Seção, Vara, assunto e parte passiva.

Metodologia:

Em razão da inexistência de filtros refinados e confiáveis nos relatórios disponíveis, principalmente relacionados ao assunto, foram adotados os seguintes procedimentos:

1. Inicialmente, identificou-se o máximo de associações demandadas, pelo nome e CNPJ. Isso foi feito por meio da compilação de listagem juntada aos autos pelo INSS, bem como de filtros e pesquisas feitas diretamente nos sistemas processuais.
2. Após, levantou-se os quantitativos de processos distribuídos por meio do Relatório Dinâmico de Processos (sistema BI), filtrando-os pelo período definido (jan/23 a nov/24), pelo sistema PJe2.x, por cada Seção Judiciária Federal (JFAL, JFCE, JFPE, JFPB, JFRN e JFSE) e, na planilha compilada, aplicando filtros com indexadores dos nomes das associações na coluna “Polo Passivo”.
3. Por fim, com todos os dados compilados e refinados, criou-se uma tabela dinâmica e um gráfico respectivo.



DADOS EXTRAÍDOS –

Segue abaixo a planilha que indica os quantitativos distribuídos anualmente (jan/23 a nov/24) por cada Seção Judiciária Federal e o total ao final, bem como a visualização por meio de gráficos dos referidos dados. Frisa-se que o presente levantamento se deu até o dia 06/11/2024 e somente no sistema PJe2.x.

Tabela Dinâmica:

	+ 2023	+ 2024	Total Geral
Rótulos de Linha			
JFAL	24	546	570
JFCE	433	3394	3827
JFPB	23	336	359
JFPE	354	2337	2691
JFRN	1230	7795	9025
JFSE	531	2372	2903
Total Geral	2595	16780	19375

Gráfico 01 – Distribuição Anual por Seção Judiciária Federal:

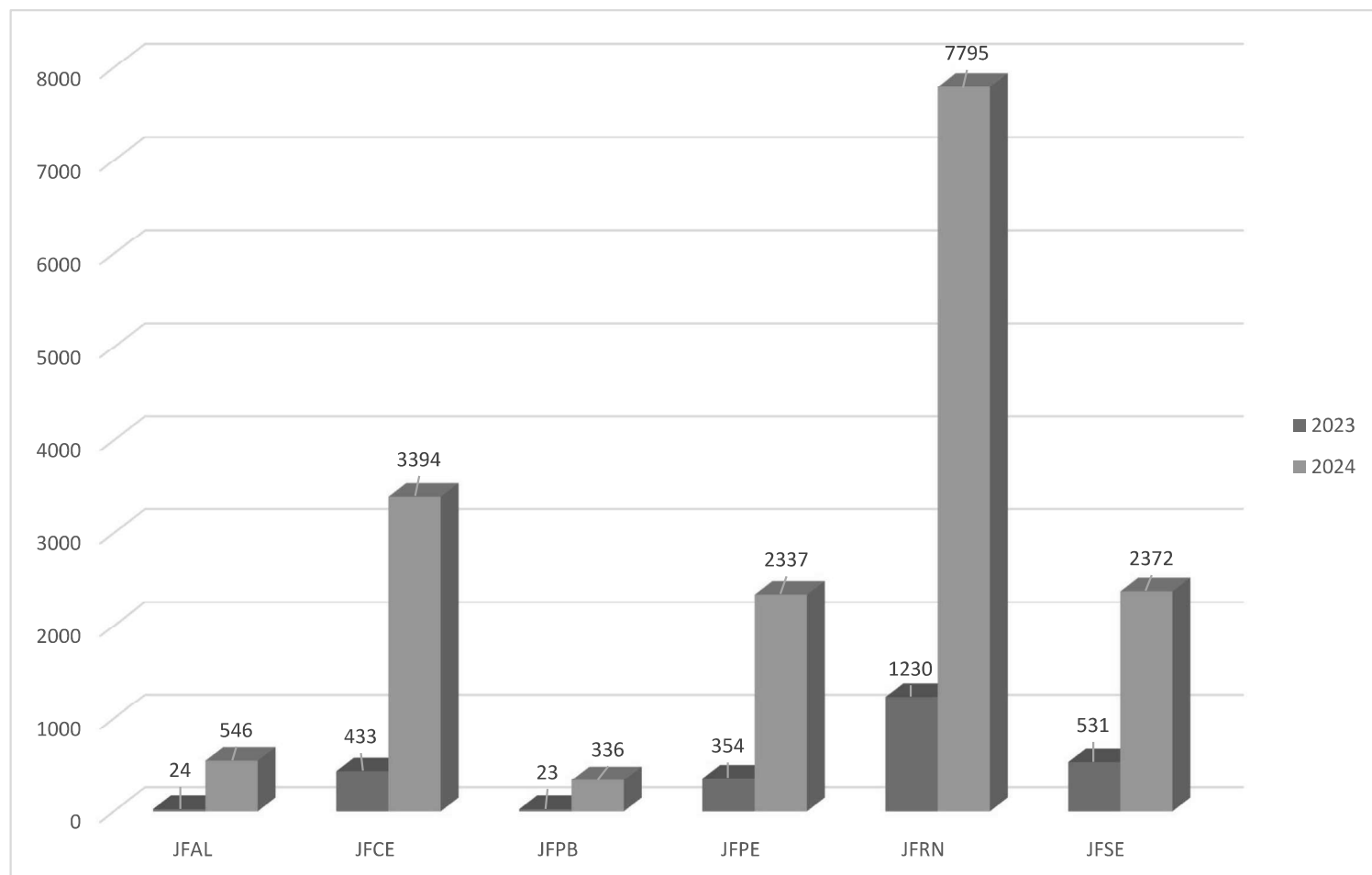
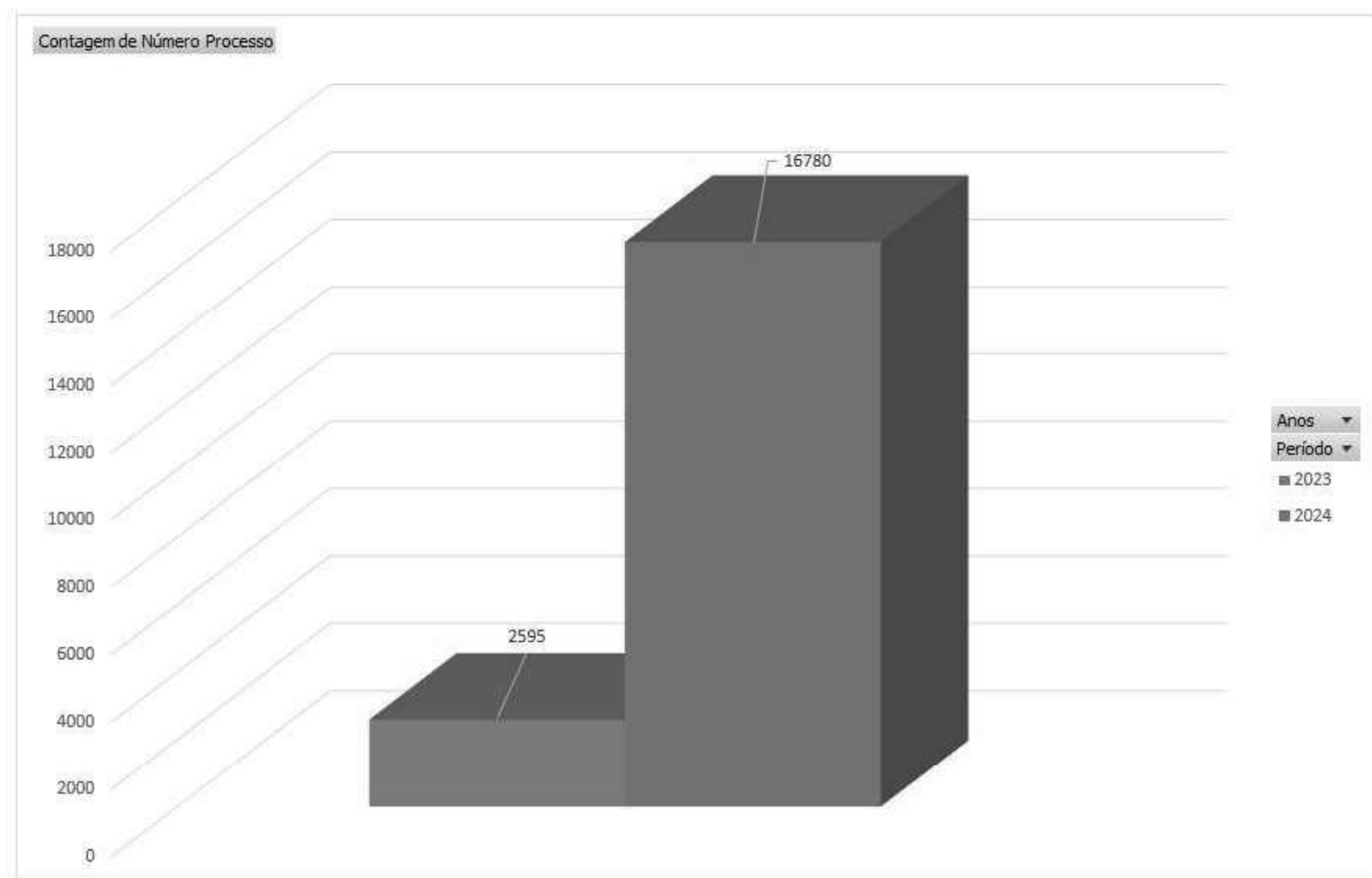




Gráfico 02 – Distribuição Anual em toda a 5ª Região:



ANÁLISE –

Dos dados acima expostos conclui-se que, no ano de 2023, a distribuição das demandas de descontos associativos não possuíam impactos significativos na distribuição mensal das Seções Judiciárias Federais. Todavia, a partir do ano de 2024 esse tipo de demanda deu um salto quantitativo nas distribuições de cada uma das Seções Judiciárias analisadas, com destaque para a JFRN, JFCE, JFPE e JFSE.

Especificamente em relação à Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Norte - JFRN, vislumbra-se, de todo o período analisado, ser a mais afetada por essas demandas.

Por fim, cumpre-se frisar que o levantamento se deu apenas levando em consideração os dados extraídos do sistema Pje2.x, em razão de não existirem demandas significativas, sobre o referido assunto, em outros sistemas processuais.

Pau dos Ferros, 06 de novembro de 2024.

Raniere Luiz Cavalcante Costa

ANEXO 06

TEMA n.º 064 – Centro de Inteligência

ATO ORDINATÓRIO

De ordem do(a) M.M. Juiz(íza) Federal da 12ª Vara Federal, com autorização nos termos da **Portaria nº POR.0012.000005-0/2013** deste juízo, tendo em vista a adesão do Centro de Inteligência da JFRN à Nota Técnica do Centro de Inteligência do TJMG acerca do Tema Repetitivo nº 1198 STJ, que defende a possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de indícios de litigância predatória ou de massa, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, tendo em vista as orientações constantes da Recomendação nº 159/2024 do CNJ no que se refere às demandas de massa ou repetitivas, bem como com base na afetação do Tema nº 064, no Centro Local de Inteligência da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, o qual versa sobre ações ajuizadas por segurados e beneficiários do INSS contra associações de aposentados e pensionistas, e, ainda, considerando a manifesta multiplicação de processos neste juízo que tratam deste mesmo objeto, os quais chegam a uma média aproximada de 20% (vinte por cento) da distribuição e do acervo deste JEF, INTIME-SE a parte autora para, **no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial para:**

1. Juntar o Histórico de Créditos do INSS que indiquem a ocorrência dos descontos indevidos, bem como planilha demonstrativa com o valor discriminado e total de todos os descontos realizados;
2. Juntar o comprovante de solicitação, junto ao INSS, de exclusão de Mensalidade de Associação ou Sindicato em seu benefício mediante a utilização do aplicativo “Meu INSS” ou por meio da formulação de requerimento administrativo específico;
3. Juntar comprovante de **requerimento** da cópia do processo administrativo de concessão do benefício.

Por fim, fica desde já advertida a parte autora de que, **findo o prazo acima estabelecido e não sendo prestadas as informações determinadas pelo juízo, ou quedando-se inerte, a petição inicial poderá ser indeferida, nos termos do art. 321, parágrafo único, e 330, IV ambos do CPC.**

Cumpridas as determinações exigidas para o prazo inicial de 05 (cinco) dias estabelecidos para o processamento da ação, cite-se as rés para, no prazo legal, apresentarem contestação e documentação de que disponham para o esclarecimento da causa (art. 11 da Lei nº 10.259/01).

ANEXO 07

TEMA n.º 064 – Centro de Inteligência

DECISÃO

Trata-se de demanda já transitada em julgado, na qual a primeira ré, apesar de devidamente intimada para efetuar o pagamento, quedou-se inerte.

Em seguida, o(a) exequente requereu o cumprimento da sentença com a adoção de medidas de constrição patrimonial, bem como o direcionamento da execução contra o devedor subsidiário.

É o essencial a relatar.

Da análise dos atos processuais já realizados, percebe-se que a entidade associativa já foi intimada para cumprir com a obrigação, **não tendo apresentado qualquer manifestação até o momento**. Diante disso, tendo em vista o não atendimento do comando judicial, torna-se imperiosa a adoção de medidas efetivas na busca de constrição patrimonial da referida parte ré.

Registre-se que, no presente feito, a responsabilidade subsidiária do INSS não decorre de mera conveniência do exequente, mas da ausência comprovada de recursos pelo executado principal para pagamento da condenação, devendo então serem previamente implementadas algumas medidas constritivas em desfavor da entidade associativa.

Inicialmente é importante destacar que algumas medidas constritivas em desfavor das entidades associativas, como aquelas derivadas de ordens nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, vêm se mostrando inócuas, o que acaba por impactar negativamente na celeridade e efetividade jurisdicional, mormente em relação a essas demandas que possuem um volume de acervo processual tão grande. Em sendo assim, ficam indeferidos, neste momento, os eventuais pedidos de constrição patrimonial nos referidos sistemas.

Pois bem, tratando-se o objeto desta demanda de descontos associativos em benefícios previdenciários, resta possível que a entidade associativa executada ainda receba, mensalmente, valores repassados pelo INSS decorrentes de descontos realizados em outros benefícios previdenciários, para os quais não haja qualquer mácula ou ilegalidade. Neste sentido, conforme informado pela autarquia previdenciária no **ofício nº hhhhh**, a referida entidade possui atualmente convênio vigente, fato este que possibilita o bloqueio de eventuais créditos que tenha a receber. Insta frisar que esses valores recebidos mensalmente, dentre outras fontes, representam receitas as quais podem

ser direcionadas para fins de cumprimento da execução ora em andamento, desde que, obviamente, determinada sua penhora (art. 831 do CPC). Nesse ponto, aliás, não há qualquer incidência, *prima face*, de regra de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC sobre esses valores direcionados em favor da entidade associativa decorrentes de descontos previdenciários. Em sendo assim, visando então a adoção de ações concretas e assertivas que busquem a satisfação do comando sentencial, deve-se implementar as medidas constritivas a seguir delineadas.

Em razão do exposto, DETERMINO:

- a) o bloqueio do valor da condenação, acrescido de multa de 10%, bem como de honorários de advogado em igual percentual, nos termos do art. 523, § 1º do CPC, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade **“teimosinha” (30 dias)**, para alcançar especificamente as contas bancárias informadas no ofício nº XXXX, em nome da entidade associativa;
- b) Sendo frutíferos os bloqueios, intime-se a entidade associativa, via sistema, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a citada penhora on-line;
- c) Após, em caso de não manifestação ou concordância, expeça-se ofício para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL determinando as respectivas transferências bancárias;

Caso os bloqueios via SISBAJUD, conforme determinação anterior, se mostrem frustrados, DETERMINO:

- d) a expedição de ofício para o Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão DIRBEN/INSS (dirben@inss.gov.br, com cópia para (dcben@inss.gov.br e cgpag@inss.gov.br e cggpb@inss.gov.br), requerendo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o bloqueio de eventuais créditos que a entidade associativa conveniada tenha a receber administrativamente, correspondentes aos valores indicados nos cálculos do exequente, bem como a transferência desse numerário para conta judicial, junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, vinculada individualmente a este processo, ficando à disposição deste juízo;
- e) Sendo frutíferos os bloqueios, intime-se a entidade associativa, via sistema, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a citada penhora;

- f) Após, em caso de não manifestação ou concordância, expeça-se ofício para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL determinando as respectivas transferências bancárias;

Por fim, caso todas as diligências acima indicadas se mostrem infrutíferas e, em razão da condenação subsidiária do INSS, DETERMINO a **expedição de requisitório dos respectivos valores em desfavor da referida autarquia federal.**

Intimem-se as partes do quanto ora decidido, para fins de ciência e eventual apresentação de medidas judiciais.

Ao final, sendo cumpridas as diligências acima, arquivem-se os presentes autos com baixa na distribuição.

ANEXO 08

TEMA n.º 064 – Centro de Inteligência

DECISÃO

Trata-se de demanda já transitada em julgado, na qual a primeira ré, apesar de devidamente intimada para efetuar o pagamento, quedou-se inerte.

Em seguida, o(a) exequente requereu o cumprimento da sentença com a adoção de medidas de constrição patrimonial, bem como o direcionamento da execução contra o devedor subsidiário.

É o essencial a relatar.

Da análise dos atos processuais já realizados, percebe-se que a entidade associativa já foi intimada para cumprir com a obrigação, **não tendo apresentado qualquer manifestação até o momento**. Diante disso, tendo em vista o não atendimento do comando judicial, torna-se imperiosa a adoção de medidas efetivas na busca de constrição patrimonial da referida parte ré.

Registre-se que, no presente feito, a responsabilidade subsidiária do INSS não decorre de mera conveniência do exequente, mas da ausência comprovada de recursos pelo executado principal para pagamento da condenação, devendo então serem previamente implementadas algumas medidas constritivas em desfavor da entidade associativa.

Inicialmente é importante destacar que algumas medidas constritivas em desfavor das entidades associativas, como aquelas derivadas de ordens nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, vêm se mostrando inócuas, o que acaba por impactar negativamente na celeridade e efetividade jurisdicional, mormente em relação a essas demandas que possuem um volume de acervo processual tão grande. Em sendo assim, ficam indeferidos, neste momento, os eventuais pedidos de constrição patrimonial nos referidos sistemas.

Pois bem, tratando-se o objeto desta demanda de descontos associativos em benefícios previdenciários do(a) autor(a), restaria possível que a entidade associativa executada ainda recebesse, mensalmente, valores repassados pelo INSS decorrentes de descontos realizados em outros benefícios previdenciários, para os quais não haja qualquer mácula ou ilegalidade. Todavia, conforme informado pela autarquia previdenciária no **ofício nº hhhhh**, a referida entidade não mais possui convênio vigente, fato este que impossibilita o bloqueio de eventuais créditos que tivesse a receber.

Em razão do exposto, visando então a adoção de ações concretas e assertivas que busquem a satisfação do comando sentencial, deve-se implementar as medidas constritivas a seguir delineadas, iniciando-se pelo bloqueio de valores, em desfavor da entidade associativa, via sistema SISBAJUD.

Cumpre ressaltar que a matriz e todas as suas filiais constituem uma única pessoa jurídica, de forma que há **responsabilidade da sociedade por completo** em caso de inadimplemento de quaisquer obrigações a ela impostas ou por ela assumidas, ainda que por intermédio do estabelecimento de alguma das suas filiais.

Nesse sentido:

“(…)

2. *O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios - para facilitar a atuação da administração fazendária no controle de determinados tributos, como ocorre com o ICMS e o IPI -, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz.*

3. **A pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, pois é ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade, sendo certo que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio**, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1º, do CC) e inscrições distintas no CNPJ.

4. **Havendo inadimplência contratual, a obrigação de pagamento deve ser imposta à sociedade empresária por completo, não havendo ensejo para a distinção entre matriz e filial**, raciocínio a ser adotado também em relação a débitos tributários.

(…)

(AgInt no AREsp n. 1.286.122/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 12/9/2019.).

À vista de todas as colocações acima, DETERMINO:

- a) o bloqueio do valor da condenação, acrescido de multa de 10%, bem como de honorários de advogado em igual percentual, nos termos do art. 523, § 1º do CPC, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade **“teimosinha” (30 dias)**, para alcançar as contas bancárias existentes em nome da entidade associativa, não somente no **CNPJ “matriz”**, mas também no CNPJ de

eventuais filiais que por ventura existam. Para a efetivação da medida, a secretaria deverá observar que a inclusão da minuta de bloqueio terá que ser realizada informando apenas os 08 (oito) primeiros números do CNPJ da empresa executada (“raiz”), de forma a alcançar eventuais contas bancárias existentes em nome da matriz e todas as suas filiais.

- b) Sendo frutíferos os bloqueios, intime-se a entidade associativa, via sistema, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a citada penhora on-line;
- c) Após, em caso de não manifestação ou concordância, expeça-se ofício para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL determinando as respectivas transferências bancárias;

Caso os bloqueios via SISBAJUD, conforme determinação anterior, se mostrem frustrados e, em razão da condenação subsidiária do INSS, DETERMINO a **expedição de requisitório dos respectivos valores em desfavor da referida autarquia federal.**

Intimem-se as partes do quanto ora decidido, para fins de ciência e eventual apresentação de medidas judiciais.

Ao final, sendo cumpridas as diligências acima, arquivem-se os presentes autos com baixa na distribuição.

ANEXO 09

TEMA n.º 064 – Centro de Inteligência

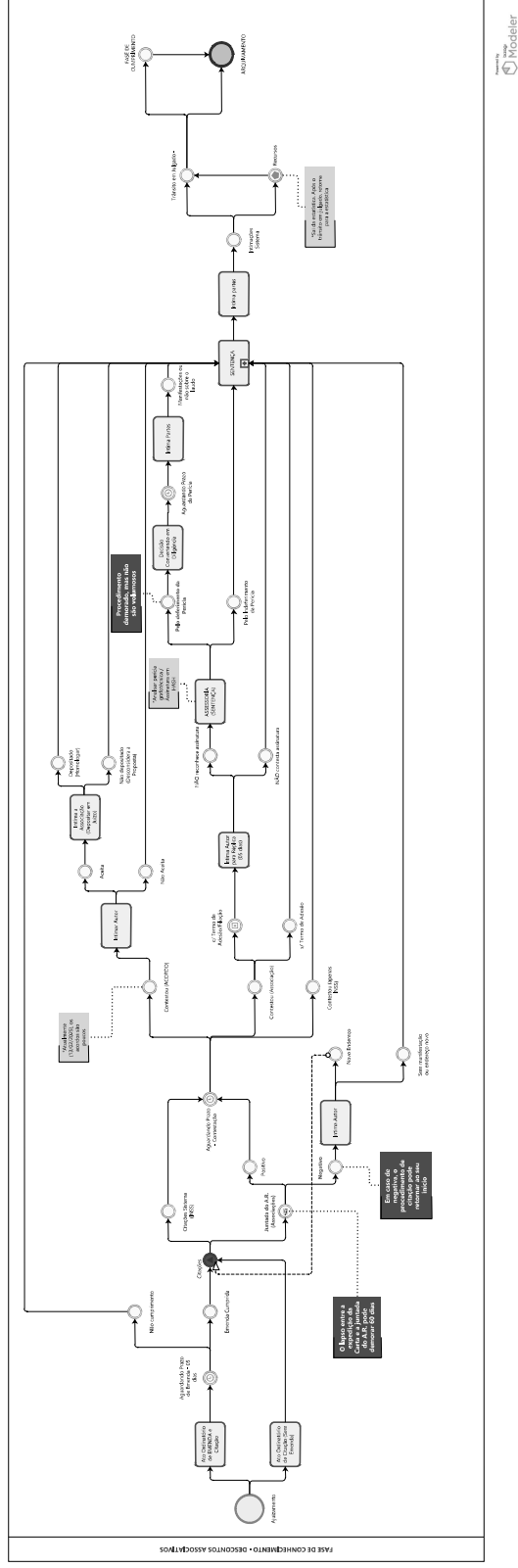
BIZAGI - Descontos Associativos

Bizagi Modeler

Índice

BIZAGI - DESCONTOS ASSOCIATIVOS.....	1
BIZAGI MODELER.....	1
1 CONHECIMENTO.....	3
2 CUMPRIMENTO.....	5

1 CONHECIMENTO



Versão:

1.0

Autor:

raniere

Versão:

1.0

Autor:

raniere

ANEXO 10

TEMA n.º 064 – Centro de Inteligência

O beneficiário ainda tem a opção de entrar em contato com a associação para registrar uma reclamação e **solicitar o estorno das contribuições realizadas de forma indevida.**

Para o **ressarcimento**, o aposentado ou pensionista pode adotar os seguintes passos:

- Ligar para o telefone 0800 da entidade, cujo número aparece no holerite
- Enviar um e-mail para acordo.mensalidade@inss.gov.br e informar a retirada indevida
- Abrir uma ocorrência na Ouvidoria do INSS para dar início ao ressarcimento
- Protocolar um pedido de ressarcimento pelo app ou site Meu INSS ou ir a uma agência
- O pedido de ressarcimento pode ser acompanhado pelo aplicativo ou pelo telefone 135.



JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO LOCAL DE INTELIGÊNCIA DO RIO GRANDE DO NORTE (RN-CLIRN)

RELATÓRIO Nº 5407722



Rua Dr. Lauro Pinto, 245 - Lagoa Nova - Natal/RN CEP: 59064-250
Central Telefônica: (84) 4005-7400 / FAX: (84) 3231-9230

Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Seção Judiciária do Rio Grande do Norte

Centro de Inteligência da JFRN

NOTA TÉCNICA 03/2025 – PRIMEIRO RELATÓRIO DE SUPERVISÃO DE
ADERÊNCIA

TEMA n.º 064 – AÇÕES REPETITIVAS DE DESCONSTITUIÇÃO E
INDENIZAÇÃO COM BASE EM DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
REALIZADOS POR ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS

RELATOR(ES): CAIO DINIZ FONSECA, EDUARDO SOUSA DANTAS, ELIENE
GOMES PEDROSA HENRIQUE, JÔNATAS SANTIAGO DE OLIVEIRA BARROS, MADJA DE
SOUSA MOURA SIQUEIRA, MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO, RANIERE LUIZ
CAVALCANTE COSTA e WELLINGTON AUGUSTO INÁCIO DE ALMEIDA.

ODS AGENDA 2030 relacionado: 16 – PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES – Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis.

I. CONTEXTUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS REAVALIAÇÃO DA NOTA TÉCNICA 3/2025 DO CIJFRN

O Centro Local de Inteligência da Justiça Federal no Rio Grande do Norte (CIJFRN) publicou, **em 30 de abril de 2025**, [a Nota Técnica nº 03/2025](#) (NT 3/2025), que tratou da análise das possíveis causas e consequências do ajuizamento repetitivo e padronizado de demandas por parte de segurados e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra associações e sindicatos de aposentados e pensionistas e contra a própria Autarquia Previdenciária, em decorrência de fraudes relacionadas à adesão e ao desconto de mensalidades em benefícios previdenciários.

Em decorrência desse trabalho, foram apresentadas, dentre outras, as seguintes sugestões que foram incorporadas à rede de inteligência da Justiça Federal do Rio Grande do Norte:

- a) a comunicação ao MPF ou a outros co-legitimados ativos para a propositura de ações civis públicas nas hipóteses em que as Varas identificassem a existência de um número relevante de demandas repetitivas (atuação preventiva e de tratamento adequado das ações ajuizadas);
- b) a adoção, na fase de conhecimento ou nos fluxos de entradas dos processos, de despacho ou ato ordinatório determinando a emenda da inicial para a juntada de documentos que busquem coibir o ajuizamento de demandas anômalas ou abusivas (atuação preventiva e de tratamento adequado das ações ajuizadas);
- c) a implementação de novas ferramentas, a exemplo do domicílio judicial eletrônico, que é capaz de acelerar a citação e a comunicação de atos processuais nestas espécies de ações de massa ou repetitivas (tratamento adequado das ações ajuizadas);
- d) a padronização dos fundamentos jurídicos suscitados pelas partes e necessários ao julgamento dos feitos, de modo a possibilitar a resolução do elevado número de tais ações de forma célere, racional e/ou em prazo razoável (tratamento adequado das ações ajuizadas);
- e) na fase de cumprimento de sentença ou no fluxo de saída dos processos, sendo infrutíferas medidas constritivas em desfavor das entidades associativas, determinar a expedição de ofício ou o contato via e-mail para o Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão DIRBEN/INSS, com o requerimento do bloqueio e repasse de eventuais créditos que as entidades associativas conveniadas ainda tenham a receber;
- f) o monitoramento trimestral pelo Centro de Inteligência, a fim de acompanhar a eficácia das medidas implementadas pelas varas, mediante análise dos seguintes indicadores: f.i) quantitativo de novas distribuições relacionadas ao tema nas varas federais da SJRN; f.ii) percentual de processos extintos sem resolução de mérito em razão da ausência dos documentos mínimos exigidos para fins de processamento das demandas; f.iii) percentual de execuções bem-sucedidas diretamente contra as associações e sindicatos,;
- g) a realização de uma reavaliação completa após seis meses da implementação das medidas sugeridas, com possível revisão e aperfeiçoamento dos procedimentos adotados;
- h) o acompanhamento dos julgamentos dos incidentes de uniformização da jurisprudência no âmbito da Turma Regional de Uniformização da 5ª Região e do tema 326 da Turma Nacional de Uniformização;

- i) a submissão da presente Nota Técnica à aprovação, pelo painel eletrônico do Centro Local de Inteligência, para sua integração à Rede de Inteligência da Justiça Federal da 5ª Região, possibilitando sua expansão e adaptação às demais Seções Judiciárias;
- j) o encaminhamento da presente Nota Técnica ao Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, para conhecimento e deliberação, tendo em vista o alto risco do aumento da litigiosidade acerca do tema, de modo a possibilitar a adoção de medidas nacionalmente coordenadas que venham a construir uma solução estrutural sobre o tema;
- k) o envio desta Nota Técnica ao Desembargador Federal Coordenador dos JEFs na 5ª Região, ao Juiz Federal Relator do Tema n.º 326 na TNU, aos Juízes Coordenadores dos JEFs nas Seções Judiciárias na 5ª Região, aos Coordenadores dos Centros de Inteligência das Seções Judiciárias na 5ª Região e aos Juízes Relatores dos Incidentes de Uniformização da Jurisprudência na TRU da 5ª Região.

Durante o período de elaboração, aprovação e publicação da Nota Técnica nº 03/2025, alguns fatos relevantes ocorreram. [O primeiro deles foi a deflagração, em 23 de abril de 2025, de operação policial que buscou investigar criminalmente o esquema de fraudes em descontos associativos](#) noticiado neste trabalho, com a divulgação de impactos financeiros que podem chegar ao montante de R\$ 6,3 bilhões de reais.

No que se refere a essa circunstância, é importante mencionar que a atividade de monitoramento da quantidade de novas ações relativas ao tema no âmbito da 5ª Região (sugestão indicada pelo item “f” da Nota Técnica 3/2025), demonstrou significativo aumento após a deflagração da operação “Sem Desconto”. Tal fato indica que a publicização da investigação e do plano do governo federal de ressarcir os segurados e beneficiários lesados podem ter contribuído para um aumento ou reforço imediato da judicialização.

O segundo fato relevante ocorrido após a divulgação da Nota Técnica 3/2025 foi o ajuizamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 1.236, por parte da Presidência da República, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na qual o Poder Executivo requereu a declaração de inconstitucionalidade de decisões judiciais que teriam promovido a indevida ou excessiva responsabilização do INSS em virtude dos fatos noticiados.

Destaque-se que foi celebrado, nesta ADPF, um acordo interinstitucional com repercussões relevantes sobre a definição de responsabilidades do INSS e das entidades privadas envolvidas, o qual resultou na definição do ressarcimento administrativo simples dos descontos indevidos e na determinação de suspensão da prescrição e dos processos até o término da ação.

Como consequência da ADPF 1.236 e do acordo interinstitucional noticiado nos referidos autos, foi possível identificar, por sua vez, uma tendência de diminuição da quantidade de novas ações no âmbito da 5ª Região.

Por fim, é importante mencionar que a Nota Técnica nº 03/2025 foi submetida ao Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. É com base nesse contexto de relevantes fatos supervenientes e de nacionalização do trabalho até aqui desenvolvido que se apresenta esse primeiro relatório de supervisão de

aderência, dentro do prazo inicialmente sugerido no item “g” da NT 3/2025 – seis meses da data da publicação inicial.

II - METODOLOGIA E DILIGÊNCIAS

No que se refere à metodologia utilizada para a reavaliação do tema e de suas conclusões, optou-se, novamente, pelo método exploratório[1], com o uso de técnicas de observação, de produção de dados empíricos, reuniões, entrevistas e estudos de caso, para a discussão conjunta do problema e das possíveis soluções relativas à judicialização dos descontos associativos, com o levantamento de dados e informações consideradas essenciais para a reapreciação da matéria.

Em conjunto com o método exploratório, foram utilizadas, ainda, algumas premissas estabelecidas pelas teorias do experimentalismo decisório[2], que se baseiam na abertura do processo à participação de todos aqueles que possam contribuir para a elaboração de soluções e na contínua revisão das propostas apresentadas, com a modificação daquelas que não tenham alcançado os objetivos estabelecidos e a manutenção e reforço das que tenham obtido resultados positivos ou esperados.

Ressalte-se que o uso de tais métodos de trabalho são especialmente indicados para casos complexos e policêntricos, como o que ora se analisa, tendo em vista as inúmeras variáveis, contingências e sucessões de novas circunstâncias que devem ser consideradas na atividade de monitoramento das medidas sugeridas e/ou implementadas[3].

Com base nos métodos acima descritos, a primeira diligência que se revelou necessária para os subscritores da presente Nota Técnica foi a avaliação da eficácia de parte das medidas originariamente sugeridas na NT 3/2025. Algumas sugestões apresentadas foram imediatamente cumpridas, como as que indicavam a submissão da Nota Técnica à votação e o seu envio, logo após a aprovação, para os órgãos que estão trabalhando com o tema.

Por tais motivo, optou-se por analisar, especificamente, as sugestões inicialmente apresentadas que se revelaram mais complexas, desafiadoras ou relevantes, quais sejam:

- i) a sugestão de comunicação da hipótese de litigância massiva e reiterada para o MPF, de modo a viabilizar eventual propositura de ação coletiva;
- ii) a sugestão de monitoramento contínuo da quantidade de novas ações e dos resultados dos processos;
- iii) a sugestão de fluxos de procedimento para tratamento e tramitação adequada dos processos.

Além dessas medidas de reavaliação em sede de supervisão de aderência, foram considerados, no presente relatório, a ocorrência de fatos supervenientes, como a celebração do acordo interinstitucional para ressarcimento simplificado dos descontos indevidos e a ordem de suspensão nacional dos processos estabelecidas na ADPF 1.236, já que tais circunstâncias promoveram significativas alterações no cenário de tramitação de processos que foi inicialmente considerado para a elaboração da NT 3/2025.

Destarte, para tentar compreender os impactos desse novo cenário de suspensão dos processos, os signatários desta Nota Técnica elaboraram um formulário com perguntas e respostas que foi respondido pelos juízes da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, no qual os magistrados foram indagados sobre os procedimentos, fluxos e entendimentos adotados antes e após a decisão proferida na ADPF 1.236.

As respostas ao formulário demonstram que há certa divergência de fluxos e entendimentos em relação a tipos específicos de processos que será abordada na seção de análise. Os dados obtidos parecem indicar, ainda, a real possibilidade de divergências semelhantes em outras Seções Judiciárias ou em outras Regiões.

Também foi realizado um estudo de caso com medidas de tratamento mínimo das ações em uma das unidades jurisdicionais da JFRN, que teve como objetivo verificar o número de adesões ao acordo firmado pelo STF na ADPF 1.236. O estudo de caso teve a intenção de verificar se, diante dos parâmetros firmados no acordo, é possível, cumprindo seus estritos termos, iniciar uma desjudicialização do tema e redução do acervo existente nas varas previdenciárias.

Ainda com o objetivo de compreender como tais questões vêm sendo enfrentadas no âmbito de outros Tribunais Regionais Federais, e diante da afetação do tema no âmbito do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, foram realizadas entrevistas com membros dos Centros de Inteligência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e da Seção Judiciária de São Paulo, na capital do referido Estado.

Tais entrevistas tiveram por objetivo a obtenção de dados e informações sobre a forma de enfrentamento da litigância anômala dos descontos associativos em outras realidades distintas da 5ª Região.

Destaque-se que a experiência do TRF-4ª Região é especialmente relevante em virtude da *expertise* dos juízes federais do referido Tribunal com a criação de centrais ou núcleos responsáveis pelo recebimento e processamento de demandas repetitivas e massificadas.

Com efeito, a opção pela criação de núcleos, centrais ou órgãos de apoio para o processamento padronizado e uniforme das demandas de descontos associativos parece ser uma opção legítima e promissora de enfrentamento a essa questão que se contrapõe, por exemplo, a eventuais manifestações dissonantes ou não uniformizadas que ocorrem nos casos de tramitação separada ou pulverizada desses processos.

Além disso, os membros dos Centros de Inteligência da 4ª Região apresentaram aos Relatores interessantes perspectivas de diálogos com a Procuradoria Geral Federal para a criação de fluxos automatizados de comunicação, por parte do INSS, da adesão dos autores ao acordo interinstitucional celebrado no âmbito da ADPF 1.236.

Por sua vez, o Centro de Inteligência da Seção Judiciária de São Paulo, localizado na capital do referido Estado, também constitui um importante marco comparativo em termos de aprendizagem e avaliação em relação às estratégias e vicissitudes que envolvem o tema dos descontos associativos, tendo

em vista a relevância quantitativa e qualitativa da referida Seção Judiciária em termos de número de processos recebidos e julgados e da consolidação de experiências exitosas no tratamento da litigância de massa e repetitiva.

Foi a partir do diálogo com o Centro de Inteligência da Seção Judiciária de São Paulo, por exemplo, que os subscritores desta Nota Técnica obtiveram *insights* e informações relevantes sobre a perspectiva mais ampla que se deve adotar na análise do tema, de modo a se pensar em políticas de tratamento adequado dessas demandas que envolvam a possibilidade de migração ou transferência parcial ou total dessa situação de macrolitigiosidade para a Justiça Estadual.

Diante de tal situação, os subscritores da presente Nota Técnica também entenderam ser importante a utilização dos paradigmas da teoria do pensamento sistêmico para analisar a litigiosidade das fraudes em descontos associativos sob a perspectiva de um modelo complexo e interconectado, com propriedades coletivas e dinâmicas que podem ser comparadas a um verdadeiro organismo vivo^[4].

Antes de encerrar o presente tópico, os subscritores gostariam de agradecer aos juízes da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte e aos colegas dos Centros de Inteligência do TRF-4ª Região e da Seção Judiciária de São Paulo, pelas valiosas informações e contribuições apresentadas.

A abertura ao diálogo e o espírito de colaboração dos juízes federais que participaram da resposta aos formulários e das entrevistas gravadas constituem a essência do modelo de trabalho dos Centros de Inteligência.

Os membros do CIJFRN também entendem ser importante registrar o irrestrito apoio, o suporte e diálogo aberto com os Desembargadores e membros da Rede de Inteligência e da Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, dentre os quais se destacam, pela relevância de suas contribuições, as participações da Vice-Presidente e Coordenadora da Rede de Inteligência da 5ª Região, Dra. Joana Carolina Lins Pereira, do Corregedor do TRF-5ª Região, Desembargador Federal Leonardo Resende Martins, e do Juiz Auxiliar da Corregedoria, Thiago Mesquita.

Os agradecimentos também devem ser estendidos à acolhida e à interlocução sempre respeitosa de todos os membros do Grupo Operacional e Decisório do Centro Nacional de Inteligência, aqui representados na pessoa de sua Coordenadora, a Juíza Federal Vânia Moraes.

III – REANÁLISE DAS SUGESTÕES INICIAIS E RESULTADOS DAS NOVAS DILIGÊNCIAS

De acordo com a contextualização e a metodologia apresentadas nos itens anteriores, entende-se que já é possível passar para a etapa de reavaliação de parte das sugestões inicialmente apresentadas na Nota Técnica 3/2025 e de análise das novas diligências realizadas. Para facilitar o trabalho, a reavaliação das medidas sugeridas será separada em subitens específicos, os quais serão tratados da forma mais objetiva e sucinta possível.

III.1 – Sugestão de comunicação ao MPF e a outros co-legitimados ativos para a propositura de ações civis públicas

Em relação a essa primeira sugestão, a expectativa e o objetivo de curto prazo estabelecido na Nota Técnica 3/2025 era que:

a comunicação dos fatos ao MPF para eventual propositura de ação coletiva (art. 139, X, do CPC) (...) seja capaz de promover, nos casos em que o *Parquet* resolver dar encaminhamento a tais demandas, na resolução mais ampla, efetiva e isonômica da questão, **com a possibilidade, por exemplo, de celebração de negócio jurídico processual que envolva a reparação simplificada dos prejuízos sofridos pelos segurados e beneficiários do INSS e que resulte na possível diminuição do número de novas ações individuais**[\[5\]](#)

Sem prejuízo da relevância da medida sugerida, no que se refere especificamente à atuação do Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte, foi comunicado o arquivamento da representação encaminhada, tendo em vista a prévia judicialização da questão, na área cível e criminal, em outros órgãos do Ministério Público Federal no Espírito Santo e no Distrito Federal (vide Anexo I). Tal situação ocasionou, de acordo com o entendimento do MPF/RN, a prevenção da atuação de tais unidades.

Mesmo sem a ocorrência do resultado esperado no contexto específico da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, é importante pontuar que houve a adoção de providência semelhante no âmbito da ADPF 1.236: a celebração de acordo interinstitucional para o ressarcimento simplificado dos prejuízos sofridos por segurados e beneficiários do INSS, o qual já resultou na diminuição do ajuizamento de novos processos no âmbito da 5ª Região, conforme será abordado adiante.

Por tais motivos, conclui-se que essa primeira diligência sugerida pela Nota Técnica 3/2025 não obteve o êxito esperado no âmbito local, mas que houve o atingimento de tal resultado por vias transversas, em virtude de providências semelhantes adotadas a nível nacional.

III.2 – Monitoramento contínuo da quantidade de novos processos

A segunda sugestão apresentada na Nota Técnica originária que se entende ser digna de registro e objeto de reanálise, é a atividade de monitoramento contínuo da quantidade de novas ações, a qual foi estabelecida como medida ou diretriz sugerida no item “f” da NT 3/2025.

No que se refere a essa sugestão, é importante pontuar que a atividade de monitoramento da quantidade de processos, com base em dados extraídos do sistema de *bussiness intelligence* do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, caracterizou-se como medida essencial para a própria identificação dessa hipótese de litigância anômala ou extraordinária, tendo confirmado as impressões iniciais dos subscritores, que haviam notado o incremento das demandas relativas aos descontos associativos em benefícios previdenciários.

Foi com base nesse monitoramento inicial, realizado a partir da identificação e inserção no sistema de

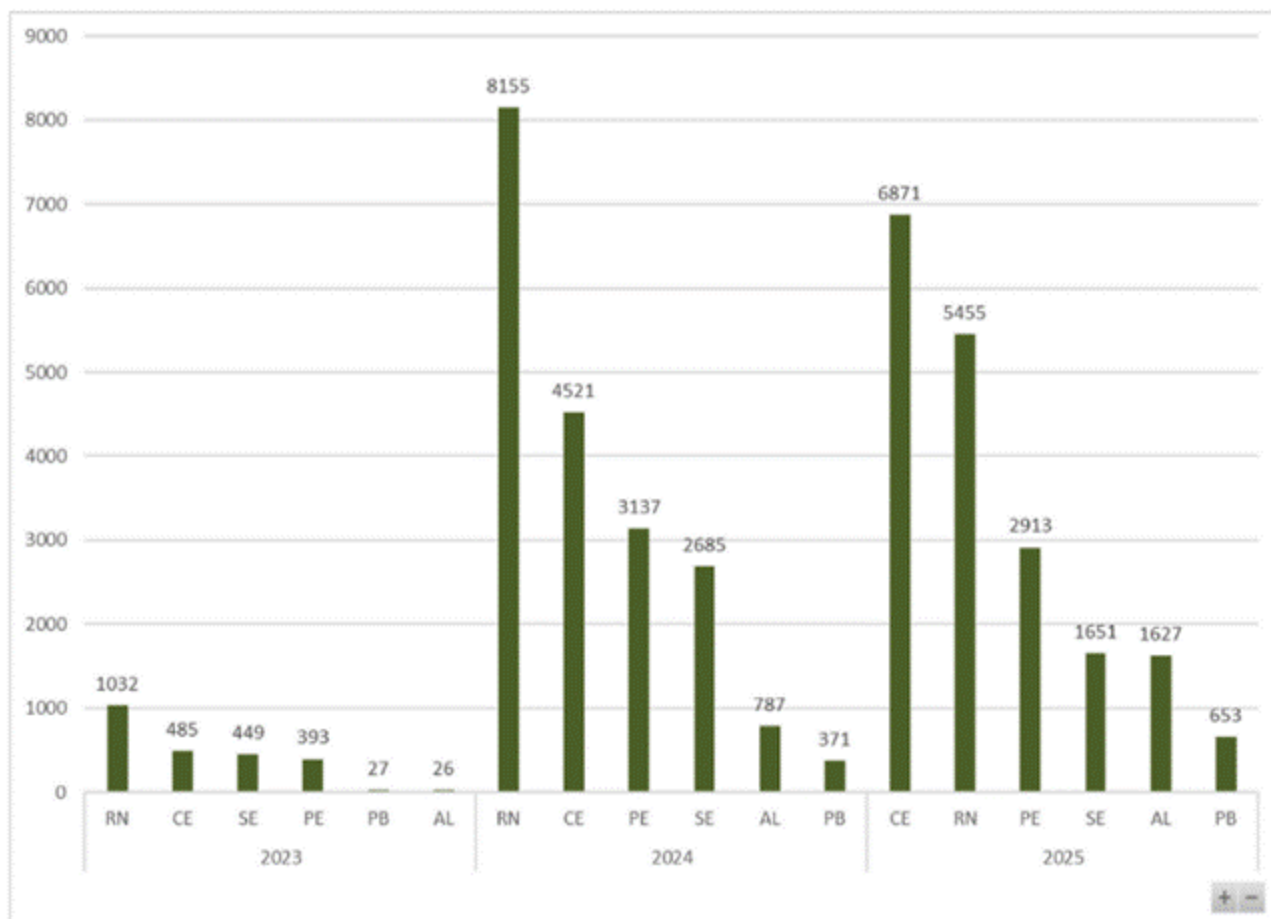
bussinesse intelligence (BI) dos CNPJs das associações demandadas e da análise dos assuntos cadastrados nos processos, que os signatários deste relatório puderam identificar um aumento progressivo e gradual das ações relativas a descontos associativos em cerca de 30% (trinta por cento) da quantidade de novos processos distribuídos no âmbito da 11ª e 12ª Varas Federais do Rio Grande do Norte.

Além disso, é importante pontuar que essa atividade que começou de forma localizada, com base no mapeamento da quantidade mensal de novos processos distribuídos a duas Varas situadas no interior do Estado, foi posteriormente ampliada, por sugestão da Rede de Inteligência e da Corregedoria do TRF-5ª Região, que também apoiaram a iniciativa ao promoverem ajustes no painel BI para facilitar a obtenção dos dados.

A partir dessa expansão, a atividade de monitoramento passou a abranger levantamentos mais complexos de dados estruturados de distribuição mensal e anual, com informações comparativas em relação à quantidade de ações distribuídas em todas as Seções Judiciárias que compõem o Tribunal Regional Federal da 5ª Região - Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Pernambuco, Sergipe e Alagoas.

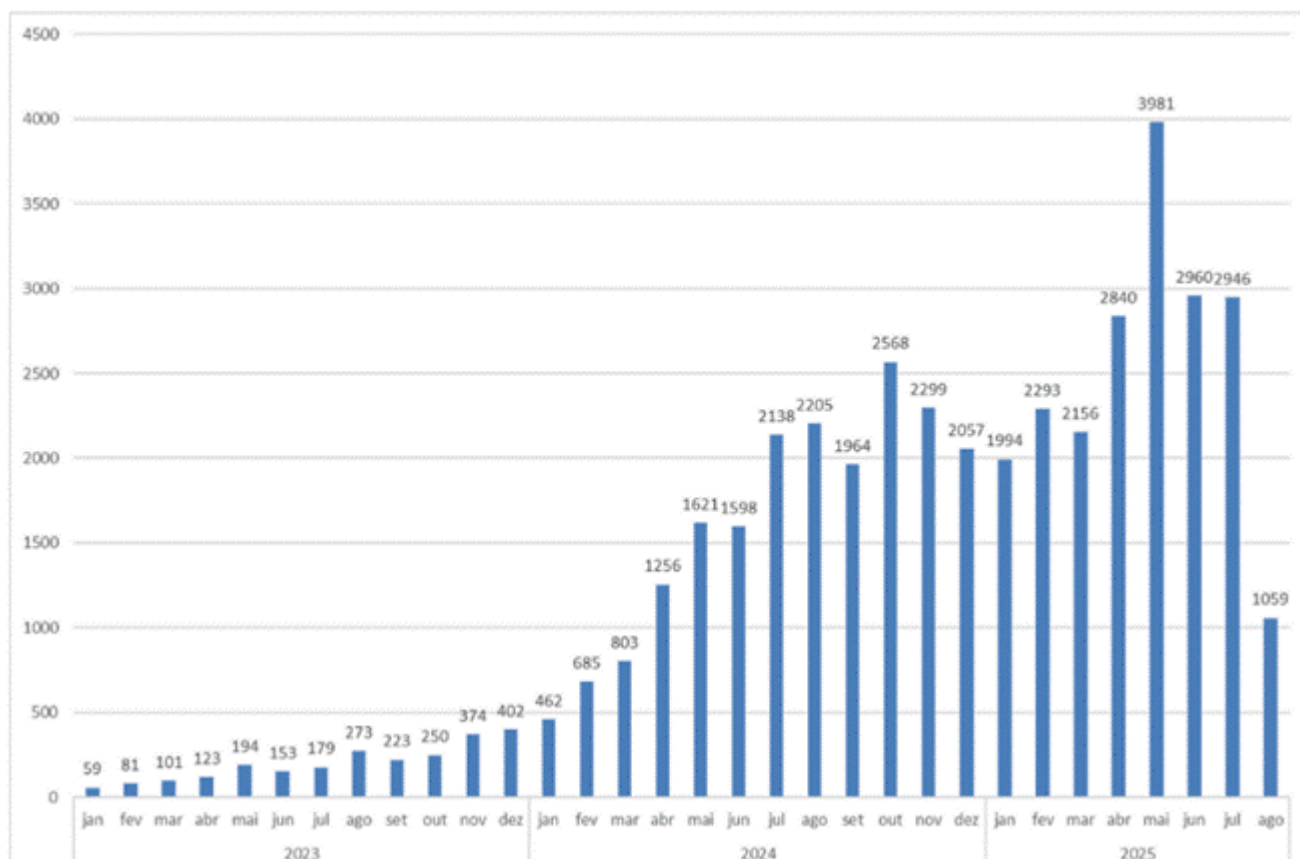
Destaque-se que a expansão da atividade de monitoramento possibilitou uma melhor compreensão da dinâmica e organicidade da litigância dos descontos associativos.

A título de exemplo, a partir dos dados e dos gráficos elaborados, foi possível identificar uma explosão na judicialização dessas demandas no Estado do Rio Grande do Norte no ano de 2024 (8.155 processos), com uma transferência dessa liderança em 2025, em termos de quantidade de novas ações, para o Estado do Ceará (6.871 processos, em dados consolidados até julho/2025):



Distribuição anual de novas ações de descontos associativos por Seção Judiciária no âmbito do TRF-5ª Região. Fonte: relatório de monitoramento do CIJFRN do mês de julho de 2025.

Outro dado empírico relevante, obtido a partir da atividade de monitoramento contínuo, é a verificação da tendência de aumento acentuado de novas ações após a deflagração da operação “Sem Desconto”, no final do mês de abril de 2025, e a diminuição igualmente acentuada dos novos casos após o acordo e a decisão homologatória de suspensão dos processos proferida pelo STF na ADPF 1.236:



O gráfico de novas ações na 5ª Região aponta para os impactos da operação da Polícia Federal no dia 23.04.2025, que consequentemente ocasionou o aumento de novos processos a partir de maio de 2025, bem como os efeitos da decisão em sede de liminar na ADPF nº 1.236/STF, proferida no dia 03.07.2025, que, de modo contrário, aponta para uma diminuição do número de novas ações, a qual já se percebe de forma bastante acentuada na quantidade de novos processos no mês de agosto de 2025. Fonte: relatório de monitoramento do CIJFRN do mês de agosto/2025.

Acresça-se que os dados indicativos da diminuição da quantidade de novas ações no âmbito da 5ª Região, após a homologação do acordo interinstitucional e a decisão de suspensão dos processos no STF convergem, em grande medida, com as informações obtidas pelos Relatores desta Nota Técnica junto à gestão do INSS, por intermédio da Corregedoria da Justiça Federal, as quais apontam para um alto índice de adesão dos segurados e beneficiários do INSS ao acordo simplificado estabelecido no âmbito da ADPF 1.236.

Deveras, os dados obtidos evidenciam índices expressivos de adesão ao ressarcimento em praticamente todas as unidades federativas. Em média, observa-se que cerca de 47,8% dos segurados considerados aptos aderiram ao acordo, percentual que se mantém estável em estados como Rio Grande do Norte (49,9%), Ceará (46,7%) e São Paulo (51,6%).

Destarte, é possível concluir que a sugestão de monitoramento apresentada na NT 3/2025 tem sido efetiva e com resultados positivos, inclusive após a sua ampliação, uma vez que tem possibilitado a compreensão do fenômeno da litigiosidade dos descontos associativos sob uma perspectiva sistêmica e orgânica, de modo a identificar as tendências de aumento, de queda ou de migração da quantidade de ações entre locais ou Seções Judiciárias distintas.

A título de sugestão de reforço a essa atividade essencial para o estabelecimento de políticas e estratégias judiciais adequadas, entende-se que seria importante, em primeiro lugar, encaminhar ao Supremo Tribunal Federal a cópia do relatório de monitoramento na 5ª Região e dos dados obtidos no âmbito do Centro Nacional de Inteligência e da Corregedoria da Justiça Federal, uma vez que o compartilhamento de dados indicativos da efetividade do acordo interinstitucional e da decisão de suspensão dos processos constitui informação relevante, que pode reforçar e embasar os próximos passos nos processos em tramitação naquele Tribunal.

Além disso, durante a entrevista realizada com os membros dos Centros de Inteligência da Seção Judiciária de São Paulo, foi apresentada uma outra perspectiva considerada promissora, que é a sugestão da ampliação da atividade de monitoramento para todos os membros da Rede de Inteligência da Justiça Federal, bem como para os Centros de Inteligência da Justiça Estadual.

A possibilidade desse monitoramento conjunto ou interinstitucional, o qual pode funcionar sob diversas perspectivas, como com base no compartilhamento de dados gerais entre as instituições ou a partir da criação de relatórios de alerta ou de observação para situações anômalas ou abusivas, demonstra ser especialmente relevante diante de situações de conflitos de competência e/ou de duplicidade de ações que foram relatadas pelo(a) juiz(a) entrevistado(a) e que também já haviam sido identificadas na Nota Técnica 3/2025.

Acresça-se que tal situação pode se tornar ainda mais frequente, em virtude da decisão do Supremo de promover a suspensão dos processos de descontos associativos no âmbito da Justiça Federal, mas com a manutenção da possibilidade do ajuizamento imediato e autônomo de ações exclusivamente contra as associações privadas no âmbito da Justiça Estadual.

Destarte, os signatários da presente Nota Técnica supervisão de aderência sugerem a ampliação das medidas de monitoramento, com o compartilhamento dos dados obtidos com o Exmo. Sr. Ministro Relator da ADPF 1.236 e o estímulo ao desenvolvimento de atividades de monitoramento semelhante, inclusive de forma cooperada ou interinstitucional, por parte dos membros da Rede de Inteligência da Justiça Federal e dos Centros de Inteligência da Justiça Estadual.

III.3 - Adoção de fluxos padronizados na entrada e saída dos processos de descontos associativos

Em relação à adoção de fluxos padronizados na entrada e saída de processos sugeridos pela NT 3/2025, os quais incluem, por exemplo, a determinação de juntada do histórico de créditos do INSS, de planilha demonstrativa com o valor total e discriminado, a comprovação do pedido de exclusão dos descontos associativos e a realização de contatos com o INSS para a obtenção de valores devidos às associações na fase de cumprimento de sentença, observa-se que houve uma significativa alteração das circunstâncias fáticas que justificam a reavaliação desse fluxo de processamento.

Com efeito, a primeira circunstância relevante e superveniente foi a própria deflagração da operação “Sem Desconto”, a qual resultou na suspensão de todos os acordos de cooperação técnica que ainda estavam vigentes com as associações demandadas, de modo a obstar o ressarcimento dos valores devidos

aos segurados por intermédio dos créditos a serem recebidos por tais associações. Tal fato, além de ter sido amplamente noticiado pelos meios de comunicação, foi confirmado em ofício enviado pelo INSS ao CIJFRN (Anexo II).

A segunda circunstância relevante e superveniente foi o acordo celebrado pelo INSS no âmbito do STF e a decisão de suspensão de todas as ações proferida na ADPF 1.236. Isso porque os fluxos de entrada e de saída foram pensados em um cenário de processos ativos e em tramitação, o qual foi significativamente alterado após o acordo interinstitucional celebrado com o INSS e a decisão de homologação do acordo e de suspensão de todas as ações (Anexo III).

A ocorrência de tal situação levou, inclusive, à realização de diligências subsequentes para estudo e avaliação das medidas que deveriam ser estabelecidas pelos Centros de Inteligência diante desse novo cenário.

Desde o início dessa nova etapa de reavaliação, foram identificados dois contextos relevantes de análise de diligências a serem empreendidas, após a ordem de suspensão nacional dos processos:

- i) a manutenção dos feitos já distribuídos e das novas ações ajuizadas em cada uma das unidades jurisdicionais responsáveis pelo recebimento de tais processos;
- ii) a possibilidade de criação de centrais ou unidades específicas de apoio para o recebimento e tratamento de tais ações no âmbito dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (CEJUSCs) ou de outro órgão especificamente criado para essa finalidade, tal como já foi feito pelo TRF-4ª Região em ações relativas ao FGTS e às próprias ações de descontos associativos.

Para a obtenção dos dados empíricos capazes de subsidiar a análise dos contextos acima descritos, os subscritores da presente Nota Técnica elaboraram um formulário com perguntas e respostas que foi aplicado no âmbito da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, Seção Judiciária na qual se mantém a tramitação pulverizada das ações relativas a descontos associativos.

Por sua vez, no que se refere à opção pela tramitação conjunta ou centralizada, foram realizadas entrevistas gravadas com os membros integrantes dos Centros de Inteligência do TRF-4ª Região e da Seção Judiciária de São Paulo, na capital do Estado, conforme anteriormente indicado (ANEXO VI).

Em relação aos dados obtidos com os formulários de pesquisa aplicado no âmbito da JFRN (ANEXO VII), cumpre mencionar que ele foi respondido por 25 (vinte e cinco) dos 28 (vinte e oito) magistrados que integram a Seção Judiciária, circunstância que evidencia uma ampla adesão à metodologia.

Dos 25 magistrados que responderam ao formulário, 68% (17 magistrados) já processaram ou julgaram demandas relacionadas a fraudes de descontos associativos, indicando que a maioria tem experiência direta com essa matéria, o que confere robustez e legitimidade às respostas coletadas.

Um primeiro dado relevante diz respeito à conduta dos juízes entrevistados em relação às ações ajuizadas após o acordo e a decisão de suspensão proferida na ADPF 1.236: 53% dos magistrados entrevistados (nove juízes) estão extinguindo integralmente os novos processos por falta de interesse processual, ao passo que 18% dos magistrados estão suspendendo essas ações, antes mesmo da prévia citação das partes ou após a citação dos réus.

A postura em relação às ações já em tramitação e com contestação apresentada, mesmo que por apenas uma das partes, apresenta um grau maior de divergência. Com efeito, 35% dos juízes e juízas estão suspendendo esses feitos, com prévia intimação da parte autora para se manifestar sobre a adesão ao acordo; 24% estão suspendendo as ações, sem intimação da parte para manifestação quanto à pretensão de aderir ao acordo; 18% dos entrevistados afirmaram estar adotando outras medidas diferentes.

Na execução de sentenças transitadas em julgado, 47% dos respondentes estão suspendendo o cumprimento de sentença e 24% estão determinando o cumprimento integral.

No que se refere aos julgamentos de mérito, verificou-se que há uma predominância de opiniões pela procedência dos pedidos, com a condenação principal das associações e subsidiária do INSS. Tal entendimento é adotado por 76% dos entrevistados, enquanto apenas 18% aplicam a condenação solidária da autarquia.

Indagou-se, ainda, qual a postura do magistrado quando o INSS ou as Associações apresentam termos de autorização dos descontos nos processos. 65% dos respondentes tendem a considerar válidos esses termos e julgar improcedente os pedidos, ao passo que 35% determinam a instrução do processo. Entre os que determinam instrução, as diligências mais comuns são:

- i) intimação para apresentação de metadados comprobatórios da assinatura do termo por parte dos segurados ou beneficiários do INSS (localização por georreferenciamento, por exemplo), medida adotada por 24% dos entrevistados;
- ii) intimação da parte ré para juntada dos documentos apresentados por ocasião da assinatura do termo, prática que também é adotada por 24% dos juízes e juízas;
- iii) realização de perícia grafotécnica, a qual é determinada por 19% dos magistrados entrevistados;
- iv) designação de audiência, as quais são promovidas por 10% dos magistrados entrevistados.

Além dos dados já apresentados, é importante pontuar 24% dos entrevistados costumam determinar a produção de outras diligências probatórias não especificadas. Há unanimidade na opinião dos entrevistados

no que se refere à importância do tratamento uniforme do tema dos descontos associativos (100% dos entrevistados apresentaram tal resposta).

Quanto a instrumentos concretos de uniformização, os entrevistados destacaram, por ordem de importância, a uniformização da jurisprudência no âmbito da TRU, da TNU ou dos Tribunais Superiores (essa é a medida mais relevante para 46% dos entrevistados), a definição de fluxo de tramitação padronizado (36% dos entrevistados) e a opção pela centralização dessas demandas em um núcleo, órgão ou juízo específico (18% dos entrevistados).

Os dados obtidos a partir do contexto da tramitação pulverizada de processos na JFRN apontam para alguns aspectos positivos e negativos. Sob o ponto de vista negativo, observa-se que há uma maior tendência às divergências em termos de procedimentos e de entendimentos de mérito, os quais podem gerar certa tensão ou conflito com o princípio da isonomia, aqui analisado sob a perspectiva da macrojustiça da exigência de julgamentos similares para demandas idênticas ou parecidas[6].

Além disso, é razoável concluir que essa ausência de uniformidade em termos de procedimento e julgamento demanda maior tempo e recursos do Poder Judiciário na tentativa de unificação de tais questões, a qual somente poderá ocorrer a nível recursal, em segunda instância ou nas instâncias superiores.

Por outro lado, há um aspecto positivo que pôde ser constatado a partir dos dados obtidos na pesquisa, que é a existência de diversas iniciativas importantes que buscam conferir um tratamento mínimo a essa hipótese de litigância anômala ou extraordinária. Nesse sentido, diversos posicionamentos mencionados pelos entrevistados podem ser objeto de análise, reflexão e reprodução.

A título de exemplo, durante as entrevistas realizadas com os juízes integrantes dos Centros de Inteligência, a opção pela extinção dos processos ajuizados após a ordem de suspensão da prescrição e dos processos proferida na ADPF 1.236, a qual foi proferida por parte dos juízes que responderam aos formulários com base na determinação do Supremo de *“proteger os interesses dos beneficiários que serão ressarcidos, sem necessidade de ingresso no Poder Judiciário”* (p. 20), demonstrou ser uma alternativa de interesse de tais magistrados que aparentemente não havia sido vislumbrada no cenário de centralização e suspensão dos processos.

Há, inclusive, estudo de caso com levantamento de dados produzido pela 11ª Vara Federal, o qual integra um dos anexos desta Nota Técnica (ANEXO V), que demonstra a ocorrência de um elevado índice de resolução de processos em virtude da adesão e da comunicação dos acordos por iniciativa da juíza titular da referida unidade.

Por outro lado, o segundo contexto analisado, de tramitação conjunta ou centralizada, tem o potencial de conferir maior coesão e uniformidade no processamento e julgamento desses feitos. Nesse sentido, em uma das entrevistas realizadas, o(a) entrevistado(a) 1 afirmou que *“a ideia da central é sempre uniformizar e gerar isonomia”* e que no caso dos descontos associativos *“se pensou em mandar todas as ações para a Central, independentemente da fase”*, já que *“a triagem [...] seria feita na Central”*.

As entrevistas realizadas apontaram, ainda, um significativo êxito do TRF-4ª Região com a opção da centralização em outros casos semelhantes. De acordo com o(a) entrevistado(a) 2, “na 4ª Região há vários casos de sucesso de centralização, como o FGTS, o núcleo de benefícios por incapacidade, núcleo dos processos de saúde, central dos processos suspensos de execução fiscal”.

No entanto, no que se refere especificamente à questão dos descontos associativos, os subscritores dessa Nota Técnica puderam constatar que houve a criação da central de processamento dessas demandas, mas ainda não houve a sua efetiva implementação, razão pela qual não há evidências suficientes que possibilitem uma análise mais profunda dos impactos ou efeitos de tal medida para as ações dos descontos associativos em benefícios previdenciários.

Além disso, restou evidente que a criação de tais órgãos apresenta algumas dificuldades em virtude da escassez de recursos humanos, financeiros e materiais. Destarte, caso haja a opção por essa estratégia de tratamento da litigância anômala dos descontos associativos, é importante que seja fornecido apoio institucional, com a designação de um número adequado de juízes e de servidores, além de disponibilização de uma estrutura física e até mesmo o custeio de eventuais despesas relacionadas à criação e ao funcionamento de tal estrutura.

Uma segunda desvantagem que pôde ser constatada no atual modelo de centralização ou de tramitação conjunta das ações de descontos associativos é a ausência de diligências, pelo menos até o presente momento, que sejam capazes de conferir ou caracterizar um tratamento mínimo às ações que vêm sendo ajuizadas.

Nesses termos, a informação que os subscritores desta Nota Técnica extraíram das respostas obtidas com os juízes dos Centros de Inteligências do TRF-4 e da Seção Judiciária de São Paulo, na capital do referido Estado, a qual funciona sob o modelo de secretaria única, é que os processos antigos e novos se encontram suspensos e em compasso de espera da definição da decisão definitiva do STF na ADPF 1.236.

Na opinião dos subscritores, é importante que se tente conferir o tratamento que é possível na atual situação dos processos, seja para verificar se a parte preenche os requisitos mínimos para o ajuizamento da demanda, ou para analisar se ela juntou documentos considerados essenciais ou indispensáveis à propositura da ação, como a procuração atualizada, a comprovação de residência ou domicílio na sede da Seção Judiciária, a juntada de elementos que demonstrem, *in status assertionis*, a ocorrência dos descontos, até a avaliação de estratégias de maior complexidade jurídica, como a possibilidade ou não de extinção dos novos processos com base na decisão proferida pelo Min. Dias Toffoli na ADPF 1.236.

A título de exemplo, tal situação se mostrou positiva no estudo de caso realizado na 11ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, tendo resultado na redução de 30% do acervo das ações que tratam do tema, após a intimação das partes para informar a eventual adesão ao acordo. Considerando que tal informação foi solicitada, de forma individual, às partes autoras, vislumbra-se o incremento do potencial de tratamento do acervo mediante integração das informações do INSS e das ações judiciais em curso, acerca da adesão ao acordo firmado na ADPF 1.236.

Destarte, a título de encaminhamento ou sugestão que respeite às peculiaridades e a autonomia de cada membro da Rede de Inteligência, de cada Tribunal Regional Federal ou das mais diversas Seções Judiciárias, entende-se que seria importante orientar aos membros da Rede Nacional que definam a estratégia a ser adotada em cada localidade ou região, ou seja, **se a o encaminhamento será pela tramitação pulverizada ou concentrada/centralizada dos processos de descontos associativos, com as vantagens e desvantagens potenciais de cada modelo, bem como para que haja uma avaliação sobre as diretrizes estratégicas a serem aplicadas a título de tratamento mínimo dessas demandas.**

Caso haja a opção pela tramitação pulverizada, é igualmente importante que sejam apresentadas sugestões de uniformização do procedimento e de observância aos precedentes que vão ao encontro da sugestão originariamente apresentada de padronização de fluxos e de entendimentos.

Em acréscimo às sugestões já apresentadas, cumpre mencionar que outra questão que se mostrou relevante nas entrevistas realizadas com os membros dos Centros de Inteligência do TRF-4, e que também se relaciona com a exigência de tratamento mínimo e adequado das demandas, é sobre a necessidade de se avançar na criação de fluxos automatizados de comunicação da adesão ao acordo previsto na ADPF 1.236 nos processos já ajuizados, tendo em vista a importância de tal medida para a futura resolução dos processos no prazo mais rápido possível.

Após a apresentação dessa relevante sugestão e iniciativa por parte dos membros do Centro de Inteligência do TRF-4, os signatários desta Nota Técnica buscaram maiores informações sobre o andamento de tais iniciativas no âmbito do INSS e da Procuradoria Geral Federal (PGF), porém obtiveram, até o momento, informações ainda pouco consolidadas.

Com efeito, em resposta às informações solicitadas pelos signatários deste relatório, o INSS e a PGF informaram estar trabalhando em fluxos de comunicação de dados de forma automática, via integração, por meio do PrevJud, com a apresentação de dados indicativos dos seguintes elementos: i) existência de requerimento administrativo para impugnação dos descontos; ii) identificação das associações ou entidades; iii) número do benefício sobre o qual incidem ou incidiram os descontos; iv) status do requerimento; v) existência de acordo; v) valor ressarcido, se houver.

Atualmente, a demanda está sob supervisão do Comitê Deliberativo do PrevJud, o qual inclui membro do CNJ, do INSS e da DataPrev. Há, contudo, algumas dúvidas ou questionamentos sobre a incidência das restrições da LGPD na comunicação coletiva ou massiva de tais dados que podem, eventualmente, atrasar o processo ou fluxo de comunicação da adesão aos acordos.

Além disso, na opinião dos subscritores, a criação do referido fluxo de comunicação automatizada poderia ser mais bem equacionada a partir de diálogos mantidos a nível do Centro Nacional de Inteligência ou até mesmo no âmbito da ADPF 1.236.

Por fim, considerando que não há, até o presente momento, ordem de suspensão em relação aos processos ajuizados exclusivamente em face das associações privadas no âmbito da Justiça Estadual, os subscritores da presente Nota Técnica entendem ser oportuno o compartilhamento das diretrizes originárias

de fluxo de processamento de demandas da NT 3/2025 com os Centros de Inteligência da Justiça Estadual, de modo a contribuir com o compartilhamento dos estudos realizados nessa matéria.

IV – CONCLUSÃO

CONSIDERANDO o aumento expressivo de ações judiciais movidas por segurados e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra associações e sindicatos de aposentados e pensionistas, bem como em desfavor o próprio INSS, em virtude de fraudes associadas à adesão e desconto de mensalidades indevidas;

CONSIDERANDO a aprovação da NT 3/2025, a qual inclui a sugestão de reavaliação de todas as medidas apresentadas no prazo de 6 (seis) meses de aprovação da referida nota e a adoção da etapa de supervisão de aderência;

CONSIDERANDO a afetação da NT 3/2025 ao Centro Nacional de Inteligência;

CONSIDERANDO a ocorrência de fatos supervenientes e relevantes, como a deflagração da operação Sem Desconto e seus desdobramentos e a celebração de acordo interinstitucional com ordem de suspensão de processos na ADPF 1.236

SUGERE o Centro Local de Inteligência da JFRN, em sede de primeiro relatório de reavaliação e supervisão de aderência da NT 3/2025:

a) o encaminhamento, ao Supremo Tribunal Federal, de cópia dos relatórios de monitoramento de novos processos de descontos associativos na 5ª Região (ANEXO IV) e dos dados obtidos no âmbito do Centro Nacional de Inteligência, os quais apresentam relevantes evidências de impactos positivos do acordo interinstitucional e da ordem de suspensão de processos emitidas na ADPF 1.236 na diminuição das novas ações, para fins de compartilhamento de dados considerados essenciais para subsidiar a atuação da Suprema Corte;

b) o estímulo à ampliação às medida de monitoramento e produção de dados relativos à quantidade de novos processos de descontos associativos, com a recomendação para que cada Centro Local de Inteligência da Justiça Federal entre em contato com o Centro da Justiça Estadual na sua localidade, para apresentar a NT 3/2025 e esta Nota Técnica de supervisão de aderência, bem como para propor eventual ação conjunta de monitoramento das ações relativas aos descontos associativos, de modo a acompanhar eventuais movimentos orgânicos ou sistêmicos de aumento, diminuição ou migração de demandas, repetição de ações ou situações de litigância anômala ou abusiva, as quais poderão ser informadas por intermédio de mecanismos de alerta ou informação;

c) a orientação aos membros da Rede Nacional de Inteligência para que definam a estratégia a ser sugerida em cada localidade ou região para o recebimento das ações relativas aos descontos associativos, ou seja, se a o encaminhamento será pela tramitação pulverizada ou concentrada/centralizada dos processos, bem

como para que haja uma avaliação sobre as diretrizes estratégicas a sempre aplicadas a título de tratamento mínimo dessas demandas, inclusive com orientações sobre a importância da uniformização de procedimentos e de entendimentos em caso de opção pela tramitação descentralizada;

d) a recomendação para que cada Centro Local de Inteligência da Justiça Federal informe ao Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal as providências tomadas e os resultados obtidos a partir das sugestões contidas nos itens “b” e “c”;

d) o reforço do canal de comunicação com o INSS e com a PGF para que sejam ampliadas as iniciativas para o estabelecimento de procedimentos automatizados de comunicação dos acordos em relação aos processos já ajuizados, de modo a se construir um mecanismo rápido e efetivo para a resolução desses processos após o fim da ordem de suspensão, inclusive mediante contatos a serem feitos no âmbito do Centro Nacional de Inteligência ou de solicitações direcionadas ao Relator da ADPF 1.236;

CAIO DINIZ FONSECA

Relator

EDUARDO SOUSA DANTAS

Relator

ELIENE GOMES PEDROSA HENRIQUE

Relatora

JÔNATAS SANTIAGO DE OLIVEIRA BARROS

Relator

MADJA DE SOUSA MOURA SIQUEIRA

Relatora

MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO

Relator

RANIERE LUIZ CAVALCANTE COSTA

Relator

WELLINGTON AUGUSTO INÁCIO DE ALMEIDA

Relator

[1] GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. **Métodos de pesquisa**. Universidade Alberta do Brasil – UAB/UFRGS. Curso de Graduação Tecnológica - Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural – SEAD/UFRGS. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. P. 35.

[2] Para maiores informações sobre as principais características do método experimentalistas, Cf.: SABEL, Charles F.; SIMON, William H. **Destabilization rights: how public law litigation succeeds**. Harvard Law Review, v. 117, n. 4, p. 1019, fev. 2004; DANTAS, Eduardo Sousa. **Ações Estruturais e o Estado de Coisas Inconstitucional: a tutela de direitos fundamentais em casos de graves violações pelo poder público**. Curitiba: Juruá, 2019. p. 140-149.

[3]

[4] FERRAZ, Taís Schilling. Problemas complexos são organismos vivos: a adoção da perspectiva sistêmica na atuação dos centros de inteligência. In: LUNARDI, F. C.; CLEMENTINO, M. B. M. (Coords.). **Inovação Judicial: fundamentos e prática para uma jurisdição de alto impacto**. Brasília: ENFAM, 2021. p. 413–434.

[5] RIO GRANDE DO NORTE. Centro Local de Inteligência da Justiça Federal. **Nota Técnica 3/2025: Ações repetitivas de desconstituição e indenização dom base em descontos indevidos em benefícios previdenciários realizados por associações e sindicatos**. Disponível em: <blob:https://centrodeinteligencia.jfrn.jus.br/e8a8a67d-80a7-445f-8161-237979fc978f>. p. 10.

[6] Sobre discussões envolvendo a necessidade de observância à isonomia e à macrojustiça no cenário de judicialização de políticas públicas, Cf.: SOUZA NETO, Cláudio Pereira. A justiciabilidade dos Direitos Sociais: críticas e parâmetros. In: **Direitos Sociais: fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. BARCELLOS, Ana Paula de. **Constitucionalização de Políticas Públicas em Matéria de Direitos Fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático**.



Documento assinado eletronicamente por **RANIERE LUIZ CAVALCANTE COSTA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 25/09/2025, às 16:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO SOUSA DANTAS, JUIZ FEDERAL/JUDICIÁRIA**, em 25/09/2025, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Madja de Sousa Moura Siqueira, JUIZ FEDERAL/ JUDICIÁRIA**, em 25/09/2025, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CAIO DINIZ FONSECA, JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO/ JUDICIÁRIA**, em 25/09/2025, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO, JUIZ FEDERAL/ JUDICIÁRIA**, em 25/09/2025, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JONATAS SANTIAGO DE OLIVEIRA BARROS, ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA**, em 26/09/2025, às 11:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **WELLINGTON AUGUSTO INÁCIO DE ALMEIDA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 26/09/2025, às 11:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ELIENE GOMES PEDROSA HENRIQUE, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA**, em 26/09/2025, às 12:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5407722** e o código CRC **5F9AF3C6**.

REVISÃO NOTA TÉCNICA n.º 03/2025

Centro de Inteligência - JFRN

ANEXO I

Promoção de arquivamento - Notícia de fato 1.28.000.000008-2025-78 - MPF



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE

Notícia de Fato nº. 1.28.100.000008/2025-78

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO

Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da 12ª. Vara Federal de Pau dos Ferros, informando a afetação, no Centro Local de Inteligência da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, do Tema nº. 064, que trata de ações ajuizadas por segurados e beneficiários do INSS contra associações de aposentados e pensionistas, bem como contra a própria Autarquia Previdenciária, em razão de alegadas fraudes relacionadas à adesão e ao desconto de mensalidades sobre benefícios da seguridade social.

Após a instauração do presente procedimento, foi encaminhada pelo Centro Local de Inteligência do Rio Grande do Norte/JFRN, a Nota Técnica nº. 003/2025, com as conclusões da análise do Tema nº. 064. Na oportunidade, identificou-se que a ocorrência de tais fraudes levaram ao ajuizamento de **6.512 novas ações** no âmbito da Seção Judiciária no período de janeiro de 2023 a setembro de 2024. Para além da análise quantitativa, algumas peculiaridades desses processos sugeriram, em uma análise inicial, a possível ocorrência de uma hipótese de litigância anômala ou predatória. Ao final, o Centro Local de Inteligência da JFRN sugere a adoção de várias ações para o enfrentamento da situação diagnosticada na Nota Técnica nº. 003/2025, destacando-se a que foi direcionada ao Ministério Público Federal, nos seguintes termos:

"a) a comunicação ao MPF ou a outros co-legitimados ativos para a propositura de ações civis públicas nas hipóteses em que as Varas identificarem a existência de um número relevante de demandas repetitivas envolvendo fraudes ou descontos associativos indevidos em benefícios previdenciários, com base no art. 139, X, do CPC, tendo em vista a possibilidade de obtenção de uma solução coletiva adequada para a questão que acarrete inclusive na diminuição do ajuizamento de novas ações (atuação preventiva e de tratamento adequado das ações ajuizadas)."

Após, analisando o feito, o 4ª. Ofício da Procuradoria da República no Município de Mossoró (PRM-MOSSORÓ) promoveu o declínio de atribuição da presente Notícia de Fato, por vislumbrar que, diante de *"possível ocorrência de dano regional, no caso em tela,*

eventual medida extrajudicial ou judicial a ser adotada ultrapassa as atribuições territoriais do 4º Ofício da PRM-Mossoró, com atribuição vinculada à jurisdição da 12ª. Vara Federal (Subseção Pau dos Ferros), atraindo, assim, a atribuição da Procuradoria da República da capital do Estado do Rio Grande do Norte para atuar no feito”.

É o que importa relatar.

Com efeito, as fraudes relacionadas à adesão e ao desconto de mensalidades sobre benefícios da seguridade social ocorridas no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm recebido ampla cobertura da imprensa e de órgãos de controle devido à gravidade dos danos causados, os quais foram estimados em bilhões de reais em **âmbito nacional**, segundo dados do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Ministério da Justiça.

Ocorre que, de acordo com o art. 115, V, da Lei nº 8.213/1991, podem ser descontadas dos benefícios, dentre outros, *“mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados”*. Em complemento, o art. 154, § 1º-C, do Decreto nº 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social), dispõe que *“a autorização do segurado de que trata o inciso V do caput poderá ser revogada, a qualquer tempo, pelo próprio beneficiário”*.

Ainda no que pertine ao tema, a Instrução Normativa INSS/PRES nº. 128 de 28/03/2022 dispõe o seguinte:

Art. 655. Os descontos dos valores referentes ao pagamento de mensalidades associativas nos benefícios de aposentadoria e pensão por morte previdenciários serão autorizados, desde que:

- I - sejam realizados com associações, confederações ou entidades de aposentados e/ou pensionistas que tenham celebrado Acordo de Cooperação Técnica com o INSS para esse fim;
- II - o benefício previdenciário esteja desbloqueado para inclusão do desconto de mensalidade associativa; e
- III - seja apresentada, pelas associações, confederações e entidades de aposentados e/ou pensionistas acordantes, a seguinte documentação:
 - a) termo de filiação à associação ou entidade de aposentado e/ou pensionista devidamente assinado pelo beneficiário;
 - b) termo de autorização de desconto de mensalidade associativa em benefício previdenciário devidamente assinado pelo beneficiário, constando o número do CPF; e
 - c) documento de identificação civil oficial e válido com foto.

Dessa forma, depreende-se, em tese, que para que sejam possíveis os descontos de valores em favor de entidades associativas, é **imprescindível a autorização prévia e expressa do beneficiário, mediante termo de autorização devidamente assinado**.

A respeito desses mecanismos para obstar descontos indevidos de mensalidades associativas em benefícios previdenciários, observa-se, ainda, que foi divulgada na mídia a edição da Instrução Normativa PRES/INSS nº. 162, de 14 de março de 2024, a qual estabelece que a *“autorização de desconto de mensalidade associativa passará a ser efetivada por meio do termo de adesão com assinatura eletrônica avançada e reconhecimento*

biométrico”, para as inclusões averbadas após a vigência do ato normativo, mantendo-se válidas as anteriores. Ademais, “todos os benefícios previdenciários elegíveis à consignação da mensalidade associativa serão bloqueados em até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação da Instrução Normativa e somente serão desbloqueados por meio de autorização prévia, pessoal e específica por parte do beneficiário, efetivada por meio do termo de adesão ao desconto de mensalidade associativa, com uso de assinatura eletrônica avançada e biometria”. Tais medidas, acredita-se, desde que devidamente implementadas, são aptas para coibir futuros descontos ilegais e abusivos.

No entanto, remanescendo a ilegalidade pretérita, o Ministério Público Federal tem atuado de forma coordenada nas investigações que apuram descontos irregulares em benefícios do INSS¹, bem como determinou-se a realização de pesquisa a respeito da existência de inquéritos policiais, inquéritos civis e/ou ações civis públicas em andamento a respeito dos referidos descontos.

Nesse sentido, observou-se a existência de inúmeros procedimentos tramitando no Brasil acerca da temática. Em especial, vale ressaltar a recente **ação civil pública nº 5009610-04.2024.4.02.5001**, proposta pelo Ministério Público Federal do Espírito Santo contra o INSS (4ª Vara Federal da SJ/ES) cujos pedidos são:

“1) a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social na obrigação de fazer, consistente na instauração de processo administrativo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, de todos os Acordos de Cooperação Técnica celebrados entre o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS com associações e entidades de classe para o desconto consignado de mensalidades associativas, sob pena de multa diária; e

2) a condenação genérica do Instituto Nacional do Seguro Social, a ser liquidada individualmente por cada prejudicado, como responsável pelo pagamento de todos os valores com descontos consignados em benefícios previdenciários, relativos a Acordos de Cooperação Técnica, em que não haja assinatura do beneficiário ou que a autorização tenha se dado de forma eletrônica, sem o preenchimento do requisito do não repúdio, entendendo, o Ministério Público que os casos de falsificação de assinatura devem ser tratados na seara estadual, inclusive criminalmente”.

Outrossim, foi amplamente divulgada na mídia que a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Polícia Federal deflagraram a **Operação Sem Desconto**, voltada à investigação de entidades suspeitas de aplicar cobranças indevidas em nome de supostas filiações em bilhões de reais, “*com o objetivo de combater um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões*”, conforme notícia publicada em site oficial do Governo Federal², que dá conta de que “a PF identificou que entre 2019 e 2024, as entidades

¹ Disponível em:

<<https://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr2/2025/mpf-atua-de-forma-coordenada-em-investigacoes-que-apuram-descontos-irregulares-em-beneficios-do-inss>>.

² Disponível em:

<<https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2025/04/cgu-e-pf-combatem-descontos-nao-autorizados-em-beneficios-do-inss>>.

associativas cobraram mensalidades não autorizadas de aposentados e pensionistas, sem o devido consentimento dos beneficiários, o que configura uma violação grave das normas”.

Nas palavras do Ministro da Controladoria-Geral da União, Dr. Vinícius de Carvalho:

“(…) as entidades de classe, como associações e sindicatos, formalizavam Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e **esses acordos permitiam que as entidades realizassem descontos de mensalidades associativas diretamente na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS, sem a autorização dos beneficiários**. Segundo relatório da CGU, 97% dos beneficiários entrevistados não autorizaram o desconto. Além disso, a CGU identificou que 70% das 29 entidades analisadas não entregaram a documentação completa ao INSS para a assinatura dos ACTs.”³

Repita-se que a referida operação policial, conforme informações oficiais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, apura “*esquema **nacional** de descontos associativos ilegais*”, fazendo constar que “*as ações ocorreram no Distrito Federal e em 13 estados (Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, **Rio Grande do Norte**, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe)*”⁴.

Com efeito, por meio de consulta aos procedimentos correlatos no Sistema Único, extrai-se que a Operação Sem Desconto foi deflagrada a partir do Inquérito Policial nº. JF-DF-1070160-13.2024.4.01.3400 e autos relacionados, os quais estão distribuídos ao **25º Ofício da Procuradoria da República no Distrito Federal (PR/DF)**, tornando-o preventivo para o ajuizamento de eventuais ações penais decorrentes da investigação, até mesmo em atenção ao princípio do promotor natural.

Como se não bastasse, no dia 24/04/2025 — isto é, um dia após a Polícia Federal e a CGU deflagrarem a operação contra esquema de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões —, o Governo determinou a suspensão de todos os ACTs firmados entre o INSS e entidades envolvidas em descontos suspeitos feitos nos benefícios⁵, cujos valores serão retidos a partir do mês de maio/2025. Consta, ainda, que a AGU criou um Grupo Especial para buscar a reparação de danos causados pelas ações fraudulentas contra o INSS, cuja equipe será responsável por promover a recuperação dos valores irregularmente descontados de aposentados e pensionistas do INSS.

Ainda quanto à recuperação dos valores irregularmente descontados, no âmbito deste Ministério Público Federal o tema já está sendo tratado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), conforme informações divulgadas pelo Ofício Circular nº. 14/2025/ND/PFDC/MPF, de 13/5/2025 (em anexo), *vide*:

³ Disponível em:

<<https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2025/04/fraude-no-inss-aposentados-e-pensionistas-tiveram-qua-se-r-6-3-bi-em-descontos-sem-autorizacao>>.

⁴ Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2025/04/sem_desconto.pdf>.

⁵ Disponível em:

<<https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2025/04/governo-suspende-todos-os-acordos-entre-inss-e-assocacoes-apos-descontos-ilegais>>.

“Cumprimentando Vossas Excelências, informo que, no âmbito do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.002707/2025-61, **tem sido desenvolvida, por esta Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, atuação com o objetivo de acompanhar e apurar as providências adotadas por órgãos públicos competentes diante de irregularidades em descontos não autorizados em benefícios previdenciários.**

A atuação abrange descontos indevidos decorrentes de mensalidades associativas e de contratos de crédito consignado incidentes sobre proventos de aposentadoria e pensão pagos pelo INSS, com foco na garantia de reparação aos(as) beneficiários(as) lesados(as). A apuração e responsabilização criminal e por improbidade administrativa, por sua vez, estão sendo conduzidas pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.”

Portanto, observa-se a perda do objeto desta notícia de fato, considerando a existência de ação civil pública e de inquérito policial abrangendo toda a matéria aqui tratada, sendo o caso, portanto, de arquivamento da presente Notícia de Fato, nos termos do art. 4º, inciso I, da Resolução nº. 174, de 4 de julho de 2017, do CNMP, *verbis*:

Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:

I – **o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial** ou já se encontrar solucionado;

Por fim, destaque-se que este procedimento extrajudicial é **idêntico** à Notícia de Fato nº. 1.28.100.000050/2025-99, distribuída inicialmente ao 3º. Ofício da Procuradoria da República no Município de Mossoró, cujo desfecho, inclusive, foi o mesmo dado a estes autos (promoção de arquivamento por questão judicializada).

Ante o exposto, promovo o arquivamento deste procedimento.

Comunique-se ao Juízo representante (12ª. Vara Federal de Pau dos Ferros).

Proceda-se ao envio dos autos à Colenda 2ª. Câmara de Coordenação e Revisão (CCR) para fins revisioanais.

Natal/RN, *data da assinatura eletrônica.*

HIGOR REZENDE PESSOA

Procurador da República

Em substituição no 3º. Ofício

REVISÃO NOTA TÉCNICA n.º 03/2025

Centro de Inteligência - JFRN

ANEXO II

Ofício do INSS ao CIJFRN



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão
Coordenação-Geral de Pagamento de Benefícios
Coordenação De Pagamentos e Gestão De Benefícios
Divisão de Consignação em Benefícios

OFÍCIO SEI Nº 2378/2025/DCBEN/CPGB/CGPAG/DIRBEN-INSS

Brasília, 30 de julho de 2025.

Ao Meritíssimo Senhor

FÁBIO LUIZ OLIVEIRA BEZERRA

Juiz Federal/Judiciário

Coordenador do Centro Local de Inteligência da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte

CEP: centrodeinteligencia@jfrn.jus.br,

Assunto: Ofício nº 484, de 29/04/2025, oriundo da Coordenadoria do Centro Local de Inteligência da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, e a Nota Técnica nº 003, de 26/04/2025, com anexos para conhecimento - material que tem o propósito de contribuir para a discussão da matéria e apresentar os principais resultados dos estudos realizados - **AÇÕES REPETITIVAS DE DESCONSTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO COM BASE EM DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS REALIZADOS POR ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS.**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo SEI nº 35014.172167/2025-63.

Meritíssimo Senhor Juiz,

1. Cumprimos-o cordialmente e em resposta ao E-mails, de 29/04/2025 e de 30/04/2025 (20537588), oriundos do CENTRO LOCAL DE INTELIGÊNCIA DO RIO GRANDE DO NORTE/JFRN e da PROCURADORIA SECCIONAL EM NATAL/RN, que encaminham à Procuradoria Seccional em Natal/RN e a este Gabinete da Gerência-Executiva do INSS em Natal/RN, os seguintes anexos: Ofício nº 484, de 29/04/2025 (20537620), oriundo da Coordenadoria do Centro Local de Inteligência da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, e a Nota Técnica nº 003, de 26/04/2025, com anexos (20537659), oriunda da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte - Justiça Federal da 5ª Região - JFRN, cujo tema nº 64, é: **AÇÕES REPETITIVAS DE DESCONSTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO COM BASE EM DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS REALIZADOS POR ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS.**
2. Em relação aos descontos indevidos, o INSS ao tomar ciência em 23-04-2025 da Operação sem Descontos instaurada pela Polícia Federal, expediu, pelo Presidente Substituto, o Despacho Decisório nº 65, de 28 de abril de 2025, suspendendo todos os acordos de cooperação técnica envolvendo descontos associativos vigentes, incluídos ou não na Operação Sem Desconto da Polícia Federal, suspendendo, em consequência, os descontos de mensalidades associativas nos benefícios previdenciários e os repasses às entidades associativas dos valores que já haviam sido descontados na competência de abril. Colacionamos abaixo o conteúdo do referido Despacho.
3. Nesse sentido, em razão da importância do ato administrativo adotado, colacionamos a sua **cópia integral** (diretamente neste Despacho), a fim de demonstrar a inteireza das providências adotadas de pronto pela Administração provisória do INSS, *verbis*:

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 1		ISSN 1677-7042	Nº 80, terça-feira, 29 de abril de 2025
Ministério da Previdência Social			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
DESPACHO DECISÓRIO PRES/INSS Nº 65, DE 28 DE ABRIL DE 2025			
Assunto: Processo nº 10128.028283/2025-38.			
Ementa: Suspensão dos Acordos de Cooperação Técnica celebrados com o INSS, cujo objeto seja desconto de mensalidade associativa. DECISÃO 1. Considerando o contido no Ofício SEI nº 4822/2025/MP5 (SEI nº 20496137), bem como nas manifestações exaradas pela Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão (SEI nº 20500696) e pela Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS (SEI nº 20505316), com fundamento no § 1º do art. 50 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, determino: I - a suspensão dos Acordos de Cooperação Técnica formalizados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, que envolvam descontos de mensalidades associativas em folha de pagamento de benefícios previdenciários, até ulterior reavaliação de sua regularidade e conformidade com as normas vigentes, bem como de quaisquer repasses às entidades partícipes dos ajustes; II - a suspensão dos descontos de mensalidades associativas nos benefícios previdenciários; e III - a realização de análise criteriosa dos referidos acordos, por parte das Diretorias de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão - Dirben e de Governança, Planejamento e Inovação - Digov e Auditoria-Geral - Audger, com a verificação da regularidade do cumprimento dos ajustes celebrados e propondo, se necessário, medidas corretivas ou a rescisão definitiva dos instrumentos. 2. Publique-se no Diário Oficial da União e, para adoção das medidas necessárias ao cumprimento desta Decisão, encaminhe-se à: I - Dirben; II - Digov; e III - Audger.			
DEBORA APARECIDA ANDRADE FLORIANO Presidente Substituta			

Verifica-se, portanto, que mediante o **DESPACHO DECISÓRIO PRES/INSS Nº 65, DE 28 DE ABRIL DE 2025**, proferido nos autos do Processo Administrativo nº 10128.028283/2025-38, foi determinada:

- a) a suspensão cautelar de todos os ACTs em andamento envolvendo a modalidade de desconto de mensalidades associativas em folha de pagamento de benefícios previdenciários;
- b) a suspensão dos descontos de mensalidades associativas nos benefícios previdenciários; e
- c) a realização de análise criteriosa dos referidos acordos, por parte das Diretorias técnicas do INSS para a verificação da regularidade do cumprimento dos ajustes celebrados e propondo, se necessário, medidas corretivas ou a rescisão definitiva dos instrumentos.

4. No momento subsequente, após debates internos e com a Casa Civil, estruturou-se, conjuntamente com a Dataprev, ferramenta tecnológica que viabilizasse a manifestação dos beneficiários do INSS acerca do existência de descontos indevidos, sistema que identifica os beneficiários que tiveram os descontos sem autorização, possibilitando, assim, não só a reclamação, mas viabilizando que o INSS realizasse a intermediação para restituição pelas entidades associativas, com integração de sistema - PDMA, bem como, possibilitar à entidade associativa realizar a restituição dos valores descontados sem autorização. O referido Sistema de Consulta aos Descontos Associativos foi disponibilizado a partir de 14-05-2025 e oficializado através da **Instrução Normativa nº 186, de 12 de maio de 2025**, alterado pela **Instrução Normativa PRES/INSS nº 189, de 10 de julho de 2025**, especificando o procedimento administrativo, que viabilizasse aos beneficiários do INSS, prejudicados com descontos indevidos, o pedido de ressarcimento. *Verbis*:

INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 186, DE 12 DE MAIO DE 2025

Estabelece fluxo de consulta, contestação e restituição por entidades associativas e sindicais de descontos indevidos de mensalidades associativas.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 10.995, de 14 de março de 2022, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 35014.183847/2025-11, resolve:

Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece o fluxo operacional para consulta, contestação e análise de regularidade ou irregularidade de descontos de mensalidades associativas promovidos em benefícios previdenciários por sindicatos e entidades associativas que celebraram Acordos de Cooperação Técnica - ACT com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Art. 2º Será disponibilizada funcionalidade direta e simplificada por meio do serviço "CONSULTAR DESCONTOS DE ENTIDADES ASSOCIATIVAS", por meio dos seguintes canais:

I - MEU INSS, pelo aplicativo ou sitio eletrônico; e

II - Central de Atendimento 135.

III - atendimento presencial nas Agências dos Correios; e (Incluído pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 189, de 10 de julho de 2025, publicada no DOU nº 128, de 10/7/2025. Seção 1 – Edição Extra, Página 1)

IV - PrevBarco, a partir de agosto de 2025. (Incluído pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 189, de 10 de julho de 2025, publicada no DOU nº 128, de 10/7/2025. Seção 1 – Edição Extra, Página 1)

§ 1º Somente o beneficiário ou seu representante legal poderão acessar o serviço referido no caput.

§ 2º A consulta referida no caput analisará dados sobre eventuais descontos em benefícios pagos desde 1º de março de 2020 até 31 de março de 2025.

§ 3º Além dos canais de atendimento referidos no caput, o INSS promoverá ações de busca ativa em áreas de difícil acesso. (Incluído pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 189, de 10 de julho de 2025, publicada no DOU nº 128, de 10/7/2025. Seção 1 – Edição Extra, Página 1)

§ 4º Os canais de atendimento referidos no caput permanecerão ativos, no mínimo, até 14 de novembro de 2025. (Incluído pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 189, de 10 de julho de 2025, publicada no DOU nº 128, de 10/7/2025. Seção 1 – Edição Extra, Página 1)

Art. 3º Será disponibilizado o Portal de Desconto de Mensalidades Associativas - PDMA para que as entidades associativas com Acordo de Cooperação Técnica que receberam mensalidade associativas de beneficiários do INSS no período entre março de 2020 e março de 2025 se cadastrem, para notificação sobre desconto contestado.

§ 1º A notificação de desconto contestado enviada pelo PDMA terá efeitos de ciência automática pela entidade associativa.

§ 2º As respostas das entidades sobre contestação dos descontos serão processadas e analisadas exclusivamente no PDMA.

Art. 4º O beneficiário que tiver informações sobre descontos associativos responderá, em relação a cada uma das entidades:

I - se autorizou o desconto; ou

II - se não autorizou o desconto.

Parágrafo único. A opção do inciso I estará disponível apenas para requerimento pelo canal Meu INSS e PrevBarco. (Incluído pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 189, de 10 de julho de 2025, publicada no DOU nº 128, de 10/7/2025. Seção 1 – Edição Extra, Página 1)

Art. 5º Serão considerados como descontos contestados aqueles informados como não autorizados nos termos do art. 4º, inciso II.

Parágrafo único. A contestação será realizada de ofício pelo INSS para os que ainda não realizaram: (Incluído pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 189, de 10 de julho de 2025, publicada no DOU nº 128, de 10/7/2025. Seção 1 – Edição Extra, Página 1)

I - indígenas e remanescentes das comunidades dos quilombos, conforme dados do CadÚnico; e

II - com 80 (oitenta) anos ou mais na data da entrada em vigor da Instrução Normativa PRES/INSS nº 162, de 14 de março de 2024, e com desconto implementado a partir dessa data.

Art. 6º O desconto contestado será notificado pelo PDMA à entidade associativa, que terá quinze dias úteis para:

I - comprovar a regularidade do desconto, mediante apresentação de:

a) documento de identidade de seu associado, com foto;

b) termo de filiação sindical ou associativa; e

c) termo de autorização de desconto no benefício;

II - comprovar a restituição do valor descontado diretamente ao beneficiário, em relação ao período questionado; ou

III - informar que o desconto é o objeto de ação judicial, apresentando os seguintes dados:

a) restituição do pagamento feito em juízo, com registro do número da ação, data, valor, acompanhados de comprovante da ação judicial e do pagamento;

b) regularidade do desconto reconhecida por decisão judicial, acompanhada de comprovante da respectiva decisão; ou

c) comprovante da existência de ação judicial em curso, anexando informações da respectiva ação.

IV - manifestar interesse na devolução dos valores descontados e promover o pagamento mediante GRU emitida pelo INSS. (Incluído pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 189, de 10 de julho de 2025, publicada no DOU nº 128, de 10/7/2025. Seção 1 – Edição Extra, Página 1)

§ 1º A não apresentação da documentação que comprove alguma das situações indicadas no caput, implicará na obrigatoriedade da entidade associativa restituir as mensalidades descontadas do beneficiário.

§ 2º As entidades associativas somente poderão oferecer resposta ao requerimento nos termos deste artigo, não sendo admitido pedidos de sobrestamento.

§ 3º Na hipótese do inciso IV do caput e do § 1º, o INSS repassará o montante recebido ao beneficiário em sua conta cadastrada para recebimento do benefício, se houver o pagamento da GRU pela entidade associativa. (Incluído pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 189, de 10 de julho de 2025, publicada no DOU nº 128, de 10/7/2025. Seção 1 – Edição Extra, Página 1)

Art. 7º O beneficiário ou seu representante legal será comunicado da resposta oferecida pela entidade associativa por meio dos canais de atendimento disponibilizados pelo INSS.

Art. 8º Após ter ciência da manifestação da entidade, o beneficiário ou seu representante legal poderá:

I - encerrar a contestação por meio da concordância com:

a) restituição do valor; ou

b) a documentação apresentada pela entidade associativa, confirmando a regularidade dos descontos associativos;

~~II - manter a contestação, apresentando os motivos e documentos comprobatórios da discordância.~~ (Alterada pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 189, de 10 de julho de 2025, publicada no DOU nº 128, de 10/7/2025. Seção 1 – Edição Extra, Página 1)

II - manter a contestação, apresentando os motivos e documentos comprobatórios da discordância, da seguinte forma:

- a) declarar que a documentação apresentada é inidônea, por não ser de sua titularidade, podendo, inclusive, conter elementos de falsidade ideológica;
- b) reconhecer como seus os dados, mas não reconhecer a assinatura; ou
- c) reconhecer a assinatura, mas afirmar que foi induzido a erro.

§ 1º Na hipótese do inciso I do caput ou da inércia do beneficiário no prazo estabelecido no art. 2º, § 4º, o procedimento administrativo será encerrado e arquivado. (Incluído pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 189, de 10 de julho de 2025, publicada no DOU nº 128, de 10/7/2025. Seção 1 – Edição Extra, Página 1)

§ 2º Nas hipóteses do inciso II, alíneas “a” e “b”, do caput, o INSS comunicará o fato ao Ministério Público Federal para eventuais providências na esfera criminal. (Incluído pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 189, de 10 de julho de 2025, publicada no DOU nº 128, de 10/7/2025. Seção 1 – Edição Extra, Página 1)

Art. 9º Na hipótese do art. 8º, inciso II, o INSS disponibilizará à entidade associativa Guia de Recolhimento da União (GRU) para restituição dos valores, via PDMA, observando-se o seguinte procedimento:

I - o INSS disponibilizará o cálculo dos valores descontados, corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a serem restituídos pela entidade associativa;

II - a entidade associativa fará a restituição ao INSS por meio de GRU, identificada por beneficiário, que deverá ser anexada ao processo do requerimento; e

III - após ressarcimento pela entidade associativa, o INSS repassará o montante recebido ao beneficiário em sua conta cadastrada para recebimento do benefício.

Parágrafo único. Caso a entidade associativa não faça o recolhimento da GRU para repasse ao beneficiário, a contestação administrativa será encerrada no âmbito administrativo do INSS e será informado o beneficiário sobre a possibilidade de outros meios de resolução da divergência.

Art. 10. Nos casos de omissão da entidade associativa em se manifestar na forma e no prazo previstos no art. 6º, serão presumidos como irregulares os descontos associativos promovidos, e o INSS solicitará à Procuradoria-Geral Federal - PGF a adoção de medidas judiciais cabíveis para responsabilização das entidades ou de seus sócios.

Art. 10-A. Caso a entidade associativa deixe de efetuar o pagamento da GRU emitida nos casos previstos nesta Instrução Normativa, o INSS, nos termos do Plano Operacional complementar ao Acordo Interinstitucional homologado junto ao STF no âmbito da ADPF nº 1236 e mediante adesão expressa aos seus termos pelo beneficiário, fará a devolução dos valores administrativamente, observado o prazo da prescrição quinquenal, nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 189, de 10 de julho de 2025, publicada no DOU nº 128, de 10/7/2025. Seção 1 – Edição Extra, Página 1)

I - descontos associativos considerados irregulares em razão de reconhecimento expresso ou de omissão da entidade associativa em se manifestar em relação às contestações efetuadas pelos beneficiários;

II - situações de irregularidade reconhecidas mediante análise do padrão de respostas das entidades associativas, quando constatados padrões objetivos e recorrentes de fraudes, nos termos do Plano Operacional complementar ao Acordo Interinstitucional homologado junto ao STF no âmbito da ADPF nº 1236.

§ 1º O beneficiário deverá concordar expressamente com o recebimento na esfera administrativa por intermédio do canal Meu INSS e pelas Agências do Correios. (Incluído pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 189, de 10 de julho de 2025, publicada no DOU nº 128, de 10/7/2025. Seção 1 – Edição Extra, Página 1)

§ 2º Os valores a serem devolvidos aos beneficiários pelo INSS serão atualizados monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, desde o mês de referência de cada desconto, até a data de sua efetiva inclusão na folha de pagamento. (Incluído pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 189, de 10 de julho de 2025, publicada no DOU nº 128, de 10/7/2025. Seção 1 – Edição Extra, Página 1)

§ 3º A devolução aos beneficiários, pelo INSS, importará nos seguintes efeitos: (Incluído pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 189, de 10 de julho de 2025, publicada no DOU nº 128, de 10/7/2025. Seção 1 – Edição Extra, Página 1)

I - compromisso de desistência de ação ajuizada em face do INSS, com renúncia expressa ao direito sobre o qual se fundamenta o pedido, se for o caso; e

II - quitação plena ao INSS, ressalvados outros direitos em relação à entidade associativa.

§ 4º Constatada a ocorrência de devolução de valores em duplicidade, no âmbito administrativo, judicial ou ambos, o INSS notificará o beneficiário para a devolução voluntária, no prazo de 30 (trinta) dias, do valor recebido administrativamente. (Incluído pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 189, de 10 de julho de 2025, publicada no DOU nº 128, de 10/7/2025. Seção 1 – Edição Extra, Página 1)

§ 5º Caso a devolução de que trata o § 4º não seja feita, o INSS poderá proceder ao desconto administrativo, limitado a 30% (trinta por cento) do valor do benefício. (Incluído pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 189, de 10 de julho de 2025, publicada no DOU nº 128, de 10/7/2025. Seção 1 – Edição Extra, Página 1)

§ 6º O INSS adotará as providências necessárias para a devolução dos valores prevista neste artigo e efetuará o pagamento após o cumprimento integral da cláusula sexta do Termo de Acordo Interinstitucional referido no caput. (Incluído pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 189, de 10 de julho de 2025, publicada no DOU nº 128, de 10/7/2025. Seção 1 – Edição Extra, Página 1)

Art. 11. O INSS solicitará a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev;

I - a disponibilização de relatórios de acompanhamento do serviço "Consultar descontos de entidades associativas"; e

II - a elaboração de dados de acompanhamento de acesso, de confirmação de regularidade e de contestações de descontos das mensalidades associativas.

Art. 12. O INSS dará publicidade aos dados de acompanhamento de acesso, de confirmação de regularidade e de contestações de descontos das mensalidades associativas, bem como dos resultados das ações previstas nesta Instrução Normativa.

Art. 12-A. As dúvidas dos beneficiários que não puderem ser esclarecidas pelos meios operacionais e pelos canais de atendimento previstos nesta Instrução Normativa serão encaminhadas à Ouvidoria do INSS. (Incluído pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 189, de 10 de julho de 2025, publicada no DOU nº 128, de 10/7/2025. Seção 1 – Edição Extra, Página 1)

Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

GILBERTO WALLER JUNIOR

5. Nesta mesma ferramenta "Consulta Descontos Associativos", **após identificação do beneficiário e opção sobre a irregularidade do desconto, será oportunizado à entidade associativa efetuar a devolução dos valores descontados indevidamente, razão pela qual foram cadastradas de ofício, pelo INSS, todas as entidades associativas, viabilizando, assim, não só tomar conhecimento da manifestação do beneficiário, mas possibilitar apresentar documentação sobre a autorização ou, nos casos de descontos indevidos, promover o ressarcimento.**

6. Em síntese, o objetivo é permitir a identificação célere dos casos com descontos regulares, promovendo solução imediata quando houver anuência, e, paralelamente, tratar os casos de descontos não autorizados de forma adequada. Essa sistemática também permite a mensuração dos valores indevidamente retidos, viabilizando medidas jurídicas voltadas ao ressarcimento pelo Poder Público e eventual ação de regresso contra os responsáveis.

7. A ferramenta de consulta dos descontos indevidos, foi inicialmente disponibilizada pelo MEU INSS e Central 135 e, a partir de 30-05-2025, também disponibilizada pela Empresa dos Correios, considerando a capilaridade, já que os Correios estão em todos os municípios, assim, mais próxima aos cidadãos.

8. Na competência de pagamento do mês de maio, houve a restituição a todos os **6.919.242 beneficiários** que tiveram descontos associativos referente à competência do mês de abril, no importe de **R\$ 292.699.250,33 (duzentos e noventa e dois milhões, seiscentos e noventa e nove mil duzentos e cinquenta reais e trinta e três centavos)**. Importante esclarecer que não foi possível excluir o desconto, na referida competência, por estar com a folha de pagamento encerrada.

9. Por fim, promoveu-se a instauração do procedimento de apuração da regularidade ou irregularidade dos Acordos de Cooperação Técnica em relação às entidades que o INSS mantém Acordo de Cooperação Técnica vigente, suspensas pelo Despacho Decisório nº 65, de 28 de abril de 2025, estando em fase de instrução.

10. Importante ressaltar, que **o resultado das apurações dependem das respostas ao processo de ressarcimento, razão pela qual não temos, no momento, como apresentar quais entidades atenderão os requisitos de idoneidade para permanecer com Acordo de Cooperação Técnica com o INSS e quais serão rescindidos.**

11. Ademais, cumpre informar que, em 03 de julho de 2025, o Supremo Tribunal Federal – STF homologou o acordo interinstitucional apresentado pela Advocacia-Geral da União – AGU, visando ao ressarcimento das vítimas de descontos indevidos efetuados em benefícios previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

12. O passo seguinte consistirá na definição do sistema a ser adotado para viabilizar a devolução dos valores aos aposentados e pensionistas, bem como na divulgação do cronograma correspondente aos pagamentos.

13. O acordo firmado dispõe que os segurados que sofreram descontos indevidos entre março de 2020 e março de 2025 serão ressarcidos de forma administrativa, condicionada à adesão ao pacto. A restituição abrangerá o valor integral de cada desconto, atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, desde a data em que ocorreu o desconto até sua efetiva inclusão em folha de pagamento.

14. Além disso, o acordo prevê a possibilidade de definição de outras hipóteses de devolução dos valores indevidamente descontados, mediante consenso entre as partes signatárias, com base na análise das manifestações das entidades envolvidas, especialmente nos casos em que se constate fraude na documentação por elas apresentada ao INSS.

15. Dessa forma, foi elaborada a Instrução Normativa PRES/INSS nº 189, de 10 de julho de 2025, regulamentando o procedimento acordado no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 1.236 MC/DF, por meio do Termo de Acordo Interinstitucional.

16. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

CARLOS HENRIQUE GONCALVES

Coordenador-Geral de Pagamento de Benefícios



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS HENRIQUE GONCALVES, Coordenador(a)-Geral de Pagamento de Benefícios**, em 01/08/2025, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Nº de Série do Certificado: 77041580832563652524926327750



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21744374** e o código CRC **8AAF99C9**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 35014.172167/2025-63

SEI nº 21744374

REVISÃO NOTA TÉCNICA n.º 03/2025

Centro de Inteligência - JFRN

ANEXO III

**Termo de acordo celebrado pelo INSS no âmbito do STF e a decisão de
suspensão de todas as ações proferida na ADPF 1.236**



TERMO DE ACORDO INTERINSTITUCIONAL

A **UNÃO**, pelo Ministério da Previdência Social, representada pelo Advogado-Geral da União, Jorge Rodrigo Araújo Messias, e pelo Ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz Maciel; o **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**, representado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, pelo Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Nicolao Dino, e pelos Procuradores da República Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, Elisandra de Oliveira Olímpio e Fabiano de Moraes; a **DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO**, representada pelo Defensor Público-Geral Federal, Leonardo Cardoso de Magalhães; o **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**, representado pela Procuradora-Geral Federal, Adriana Maia Venturini, e por seu Presidente, Gilberto Waller Júnior e o **CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB**, representada pelo seu Presidente, José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral.

CONSIDERANDO as apurações realizadas pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pela Polícia Federal (DPF), que identificaram irregularidades na sistemática de descontos associativos realizados na folha de pagamento de segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS);

CONSIDERANDO as iniciativas do Governo Federal voltadas à restituição administrativa dos valores indevidamente descontados, com a construção de soluções operacionais consensuais que visam a evitar a judicialização em massa;

CONSIDERANDO a atuação da Advocacia-Geral da União (AGU) na criação de uma Frente Nacional de Solução Consensual, voltada à segurança jurídica e à efetividade das medidas de reparação aos beneficiários;

CONSIDERANDO a instauração, pelo INSS, de Processos Administrativos de Responsabilização (PAR) em face de entidades associativas, com fundamento na Lei n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), ulteriormente avocados pela CGU, bem como o ajuizamento de ações cautelares com bloqueio judicial de bens no valor de aproximadamente R\$ 2,8 bilhões;



CONSIDERANDO a disponibilização pelo INSS, em 14 de maio de 2025, com base na Instrução Normativa PRES/INSS n. 186/2025, do Portal de Descontos de Mensalidades Associativas (PDMA), que permitiu a contestação de descontos efetuados entre março de 2020 e março de 2025 e que, em apenas um mês, registrou cerca de 3,5 milhões de interações, com mais de 97% resultando em contestações;

CONSIDERANDO o ajuizamento, pelo Presidente da República, da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 1236 perante o Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de uniformizar a interpretação jurídica e resguardar preceitos constitucionais relacionados à responsabilidade estatal, à segurança jurídica, à ordem fiscal e à proteção social;

CONSIDERANDO que, na referida ADPF, foram requeridas medidas como a suspensão de ações judiciais que discutem a regularidade de descontos associativos, a declaração de inconstitucionalidade de decisões judiciais conflitantes e a interpretação conforme a Constituição de normas da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Complementar n. 200/2023;

CONSIDERANDO a imprevisibilidade e urgência das despesas assumidas pelo poder público para fazer frente à devolução imediata e integral aos indivíduos que tiveram descontos não autorizados em seus benefícios;

CONSIDERANDO a tramitação, no âmbito do Ministério Público Federal (MPF), dos Procedimentos Administrativos e Inquéritos Cíveis n. 1.000.000.002707/2025-61 (PFDC), n. 1.16.000.001014/2021-68 (PRDC/DF) e n. 1.29.000.006238/2023-70 (PRDC/RS), dos quais resultaram recomendações ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), bem como a ação civil pública n. 5009610-04.2024.4.02.5001/ES, ajuizada pelo MPF em face do INSS, perante a Justiça Federal no Espírito Santo, no contexto da identificação de fraudes praticadas por entidades associativas contra aposentados e pensionistas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS);

CONSIDERANDO que a União, o INSS e as instituições de justiça manifestaram interesse comum na prevenção de litígios e na adoção de medidas estruturantes e efetivas para a proteção dos beneficiários da previdência social;

celebram **ACORDO**, nos termos seguintes:



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente acordo tem por objeto a definição de medidas conjuntas para prevenção, responsabilização administrativa e ressarcimento integral dos descontos associativos indevidos efetuados em benefícios previdenciários de segurados do Regime Geral de Previdência Social, no período compreendido entre março de 2020 e março de 2025.

Parágrafo Único. Os beneficiários do Regime Geral da Previdência Social que tenham sofrido descontos associativos indevidos em seus benefícios no período indicado no *caput* poderão aderir à proposta de ressarcimento prevista neste acordo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES DO INSS:

O INSS, nos termos do Plano Operacional complementar a este acordo, se compromete a:

- I – devolver integralmente os valores decorrentes de descontos associativos não autorizados em benefícios previdenciários, observado o prazo prescricional quinquenal;
- II - promover a responsabilização civil e administrativa das entidades associativas envolvidas e de terceiros beneficiados com as irregularidades cometidas; e
- III - adotar medidas para a recuperação dos valores indevidamente descontados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTESTAÇÃO E DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO:

A devolução administrativa dos valores dependerá de contestação do desconto associativo e de requerimento prévio do beneficiário, por meio dos canais oficiais do INSS, nos termos do Tema 350 do Supremo Tribunal Federal, ressalvado o disposto no parágrafo segundo, desta cláusula.

Parágrafo Primeiro. Os fluxos administrativos, prazos, sistemas de contestação, meios de devolução, critérios de comprovação de vínculo e demais procedimentos técnicos serão consensuados entre as partes, em Plano Operacional, no prazo de até 5 (cinco) dias da assinatura deste acordo.

Parágrafo Segundo. A contestação de pessoas idosas com 80 anos ou mais, na data da entrada em vigor da Instrução Normativa PRES/INSS n. 162/2024 (15 de março de 2024) e com desconto implementado a partir dessa data, bem como de indígenas e quilombolas,



será promovida de ofício pelo INSS, conforme condições e procedimentos detalhados no Plano Operacional.

CLÁUSULA QUARTA - DO ÍNDICE DE CORREÇÃO:

Os valores a serem devolvidos aos beneficiários, pelo INSS e por força deste acordo, serão atualizados monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), desde o mês de referência de cada desconto, até a data de sua efetiva inclusão na folha de pagamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADESÃO À SISTEMÁTICA DE DEVOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SEUS EFEITOS:

A adesão ao presente acordo e o consequente recebimento de valores pelo beneficiário importarão em:

I - concordância com todos os seus termos;

II - compromisso de desistência de ação já ajuizada em face do INSS, com renúncia expressa ao direito sobre o qual se funda o pedido, se for o caso; e

III - quitação plena ao INSS, ressalvados outros direitos em relação à entidade associativa.

Parágrafo Primeiro. As instituições signatárias deverão cooperar na divulgação da proposta de adesão aos beneficiários com ação judicial contra o INSS, por desconto(s) associativo(s) indevido(s), assegurando que sejam claramente informadas as consequências da adesão, especialmente o encerramento da ação e os efeitos da renúncia aos direitos discutidos.

Parágrafo Segundo. A adesão ao presente acordo e a quitação conferida ao INSS, na forma do *caput*, não impedem, limitam ou prejudicam o exercício, pelos beneficiários, de eventuais direitos que entendam lhes assistir em face das entidades associativas envolvidas, os quais poderão ser demandados no foro estadual competente.

CLÁUSULA SEXTA – DA ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO:

As devoluções administrativas aos beneficiários, previstas neste acordo, ocorrerão por meio da abertura de crédito extraordinário, na forma do art. 167, § 3º, da Constituição Federal.



Parágrafo Único. O Poder Executivo adotará as providências necessárias para a edição de Medida Provisória que assegure os recursos financeiros destinados às despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes do cumprimento do presente pacto.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA NATUREZA E DOS EFEITOS JURÍDICOS:

Este acordo e o plano operacional a ele relacionado constituem títulos executivos extrajudiciais, nos termos do art. 784, IV, do CPC.

Parágrafo Primeiro. A homologação judicial do presente acordo no âmbito da ADPF nº 1236, nos termos do art. 515, II, do CPC importará na extinção com resolução de mérito das ações coletivas indicadas no Anexo deste acordo, bem como viabilizará requerimentos de extinção nas ações individuais cujos autores venham a aderir à proposta de reparação de danos materiais prevista neste acordo e forem ressarcidos na esfera administrativa.

Parágrafo Segundo. Cumpridas as obrigações previstas neste acordo, o INSS estará eximido do pagamento de danos morais e da devolução de valores em dobro, diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tanto nas ações coletivas que tenham por objeto a mesma controvérsia, quanto nas ações individuais cujos beneficiários aderirem, individualmente, à proposta de composição.

Parágrafo Terceiro Serão arquivados todos os procedimentos administrativos instaurados pelo Ministério Público Federal que visem a responsabilizar o INSS ou a exigir qualquer medida contra ele com base nos fatos ou fundamentos jurídicos deste acordo. As partes renunciam expressamente ao direito de instaurar novos procedimentos administrativos ou ajuizar ações judiciais com o mesmo propósito.

CLÁUSULA OITAVA- DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS:

Por se tratar de um acordo e nos termos do Parágrafo Segundo da Cláusula Décima Primeira, não haverá fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Parágrafo Primeiro. Nas hipóteses de adesão individual a este acordo pelo beneficiário implicar a extinção de ação judicial ajuizada em face do INSS até o dia 23 de abril de 2025, que tenha por objeto a devolução de desconto associativo indevido, conforme as definições deste instrumento, serão pagos pelo INSS honorários advocatícios ao(s) advogado(s) que funciona(m) na causa, no percentual de 5% (cinco por cento), incidentes



exclusivamente sobre o valor devolvido administrativamente, sem incidência sobre qualquer outro tipo de soma ou valor debatido na causa.

Parágrafo Segundo. O pagamento dos honorários advocatícios previstos no parágrafo anterior, quando devidos, será feito por intermédio de requisição de pagamento na forma do art. 100 da Constituição Federal, pelo juízo competente, após a extinção da ação.

Parágrafo Terceiro. O presente acordo não interfere nas relações privadas celebradas de acordo com a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, entre beneficiários e seus respectivos advogados.

CLÁUSULA NONA - DA PREVENÇÃO DE NOVAS FRAUDES:

O INSS se compromete a revisar e adequar todos os normativos e procedimentos internos com vistas à prevenção de novas fraudes relacionadas a descontos associativos em benefícios previdenciários, nos termos indicados no Plano Operacional complementar a este Acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Este acordo poderá ser revisado por consenso entre as partes, mediante aditivos, desde que se assegurem a manutenção e o respeito integral aos direitos dos beneficiários, sem redução ou prejuízo das garantias já estabelecidas.

Parágrafo Primeiro. Os casos omissos e as controvérsias quanto à interpretação serão resolvidos consensualmente, com mediação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) e, em última instância, pelo juízo da ADPF n. 1236.

Parágrafo Segundo. As partes se comprometem a divulgar amplamente este instrumento, de modo a estimular o consentimento esclarecido dos beneficiários alcançados.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA CONCLUSÃO:

Tratando-se de acordo estruturante de caráter nacional, com multiplicidade de atores e relevâncias jurídica, econômica e social, a presente proposta está aberta à adesão de todas as demais instituições de justiça federal, estadual e distrital.

Parágrafo Primeiro. Os casos omissos serão resolvidos consensualmente pelas partes.



Parágrafo Segundo. A presente proposta não implica, em nenhuma hipótese, reconhecimento pelo INSS de qualquer direito ou tese deduzida em juízo relacionada à situação descrita no objeto deste acordo.

Brasília-DF, 1º de julho de 2025.

JORGE RODRIGO
ARAUJO
MESSIAS

Assinado de forma digital
por JORGE RODRIGO
ARAUJO MESSIAS
Dados: 2025.07.01
19:18:38 -03'00'

Jorge Rodrigo Araújo Messias
Advogado-Geral da União



Documento assinado digitalmente
WOLNEY QUEIROZ MACIEL
Data: 02/07/2025 12:22:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Wolney Queiroz Maciel
Ministro da Previdência Social

PAULO GUSTAVO
GONET BRANCO:91

Assinado de forma digital por
PAULO GUSTAVO GONET
BRANCO:91
Dados: 2025.07.01 18:31:07 -03'00'

Paulo Gonet Branco
Procurador-Geral da República



Documento assinado digitalmente
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO
Data: 02/07/2025 14:55:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nicolao Dino
Procurador Federal dos Direitos do
Cidadão



Documento assinado digitalmente
LEONARDO CARDOSO DE MAGALHAES
Data: 02/07/2025 15:47:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leonardo Cardoso de Magalhães
Defensor Público-Geral Federal



Documento assinado digitalmente
ADRIANA MAIA VENTURINI
Data: 01/07/2025 19:42:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Adriana Maia Venturini
Procuradora-Geral Federal



Documento assinado digitalmente
GILBERTO WALLER JUNIOR
Data: 02/07/2025 14:31:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gilberto Waller Júnior
Presidente do INSS

JOSE ALBERTO
RIBEIRO SIMONETTI
CABRAL

Assinado de forma digital por
JOSE ALBERTO RIBEIRO
SIMONETTI CABRAL
Dados: 2025.07.01 22:43:50
-03'00'

José Alberto R. Simonetti Cabral
Presidente do CFOAB



Documento assinado digitalmente
ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES
Data: 02/07/2025 15:16:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Anselmo Henrique C. Lopes
Procurador da República



Documento assinado digitalmente por:
ELISANDRA DE OLIVEIRA OLIMPIO
526
2025-07-02T15:31:05-03:00



Documento assinado digitalmente
FABIANO DE MORAES
Data: 02/07/2025 15:20:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fabiano de Moraes
Procuradora da República



ANEXO
LISTA DAS AÇÕES COLETIVAS ABRANGIDAS PELO
ACORDO

1. DAS EXTINÇÕES DE AÇÕES COLETIVAS:

1.1. Nos termos do presente acordo, as ações coletivas relacionadas abaixo, ajuizadas por entidades legitimadas e signatárias ao presente instrumento que tratam do mesmo objeto deste pacto, terão seus efeitos extintos com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, com a consequente produção de coisa julgada com eficácia nacional no tocante aos direitos coletivos tratados neste instrumento.

(i) **Ação Civil Pública nº 5009610-04.2024.4.02.5001/ES**, ajuizada pelo Ministério Público Federal;

(ii) **Ação Civil Pública nº 5041669-45.2024.4.02.5001/ES**, no âmbito da qual foi requerida a intervenção da Defensoria Pública da União;

(iii) **Procedimento Administrativos nº 1.000.000.002707/2025-61 (PFDC)**;

(iv) **Procedimento Administrativos nº 1.16.000.001014/2021-68 (PRDC/DF)**; e

(v) **Procedimento Administrativos nº 1.16.000.001014/2021-68 (PRDC/RS)**.

**MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL 1.236 DISTRITO FEDERAL**

RELATOR	: MIN. DIAS TOFFOLI
REQTE.(S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
ADV.(A/S)	: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S)	: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
ADV.(A/S)	: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S)	: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
ADV.(A/S)	: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S)	: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
ADV.(A/S)	: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S)	: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
ADV.(A/S)	: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S)	: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
ADV.(A/S)	: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
AM. CURIAE.	: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO (IBDP)
ADV.(A/S)	: JANE LÚCIA WILHELM BERWANGER

DECISÃO:

(Petição nº 91.564/2025)

Vistos,

Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Presidente da República contra “decisões judiciais com interpretações conflitantes a propósito dos requisitos, fundamentos e extensão da responsabilidade da União e do INSS por descontos associativos realizados por atos fraudulentos de terceiros” nos proventos de segurados deste último.

O processo foi a mim distribuído por prevenção, tendo em vista a identidade de objeto com a ADPF nº 1234, de **minha relatoria**, ajuizada pelo Partido Progressista, a qual questiona atos comissivos e omissivos praticados pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS (autarquia

federal vinculada ao Ministério da Previdência) e pela União Federal, relacionados a descontos irregulares e não autorizados em aposentadorias e pensões pagas pela autarquia.

Na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, o pleito foi assim sintetizado:

“Previdência social. Massiva controvérsia jurídica sobre a responsabilidade do Estado por falhas na fiscalização de Acordos de Cooperação Técnica que regulamentam descontos associativos nos proventos de segurados. Decisões judiciais com interpretações conflitantes sobre os requisitos, fundamentos e extensão da responsabilidade da União e do INSS por atos fraudulentos de terceiros. Lesões aos preceitos fundamentais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF); do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, caput; e incisos LIV e LV, da CF), da legalidade e da responsabilidade objetiva estatal (art. 37, caput e § 6º da CF), da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF), da segurança orçamentária (art. 167, § 3º) e da integridade das políticas de previdência social (artigos 6º, 7º; XXIV, e 201, da CF). Caracterização de controvérsias judiciais relevantes e de vasto efeito multiplicador, com consequências drásticas para a prestação adequada da jurisdição e para a sustentabilidade das políticas de benefícios previdenciários, cuja solução demanda a concessão de provimento de interpretação conforme a Constituição dos requisitos das LCs nº 101/2003 [e nº] 200/2023.”

O requerente defendeu a necessidade de “uma atuação preventiva para inibir a litigância de massa, reconhecer os direitos dos cidadãos e proteger o patrimônio estatal”, sendo a decisão do STF nesses autos medida para assegurar segurança jurídica, em razão do potencial multiplicador de demanda judicial em face do INSS tendo como objeto as

“fraudes patrimoniais continuadas, de ordem bilionária, praticadas em face de milhões de aposentados e pensionistas do Regime Geral da Previdência Social, mediante descontos indevidos e não autorizados de mensalidades associativas promovidos por várias associações”.

Esse cenário foi assim delineado na peça vestibular:

“19. Até a deflagração da Operação “Sem Desconto”, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) mantinha um ambiente relativamente controlado de judicialização relacionado aos descontos associativos, com cerca de 52 mil ações individuais mapeadas, ajuizadas por beneficiários contra entidades associativas e o próprio INSS, nas quais, em geral, se pleiteava a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além da indenização por eventuais danos morais.

(...)

22. Nesse contexto, após a ampla repercussão da operação policial, há notícias de que alguns processos foram julgados, tendo-se atribuído ao INSS a mais ampla responsabilidade, inclusive, com o reconhecimento do dever de indenizar o cidadão lesado a título de danos morais e restituição em dobro. A título de exemplo, a presente ação utilizará como pronunciamentos paradigmáticos as sentenças proferidas em 1ª instância nos processos nº 1004621- 91.2024.4.01.3500 (13ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária de Goiás); nº 1004630-53.2024.4.01.3500 (2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás); e nº 0000486-46.2025.4.05.8402 (9ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Caicó/RN).

23. Esse novo panorama de litigiosidade ocorre em um contexto já crítico. Segundo dados extraídos de painel do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 28 de fevereiro de 2025 havia 4.147.864 ações previdenciárias em tramitação no país. Paralelamente, estima-se que aproximadamente 9 milhões de

descontos associativos foram efetuados nos benefícios pagos pelo INSS nos últimos cinco anos, o que evidencia o potencial de expansão exponencial do volume de litígios.

(...)

26. O cenário apresentado sinaliza um risco concreto de colapso do sistema de Justiça e de comprometimento da capacidade operacional do INSS – e, por via de consequência, da União - em responder adequadamente às demandas judiciais.

27. Para mais, o avanço descontrolado da judicialização representa uma ameaça à capacidade financeira da Autarquia em honrar seus compromissos regulares, com potencial impacto sobre a sustentabilidade da política previdenciária e o funcionamento de outras ações e programas essenciais sob sua responsabilidade.

28. Nessa conjuntura, a multiplicação descontrolada de processos e a possibilidade de responsabilização da União e do INSS impuseram a necessidade urgente da adoção de medidas estruturantes e preventivas que – de forma concomitante – preservassem o patrimônio público, assegurassem o direito de regresso e contivessem os efeitos sistêmicos dessa crise.”

O requerente sinalizou, ainda, que houve atuação administrativa mediante a edição da Instrução Normativa nº 186/25 pela Presidência do INSS (regulamentando “o fluxo de consulta, contestação e restituição por entidades associativas e sindicais de descontos indevidos de mensalidades associativas”) e a disponibilização do “Portal de Desconto de Mensalidades Associativas (PDMA)”, em 14/5/25.

Exteriorizou, contudo, preocupação, pois,

“muito embora estejam em curso as investigações e os procedimentos administrativos acima mencionados, segue

sendo possível identificar o potencial aumento de litígios envolvendo a matéria. De igual modo, também é manifesto o desejo da União e do INSS de preservar o interesse público, tanto na prevenção de tais litígios quanto na promoção de soluções estruturantes eficazes para solucionar o problema.

32. O problema se agrava ainda mais quando se considera o perfil dos cidadãos potencialmente lesados e possíveis futuros autores das ações judiciais que discutem descontos de mensalidades associativas em benefícios previdenciários: segurados, em sua maioria pessoas em situação de alta vulnerabilidade, frequentemente expostas à litigância predatória.

(...)

43. Segundo noticiado pela União nos autos do Tema 987 de repercussão geral (RE 1.037.396), de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, que trata da responsabilidade das empresas de tecnologia, tem sido amplamente noticiado pela imprensa nacional a divulgação de anúncios fraudulentos nas plataformas da Meta, com promessas de ressarcimento entre R\$ 2 mil a R\$ 15 mil de valores cobrados de forma irregular de aposentados e pensionistas. De acordo com o levantamento, a “Biblioteca de anúncios da Meta reúne mais de 300 anúncios com falsa promessa de indenização de valores do INSS”, sendo que várias fraudes estavam ancoradas em imagens manipuladas de figuras públicas. Em uma das publicações há, inclusive, um link que leva para um site que imita o “gov.br” e usa o logo do Banco Central.

44. É patente, pois, o potencial impacto de tais circunstâncias sobre a segurança jurídica e a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Esse quadro de extrema gravidade e repercussão social e econômica sem precedentes para o país torna imperiosa a busca por uma solução expedita e efetiva. Urge a instituição de balizas e estruturas que permitam

não apenas superar a crise instaurada, mas também estabelecer um ambiente de atuação seguro para os cidadãos que já foram indevidamente expostos à lesão de seus direitos. Os segurados lesados, que representam a parte mais vulnerável dessa equação, devem ter a integridade de seus interesses preservada, não podendo ser submetidos a um ambiente que possa comprometer a busca por um ressarcimento integral e eficaz.

45. Nesse contexto que se propõe a presente arguição, considerando o imperativo de resguardar a integridade dos interesses previdenciários de milhões de segurados, bem como de evitar sua vitimização secundária por meio da exposição a ofertas de litigância predatória relacionadas aos descontos associativos indevidos.”

Defendeu o conhecimento desta ação com fundamento na jurisprudência do STF que “admite o cabimento da arguição de descumprimento para a impugnação de **conjunto de decisões judiciais violadoras de preceitos fundamentais**”, bem como porque

“est[aria] configurada a existência de controvérsias constitucionais de alta relevância, pertinentes aos requisitos, fundamentos e extensão da responsabilidade da União e do INSS pelos descontos associativos indevidos realizados por atos fraudulentos de terceiros, além do manifesto interesse público em resolvê-las de forma ampla, geral e imediata, evitando-se, assim, novas lesões a preceitos fundamentais”.

Sobre os preceitos fundamentais violados, sustentou que

“os atos do poder público questionados afrontam o disposto no artigo 5º, caput, incisos LIV, LV; artigo 6º, caput; 7º, inciso XXIV; artigo 37, § 6º, e artigos 194, 201 e incisos, todos da Constituição da República”.

Referiu, no ponto, que

“60. A imputação judicial de responsabilidade solidária à ao INSS, com fundamento no art. 37, § 6º, da CF/1988, por atos fraudulentos realizados por terceiros, na forma como construída pelas decisões judiciais objeto desta ADPF, que deixam de apontar normas específicas prevendo essa responsabilização, dificulta sobremaneira o exercício da ampla defesa pelos entes públicos. Ademais, a condenação dos entes públicos à devolução em dobro dos valores descontados, estendendo-lhes deveres típicos de relações consumeristas, concretiza violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e do devido processo legal.

61. Além de não observados esses preceitos da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LIV e LV, da CF/1988), cujo propósito está em concretizar o processo justo e efetivo – devido processo legal em sua feição substancial –, as decisões judiciais ora impugnadas violaram também a norma do art. 37, § 6º, da CF, ao permitirem a condenação solidária de pessoas de direito público por falhas na fiscalização de descontos associativos com base em fundamentos normativos que não atribuem ao Poder Público esse dever.

62. As decisões judiciais indicadas nesta arguição vulneraram ainda, de maneira direta, o preceito fundamental da legalidade (art. 37, caput, da CF/1988), por terem admitido a condenação da União e/ou do INSS, sob pressuposto de responsabilidade solidária, à devolução em dobro dos valores que foram descontados por ação indevida de entidades associativas que também prejudicaram o erário, sem fundamento legal para aplicação de regras consumeristas.

63. Todas essas violações a preceitos fundamentais ocasionam ainda a vulneração do mais importante deles: a

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988). Aposentados de todo o país poderão ter a tutela dos seus direitos injustamente postergada ou inviabilizada, pois estão sendo vítimas de ações predatórias – que são ajuizadas muitas vezes sem o seu conhecimento – ou estão postulando direitos claramente indevidos, gerando uma grande litigiosidade e falsas promessas de ganhos sem respaldo do ordenamento jurídico vigente. Proteger adequadamente as vítimas dos referidos atos criminosos é dever do Estado, evitando-se que novos prejuízos sejam proporcionados.

64. Por fim, também é importante frisar que, ao impor condenações à União e ao INSS sob requisitos, fundamentos e extensões inapropriadas, as decisões judiciais aqui apontadas ameaçam a sustentabilidade do custeio dos serviços de previdência social garantidos pelos recursos orçamentários garantidos à autarquia previdenciária, colocando a continuidade em risco os direitos sociais à aposentadoria (art. 201).

65. Diante desse risco, é necessário garantir condições orçamentárias para a restituição célere dos valores indevidamente descontados, o que exige provimento interpretativo voltado a garantir que as dotações necessárias sejam excluídas da verificação do cumprimento das metas da “lei do regime fiscal sustentável”. garantindo-se, assim, a segurança orçamentária.”

Aduziu, ainda, que se encontra presente o requisito da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99) evidenciado pela “relevância do interesse público [nos] atos concretos” e pela ausência de outro meio para afastar as apontadas lesões.

O cenário normativo para os descontos em benefícios previdenciários para pagamento de mensalidades associativas foi assim delineado pelo Presidente da República:

“85. A primeira disciplina a respeito da matéria foi estipulada no artigo 115, inciso V, da Lei de Custeio da Previdência Social, que viabilizou a realização de descontos por associações, confederações ou entidades de aposentados e/ou pensionistas, nos termos abaixo:

(...)

86. Por sua vez, a Lei nº 10.820/2003, que dispôs sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, previu, em seu artigo 6º e parágrafos, as condições e requisitos dos atos de consignação, tendo especificado o seguinte:

(...)

87. Ao regulamentar essa faculdade, o Decreto nº 3.048/1999 acrescentou a necessidade de atendimento de algumas exigências, que foram acrescentadas em 2020, pelo Decreto nº 10.410/2020:

(...)

88. Como se vê, o inciso V do art. 154 do Decreto nº 3.048/1999 regulamenta tais descontos, exigindo, em resumo: autorização expressa e revogável do beneficiário; análise da conveniência administrativa é interesse público; que a entidade represente aposentados ou pensionistas; e que os descontos se limitem à contribuição associativa, vedando outras cobranças.

89. Para viabilizar esses descontos, o INSS tradicionalmente adotou como rotina firmar Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com as entidades associativas mencionadas no artigo 1º-D do artigo 154, inciso V, do Decreto nº 3.048/1999.

90. Tais instrumentos são regidos, atualmente, pela Instrução Normativa nº 162/2024, da Presidência do INSS, que

disciplina detalhadamente o procedimento operacional. De acordo com o artigo 20, § 2º, da referida norma, cabe exclusivamente às entidades coletar e enviar à DATAPREV os termos de autorização dos beneficiários. Já o artigo 19 atribui às entidades, e a seus representantes, a responsabilidade solidária pela veracidade e regularidade das informações prestadas.

(...)

92. A responsabilidade das entidades é reforçada pelos artigos 11 e 27 do referido ato normativo, que determinam ser de sua competência a restituição de valores descontados indevidamente. O artigo 38, por sua vez, é categórico ao isentar o INSS de qualquer responsabilidade por descontos indevidos, restringindo sua atuação à execução dos repasses financeiros em relação às operações devidamente autorizadas”.

Os argumentos pelos quais o requerente questiona a “atribuição, pelas decisões impugnadas, de responsabilidade objetiva automática aos entes públicos foram apresentados com base em normativo que não lhe imputa esse dever de agir”, **in verbis**:

“124. Pelas mesmas razões que prevaleceram no precedente do Tema nº 1118, é necessário reconhecer que a União/INSS não pode ser condenada a ressarcir danos por descontos fraudulentos realizados por terceiros sem que tenha se comprovado a sua responsabilidade em promover as iniciativas de controle que são exigidas nos instrumentos normativos vigentes.

125. Isso porque, mesmo quando existente um dever específico de fiscalização por parte da Administração Pública, em caráter subsidiário, a configuração da responsabilidade civil por danos exige “a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de

causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público”.

126. Ao prescindir da indicação de um dever de agir específico, bem como da comprovação circunstanciada do seu descumprimento pelo INSS/União, as decisões ora impugnadas malferem o princípio constitucional (preceito fundamental) da responsabilidade civil objetiva do poder público, contido no art. 37, § 6º. da Lei Maior, pelo que merecem ser reformadas.”

Dessa forma, a responsabilidade principal seria “das entidades que procederam a descontos sem autorização, razão pela qual medidas rigorosas vêm sendo adotadas para que a União seja integralmente ressarcida dos valores que serão despendidos”, argumentado que,

“para garantir que essas ações administrativas possam produzir os efeitos esperados na garantia da restituição eficiente e criteriosa dos valores objeto de descontos associativos indevidos, é crucial que a conformação jurisprudencial sobre o dever de ressarcir do Poder Público, à luz do art. 37, caput e § 6º, esteja formado em base sólidas, garantindo-se, pois, segurança jurídica e prestação eficiente aos segurados, seja via autotutela administrativa, seja via prestação jurisdicional, Alfim, assegura-se a proteção da dignidade da pessoa humana.

140. Além das ações administrativas já tomadas, a preservação da capacidade do INSS em garantir proteção social aos cidadãos e o pleno desempenho de sua missão institucional depende de providências de cunho normativo e processual.

141. No plano normativo, é indispensável o estabelecimento de uma solução interpretativa clara que seja capaz de garantir a segurança orçamentária do INSS para promover a célere restituição, pela via administrativa, dos

valores indevidamente desviados das contas dos segurados do INSS, com segurança jurídica e sem o comprometimento dos gastos continuados que a autarquia tem de suportar regularmente com benefícios de aposentadoria e pensões.

142. Nesse sentido, cumpre reconhecer a imprevisibilidade do surgimento da situação delitiva que vem sendo objeto de investigação policial na Operação “Sem Desconto”, qualificação que torna possível a abertura de crédito extraordinário para o custeio das reparações necessárias, ficando a dotação orçamentária pertinente excluída dos limites referidos na “lei do regime fiscal sustentável” e do cômputo para fins de cumprimento da meta prevista na LRF, nos anos de 2025 e 2026.

143. Tal providência não conflita com os pressupostos de disciplina fiscal presentes nas Leis Complementares nº 101/2000 e nº 200/2023, uma vez que essa Suprema Corte já decidiu que “o surgimento de condições supervenientes absolutamente imprevisíveis afeta radicalmente a possibilidade de execução do orçamento planejado” (ADI nº 6357 MC-Rel, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. DJe de 20/11/2020), hipóteses nas quais será legítimo o recurso à abertura de crédito extraordinário, nos termos do artigo 167, 83º, da CF.

(...)

150. Tal como no precedente que se vem de referir, a situação tratada nos presentes autos também se cerca de peculiaridades cuja antevisão não pôde ser incorporada ao processo orçamentário regular. Também como na situação paradigma, estão presentes, aqui, interesses de grande apelo social que impõem que a restituição dos descontos indevidos seja satisfeita com a maior urgência possível, garantindo-se, na sua plenitude, a função de subsistência provida pelos benefícios previdenciários.”

Ao final, requereu

“a) seja a presente ação distribuída, por prevenção, ao Ministro Relator vinculado à ADPF nº 1.234, com fundamento no 77-B do RISTF e no artigo 55, § 3º. do CPC;

b) dada a ameaça aos preceitos fundamentais indicados, o efeito multiplicador ainda latente, a relevância das controvérsias judiciais destacadas e a inexistência de meios processuais alternativos para o seu enfrentamento adequado, seja a presente ação recebida e processada como arguição de descumprimento de preceito fundamental;

c) em sede cautelar, tendo em vista a urgência em se garantir um procedimento eficiente, seguro e estável de restabelecimento da integridade do sistema previdenciário e de restituição do patrimônio dos segurados e do INSS, sejam concedidas medidas liminares, nos termos do artigo 5º da Lei nº 9.882/1999, para que:

(c.1) se determine a suspensão do andamento dos processos e da eficácia das decisões que tratam de controvérsias pertinentes aos requisitos, fundamentos e extensão da responsabilidade da União e do INSS pelos descontos associativos indevidos realizados por atos fraudulentos de terceiros que tenham sido realizados entre março de 2020 e março de 2025 (conforme artigo 3º da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025);

(c.2) se determine a suspensão da prescrição das pretensões indenizatórias de todos os lesados pelos atos objeto desta demanda, até o término desta ação, a fim de proteger os interesses dos aposentados que serão integralmente ressarcidos, sem necessidade de ingresso no Poder Judiciário. Com essa medida, tutelam-se os interesses dos aposentados e evita-se a grande onda de judicialização que já se faz presente em todo o país;

(c.3) seja cautelarmente fixada interpretação conforme a Constituição às normas do artigo 3º, inciso I e 2º, inciso II, da Lei Complementar nº 200/2023, bem como do § 1º do artigo 4º da Lei Complementar nº 101/2000, reconhecendo-se que, diante da imprevisibilidade do surgimento da situação delitiva que vem sendo objeto de investigação policial na Operação “Sem Desconto”, bem como do elevado interesse social em garantir a célere restituição dos valores indevidamente desviados das contas dos segurados do INSS, é possível a abertura de crédito extraordinário para o custeio das reparações necessárias, ficando a dotação orçamentária pertinente excluída dos limites referidos na 200/2023 e do câmputo para fins de cumprimento da meta prevista na LRF, nos anos de 2025 e 2026;

d) sejam colhidas as informações necessárias à instrução da arguição e ouvidos, sucessivamente, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, na forma da Lei nº 9,882/1999;

e) ao final, pede-se que:

(e.i) seja declarada a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a responsabilização da União e do INSS pelos descontos associativos indevidos realizados por atos fraudulentos de terceiros entre março de 2020 e março de 2025 em desacordo com os requisitos do artigo 37, § 6º, da Constituição — regras de direito público e de responsabilização do Estado -, a fim de evitar condenações indevidas, a exemplo de determinações de restituição em dobro com base no Código de Defesa do Consumidor;

(e.2) seja confirmada a suspensão da prescrição das pretensões indenizatórias de todos os lesados pelos atos objeto desta demanda, durante o trâmite da presente demanda, a fim de proteger os interesses dos aposentados que serão integralmente ressarcidos, sem necessidade de ingresso no Poder Judiciário;

(e.3) seja confirmada a interpretação conforme a Constituição às normas do artigo 3º, inciso I, § 1º, inciso II; e § 2º, inciso II, da Lei Complementar nº 200/2023, bem como do § 1º do artigo 4º da Lei Complementar nº 101/2000, reconhecendo-se que, diante da imprevisibilidade do surgimento da situação delitiva que vem sendo objeto de investigação policial na Operação “Sem Desconto”, bem como do elevado interesse social em garantir a célere restituição dos valores indevidamente desviados das contas dos segurados do INSS, é possível a abertura de crédito extraordinário para o custeio das reparações necessárias, ficando a dotação orçamentária pertinente excluída dos limites referidos na LC 200/2023 e do cômputo para fins de cumprimento da meta prevista na LRF, nos anos de 2025 e 2026.”

Após o ajuizamento da ação, foi apresentado novo pedido pela Advocacia Geral da União (AGU), nos seguintes termos:

“Ante o exposto, o Advogado-Geral da União requer a Vossa Excelência que, tendo em vista a necessidade de resguardar a integridade dos interesses previdenciários de milhões de segurados, evitando sua vitimização secundária seja pela demora na reparação de seus direitos, seja por meio da exposição a ofertas de litigância predatória relacionadas aos descontos associativos indevidos e fraudulentos, seja avaliada, pelo Eminentíssimo Relator, a conveniência e oportunidade de instauração de incidente de solução negociada das controvérsias suscitadas, com a máxima brevidade possível, dada a necessidade premente de segurança jurídica.”(e-Doc. 18).

Em decisão preambular, reconheci a legitimidade ativa do Presidente da República para propor a presente Arguição de

Descumprimento de Preceito Fundamental e entendi que os requisitos da ADPF estavam satisfeitos, sendo a presente via o único instrumento capaz de resolver a questão constitucional suscitada na inicial de **forma ampla, estruturada e imediata**.

Ante a gravidade dos **abomináveis fatos narrados** e sua **repercussão na realidade de milhões de indivíduos muitas vezes já fragilizados e expostos a sofrimentos ou danos devido a fatores como idade ou hipossuficiência**; e ponderando que a promoção, por meio de decisão nestes autos, de mecanismo eficaz que viabilizasse a devolução célere dos valores a quem de direito não exime a persecução pelo Estado para responsabilização, nas esferas administrativa, cível, criminal e/ou por improbidade administrativa, de agente público ou privado, pessoa natural ou jurídica, pelos atos ilícitos perpetrados; determinei a **convocação de audiência de conciliação**, que foi realizada no plenário da Segunda Turma, **no dia 24 de junho, às 15h**, da qual participaram a **União, o Instituto Nacional do Seguro Social, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal**, devendo-se ressaltar que a OAB também esteve presente.

Por fim, para inibir a advocacia predatória, reconhecer os direitos dos cidadãos e proteger o patrimônio estatal, conferindo-se segurança jurídica para a sociedade brasileira, **determinei a suspensão da prescrição das pretensões indenizatórias de todos os lesados pelos atos objeto desta demanda**.

Ao iniciar a audiência de conciliação por mim presidida no dia 24/06/2025 (e-Doc. 67), deixei consignado as balizas que deveriam ser observadas em um possível acordo, a saber:

- (i) ressarcimento célere, integral e efetivo dos danos causados aos lesados,
- (ii) ressarcimento deverá ocorrer independentemente da responsabilização das associações em ação de regresso pela prática de atos ilegais, criminosos e fraudulentos e

(iii) trata-se de solução consensual e estruturante, que deve atender as vítimas de forma integral.

Na qualidade de Relator do feito, consignei, ainda, as seguintes premissas para a homologação de eventual Termo de Acordo:

(i) correção dos valores pelo índice aplicável aos benefícios previdenciários e

(ii) Ressarcimento de maneira célere e eficiente dentro das balizas orçamentárias, ressaltando-se que essa questão seria analisada levando em consideração a jurisprudência do STF, ficando devidamente assentado que não compete à Suprema Corte estabelecer crédito extraordinário.

Após a realização da audiência de conciliação, por meio da Petição nº 91.564/2025 (e-Doc. 85), foi apresentado **TERMO DE ACORDO INTERINSTITUCIONAL** firmado entre a **União**, representada pelo Advogado Geral da União, Jorge Rodrigo Araújo Messias e pelo Ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz Maciel; o **Ministério Público Federal (MPF)**, representado pelo Procurador Geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco e pelo Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Nicolao Dino, e pelos Procuradores da República Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, Elisandra de Oliveira Olímpio e Fabiano de Moraes; a **Defensoria Pública da União (DPU)**, representada pelo Defensor Público Geral Federal Leonardo Cardoso de Magalhães; o **Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)**, representado pela Procuradora Geral Federal Adriana Maia Venturini, e por seu Presidente, Gilberto Waller Júnior e o **Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB)**, representado pelo seu Presidente, José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral.

Após tecer considerações sobre a importância do diálogo institucional e da necessidade de uma solução consensual em razão do

conjunto de decisões judiciais com interpretações conflitantes, os peticionantes requereram a **homologação do acordo interinstitucional** e reforçaram o pedido de cautelar formulado na presente arguição.

É relatório.

Passo a decidir.

Na decisão liminar em que determinei a suspensão da prescrição das pretensões indenizatórias de todos os lesados pelos atos objeto desta demanda, fiz questão de anotar que a extensão e a gravidade do quadro descrito na inicial apontam para a premente necessidade de coordenação de ações por parte dos Poderes constituídos a fim de que seja possível oferecer uma resposta uniforme e imediata, evitando-se a pulverização de soluções jurídicas diversas para situações de fato idênticas, obtendo-se, assim, celeridade, homogeneidade e eficácia na proteção de direitos e garantias fundamentais de vulneráveis.

Para que se possa atender os interesses daqueles atingidos pelos espúrios atos descritos na inicial, a cooperação entre os Poderes e as instituições da República se impõe, constituindo-se verdadeiro dever de índole constitucional para a preservação da dignidade humana e da garantia de direitos fundamentais, restando, portanto, satisfeito o requisito de admissibilidade da ADPF.

De há muito, defendo a adoção de políticas públicas e institucionais com vistas a construção de mecanismos adequados e estruturantes para resolução célere e eficiente de controvérsias jurídicas, seja por meio de práticas voltadas à solução consensual de conflitos, seja no sentido de ampliar e democratizar o acesso à justiça.

Nesse cenário, a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) na presente ação, assume papel fundamental e estrutural na promoção da eficiência e da racionalização da justiça brasileira, pelo seu exemplo no tratamento adequado dos conflitos, especialmente no que se refere à adoção de práticas consensuais, tanto na fase pré-processual quanto após a judicialização das demandas.

O presente Acordo Interinstitucional caminha nessa direção. Trata-se

de instrumento em que a União e a Autarquia responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários firmaram acordo com as principais Instituições do Sistema de Justiça com legitimidade constitucional para defender interesses dos cidadãos brasileiros, com a finalidade de implementar soluções operacionais consensuais para a devolução célere e integral dos valores que foram descontados indevidamente de seus benefícios.

A iniciativa encontra-se em absoluta consonância com a diretriz traçada no preâmbulo da Constituição Federal de 1988, a qual consagra a promoção da “solução pacífica das controvérsias” pelo Estado como ideia fundante da ordem constitucional, estando a atuação jurisdicional no sentido de impulsionar a solução consensual dos conflitos ratificada no art. 3º, § 2º, do Código de Processo Civil.

É imperativa a atuação das instituições signatárias na divulgação não apenas do acordo, como também da **voluntariedade de sua adesão** pelos beneficiários do RGPS que foram vítimas de fraudes mediante descontos não autorizados por parte de entidades associativas e **dos efeitos jurídicos dessa adesão**, não apenas quanto ao ressarcimento pela Administração Pública, como também no que se refere à não limitação ou prejuízo do exercício, pelos beneficiários, de eventuais direitos que entendam lhes assistir em face das entidades associativas envolvidas, os quais poderão ser demandados no foro estadual competente (cláusula quinta, parágrafo segundo, do acordo).

Posto isso, ausente qualquer óbice e considerando-se a urgência em se realizar a devolução imediata dos valores descontados indevidamente dos benefícios de aposentados e pensionistas, **homologo, para que produza efeitos jurídicos e legais, o acordo formulado pelas partes**, com fundamento no art. 487, inc. III, al. b, do Código de Processo Civil.

Como consectário lógico da referida homologação, determino a suspensão do andamento dos processos e da eficácia das decisões que tratam de controvérsias pertinentes aos requisitos, fundamentos e extensão da responsabilidade da União e do INSS pelos descontos

associativos indevidos realizados por atos fraudulentos de terceiros que tenham sido realizados entre março de 2020 e março de 2025 (conforme artigo 3º da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025).

Mantenho, outrossim, a determinação de suspensão da prescrição das pretensões indenizatórias de todos os lesados pelos atos objeto desta demanda, até o término desta ação, a fim de proteger os interesses dos beneficiários que serão ressarcidos, sem necessidade de ingresso no Poder Judiciário. Com essa medida, tutelam-se os interesses dos aposentados e pensionistas e evita-se a grande onda de judicialização que já se faz presente em todo o país.

Registro, ademais, que a Suprema Corte decidiu, na ADI nº 7064, de relatoria do Ministro **Luiz Fux**, que os pagamentos relativos ao passivo de precatórios decorrente das Emendas Constitucionais nºs 113/02 e 114/02 deveriam ser incluídos nas excepcionalidades do art. 3º, § 2º, da Lei Complementar nº 200/23, para fins de verificação do cumprimento da meta de resultado primário a que se referem o art. 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, prevista na lei de diretrizes orçamentárias.

Na ocasião, o Tribunal reconheceu que “[a] **postergação do pagamento de valores** relativos aos precatórios que excederam o teto fixado em Emenda à Constituição **[teria ensejado] o sacrifício de direitos individuais do cidadão titular de um crédito em face do poder público, abalando sobremodo a legítima confiança nas instituições**”.

A **fortiori**, essa mesma razão justifica que os valores a serem utilizados para reposição imediata, na via administrativa, do patrimônio dos beneficiários da Previdência Social que foram vítimas das fraudes com descontos não autorizados, acordada nestes autos, **sejam excepcionados do cálculo para fins do limite disciplinado no art. 3º da Lei Complementar nº 200/23, conforme § 2º do dispositivo, independentemente de figurar em crédito extraordinário**; seja porque o pagamento dos valores pela Fazenda Pública seria, em última análise, incluído em precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) quando da

ADPF 1236 MC / DF

responsabilização do Poder Público, seja porque a providência está justificada nos postulados da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica e da confiança legítima nas instituições, os quais foram abalados com a supressão espúria de recursos de natureza alimentar do patrimônio de cidadãos brasileiros vulneráveis.

Por fim, afirmo que a presente homologação não extingue a presente ADPF e a ADPF nº 1.234, as quais deverão permanecer em trâmite para o acompanhamento da execução do acordo homologado, bem como para a análise, em tempo oportuno, do seu mérito, no qual compreendido o debate acerca da constitucionalidade das normas de regência da política pública e da legitimidade dos atos autorizativos dos descontos empreendidos nas folhas de pagamento de benefícios previdenciários à luz dos preceitos fundamentais destacados na petição inicial, e, sendo legítimos, para a definição de critérios e procedimentos que deverão ser observados pelos atores da política pública.

Para fins de referendo desta decisão, paute-se a presente ADPF na forma regimental, para a próxima sessão ordinária virtual do Plenário desta Corte.

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 2 de julho de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI

Relator

Documento assinado digitalmente

REVISÃO NOTA TÉCNICA n.º 03/2025

Centro de Inteligência - JFRN

ANEXO IV

Relatórios de Monitoramento Mensal da 5ª Região – Maio a Agosto de 2025



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

QUANTITATIVO DE AÇÕES POR FRAUDES EM DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

RESPONSÁVEIS

JUÍZA FEDERAL - Madja de Sousa Moura Florencio

JUIZ FEDERAL - Eduardo Sousa Dantas

DIRETOR DA 12ª VARA FEDERAL SJ/RN - Raniere Luiz Cavalcante Costa

JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS

INTRODUÇÃO:

O presente relatório foi produzido a título de implementação da sugestão constante do item “f”, subitem “f.1”, da Nota Técnica nº 003/2025, que trata do acompanhamento do número de novas ações envolvendo fraudes em descontos associativos em benefícios previdenciários pagos pelo INSS. O monitoramento do quantitativo de novos processos e a identificação das tendências de crescimento ou baixa na distribuição de tais ações revela-se essencial enquanto instrumento orientativo para o estabelecimento de novas políticas de prevenção e tratamento adequado dessa demanda anômala.

Inicialmente, estabeleceu-se como objetivo o mapeamento do número de novas demandas apenas na Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. Contudo, em virtude da relevância do tema e de seus impactos em toda a 5ª Região, ampliou-se a análise para incluir os dados de distribuição das demais Seções Judiciárias.

OBJETIVOS:

O Acompanhar os quantitativos de processos distribuídos em toda a Justiça Federal da 5ª Região (TRF5), no sistema PJe2.x, que tenham como objeto o pedido de exclusão de descontos associativos em benefícios previdenciários.

PREMISSAS

PREMISSAS:

1. Existência de assunto específico no sistema PJE2x, quando do ajuizamento da demanda;
2. Inserção, pelos advogados, do assunto específico no momento do ajuizamento;
3. Relatório via sistema BI que forneça planilha com dados como o Período, Seção, Vara, Assunto e Polo Passivo.

Observações: Em relação à premissa nº 1., o assunto específico somente passou a existir no mês de maio/25, conforme se depreende da informação extraída do Ofício Circular nº 224/2025/SG do CNJ. Em relação à premissa nº 2., em que pese a existência ou não de códigos específicos, os advogados, em grande parte, não observam devidamente a correta inserção quando do ajuizamento da demanda. Em relação à premissa nº 3., foram envidados esforços junto ao suporte do sistema BI do TRF5, os quais permitiram melhorias no Relatório Dinâmico de Processos, viabilizando, assim, uma extração de dados mais ágil e confiável.

METODOLOGIAS

METODOLOGIAS:

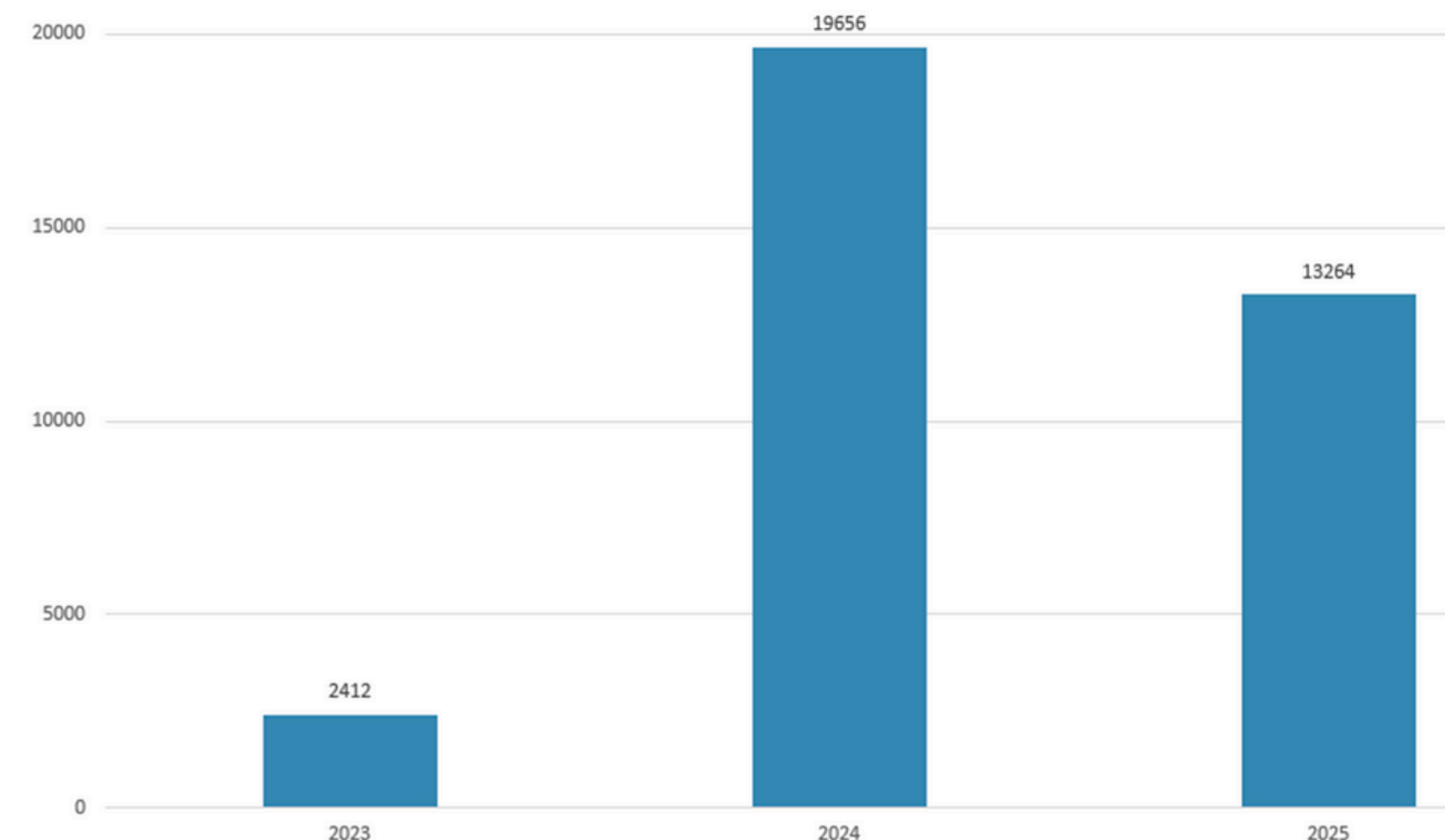
1. Inicialmente, identificou-se o máximo de associações demandadas, pelo nome e CNPJ, o que foi feito por meio da compilação de listagem enviada pelo INSS, bem como com base em filtros e pesquisas feitas diretamente nos sistemas processuais (a lista atual conta com 63 (sessenta e três) números de CNPJ's, alguns dos quais de filiais);
2. Após, levantou-se os quantitativos de processos distribuídos por meio do Relatório Dinâmico de Processos (sistema BI), filtrando-os pelos seguintes critérios: PERÍODO (jan/23 a mai/2025), INDICADOR (Distribuídos), SISTEMA (PJe2.x), LOCALIZAÇÃO (Todas as Seções*) e DOCUMENTO PARTE (Insere-se todos os CNPJ's de uma única vez). **No campo "Localização", em que pese o relatório aceitar todas as Seções, a extração de dados para a planilha na aba "Detalhamento" só aceita uma Seção Judiciária por vez (O suporte GT.BI informou que essa limitação é em razão da grande quantidade de dados que pode ser gerado, de modo a "travar" o relatório);*
3. Na planilha baixada, foram aplicados diversos filtros e utilizados gráficos e tabelas, de modo que fossem mantidos apenas os dados considerados essenciais aos objetivos propostos;
4. Por fim, com todos os dados compilados e refinados, criou-se algumas tabelas dinâmicas e gráficos respectivos que seguem abaixo, os quais são acompanhados de rápidos comentários e análises.

DADOS EXTRAÍDOS E GRÁFICOS RESPECTIVOS

A seguir estão organizados os principais dados e seus gráficos, com uma breve análise estatística:

GRÁFICO 01 - Distribuição Anual na 5ª Região:

Ano	Qtd. Processos
2023	2.412
2024	19.656
2025	13.264
TOTAL	35.332



Análise Gráfico 01 –

Depreende-se que a distribuição teve um aumento exponencial no ano de 2024, saindo de 2.412 processos, no ano de 2023, para 19.656 processos. Importa ainda destacar que, **provavelmente, o aumento será ainda maior no ano de 2025**, já que ainda estamos no quinto mês do ano, porém com a distribuição representando mais de 67% do total do ano de 2024.

GRÁFICO 02 - Distribuição Mensal na 5ª Região:

Análise Gráfico 02 –

Esse gráfico é ainda mais representativo em relação ao provável aumento da distribuição, pois demonstra que os meses de abril e maio de 2025 já superaram todos os marcos dos meses anteriores. É importante frisar que o referido aumento era esperado, haja vista a ampla divulgação na mídia de problemas nos convênios nos descontos associativos após a deflagração da operação da Polícia Federal no dia 23.04.2025.

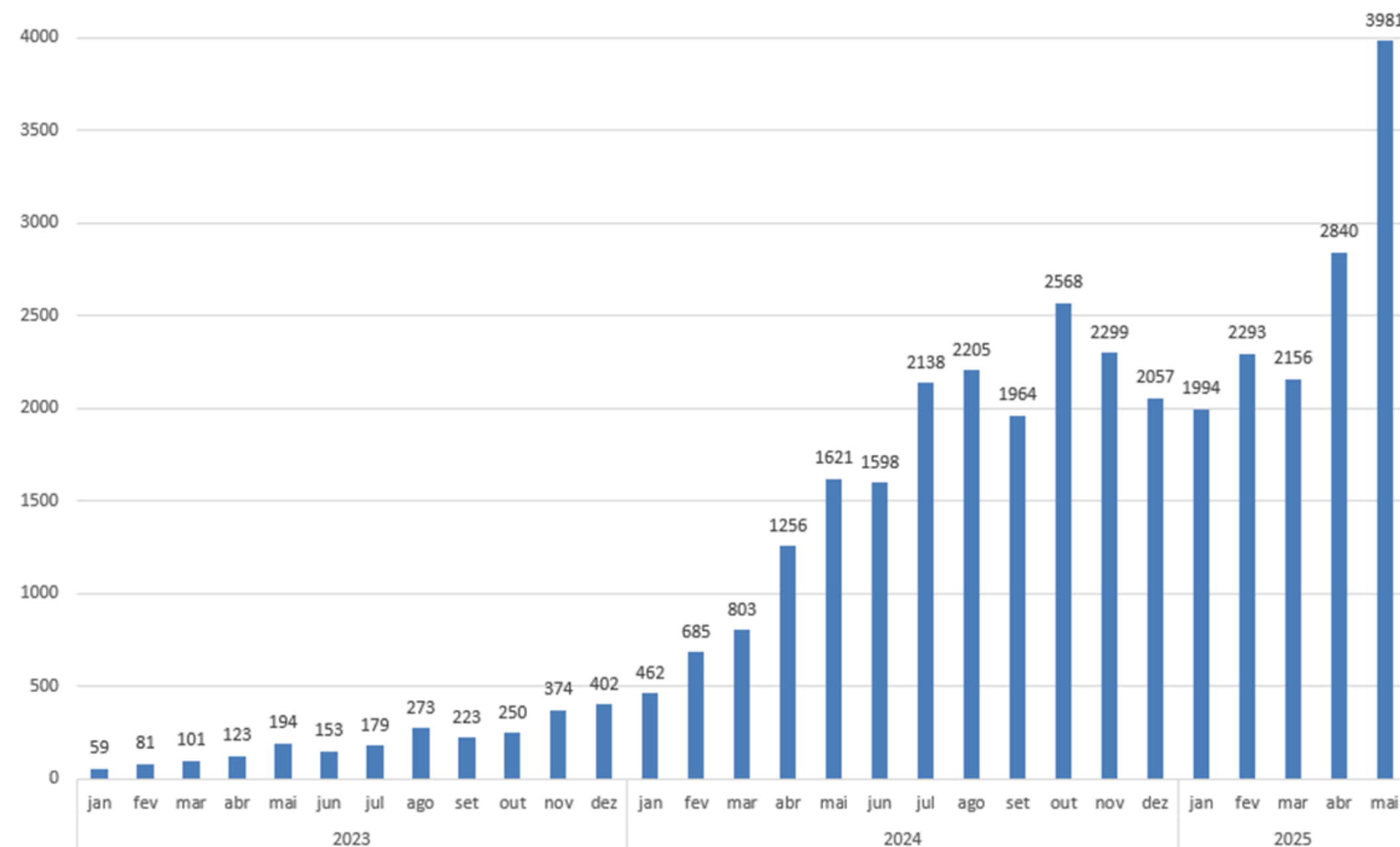


GRÁFICO 03 - Distribuição Total pelas Seções Judiciárias da 5ª Região:

Análise Gráfico 03 –

Do gráfico ao lado depreende-se que, desde o período analisado (jan/23 a mai/25), a Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Norte foi de longe a mais demandada, sendo seguida pela Seção Judiciária Federal do Ceará.

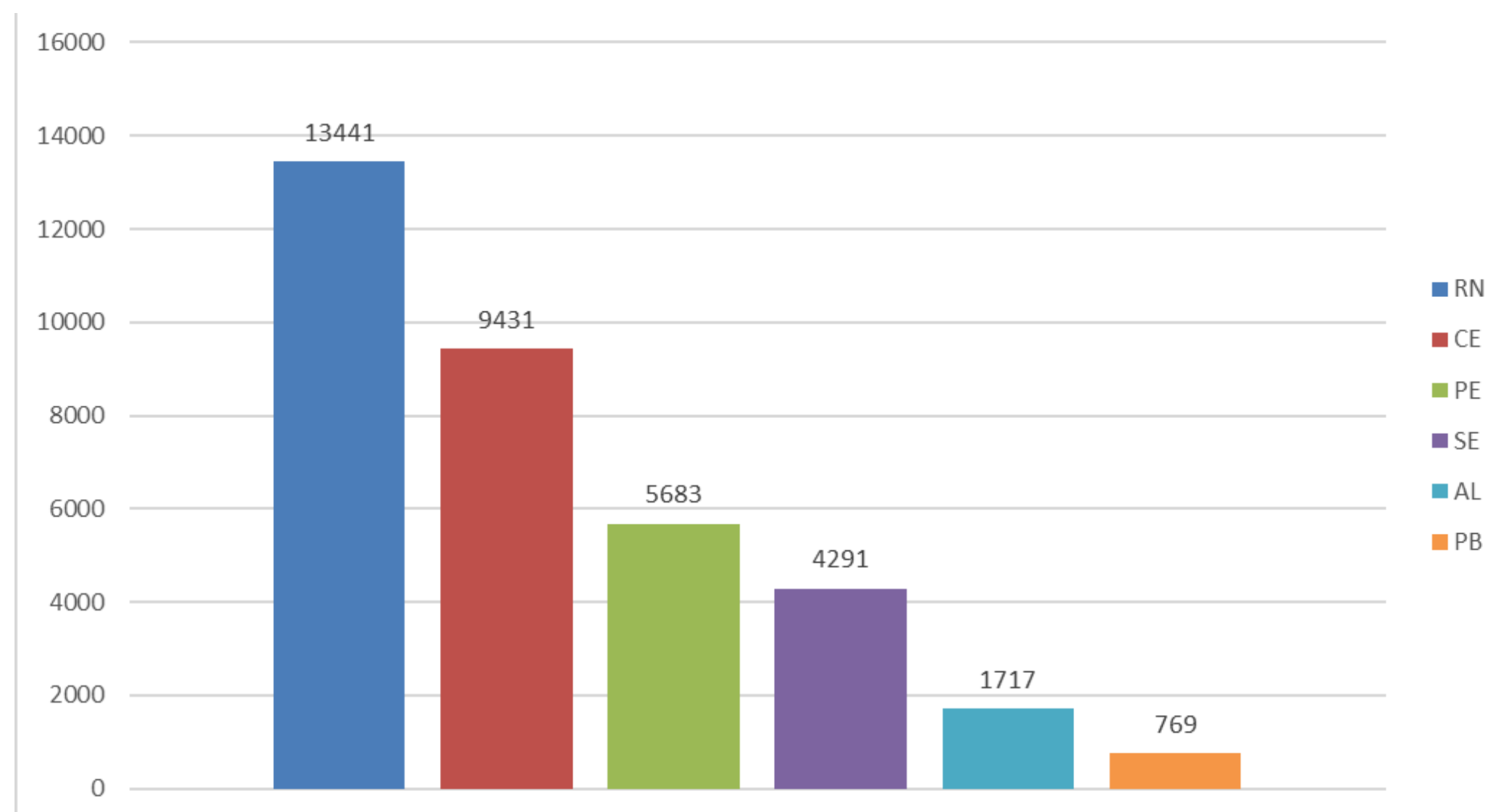


GRÁFICO 04 - Distribuição Anual pelas Seções Judiciárias da 5ª Região:

Análise Gráfico 04 –

Do gráfico ao lado depreende-se que a Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Norte foi a mais demanda nos anos de 2023 e 2024. Um ponto aqui a se observar é que no ano atual (2025), a Seção do Ceará está tomando a frente do quantitativo de processos distribuídos.

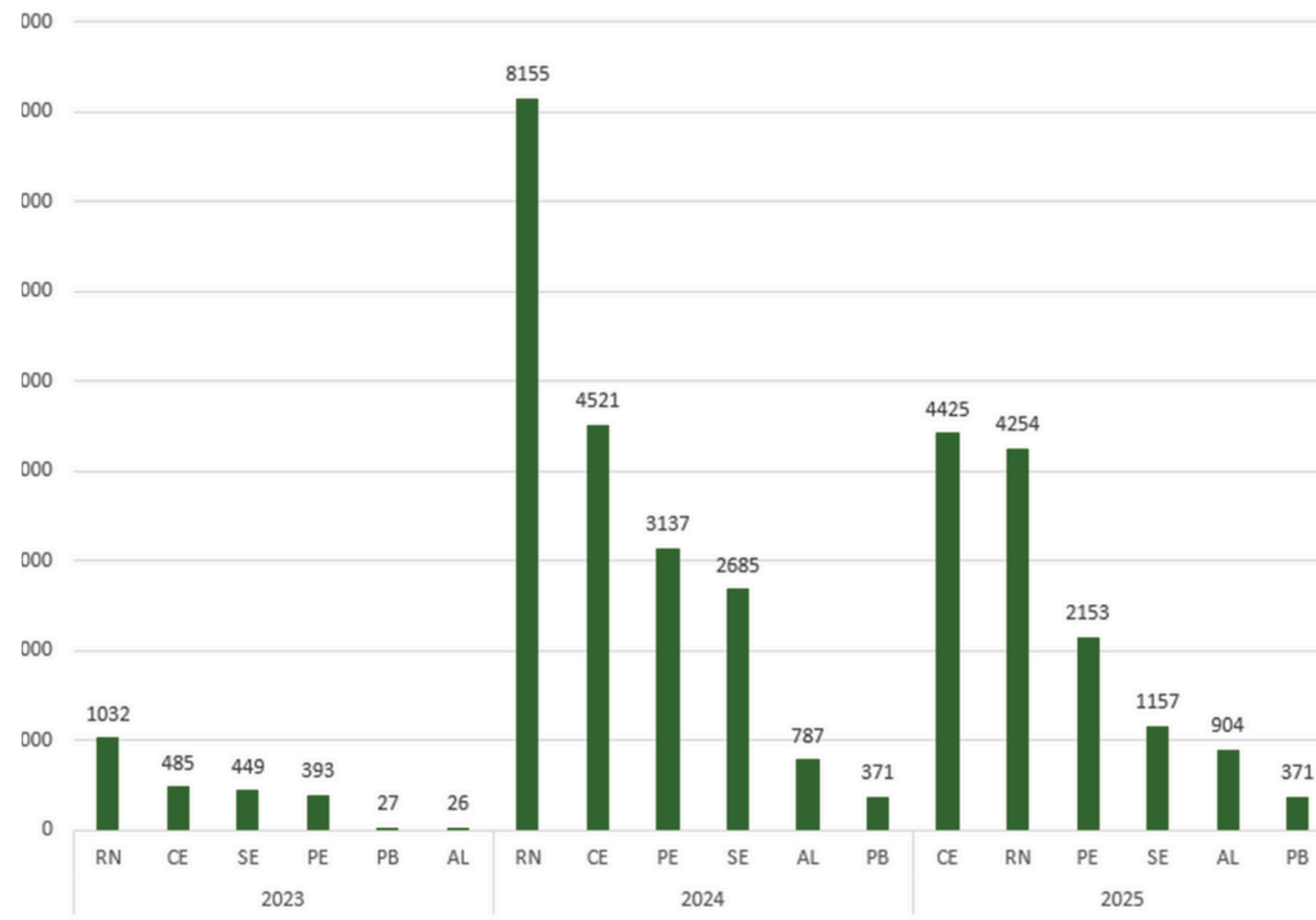


GRÁFICO 05 - Demandas por Associações na 5ª Região:

Análise Gráfico 05 –

O gráfico ao lado demonstra as associações por quantidade de ações ajuizadas, possibilitando a análise de alguns dados pontuais. **Primeiro, a associação “campeã” em ajuizamentos é a Conafer,** seguida um pouco mais de longe pela Caap. Uma segunda análise é que além dessas duas associações, a Universo, a Associação dos Aposentados, a Unaspub e a Apdap se destacam pelos quantitativos de processos ajuizados.

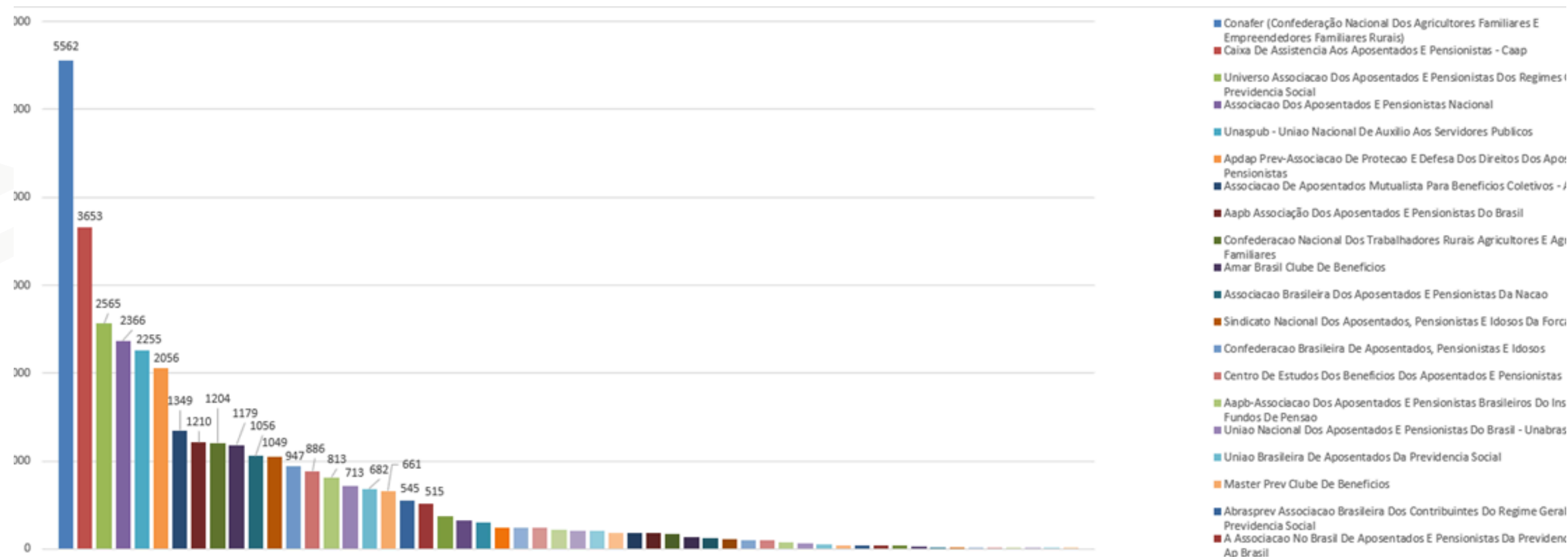
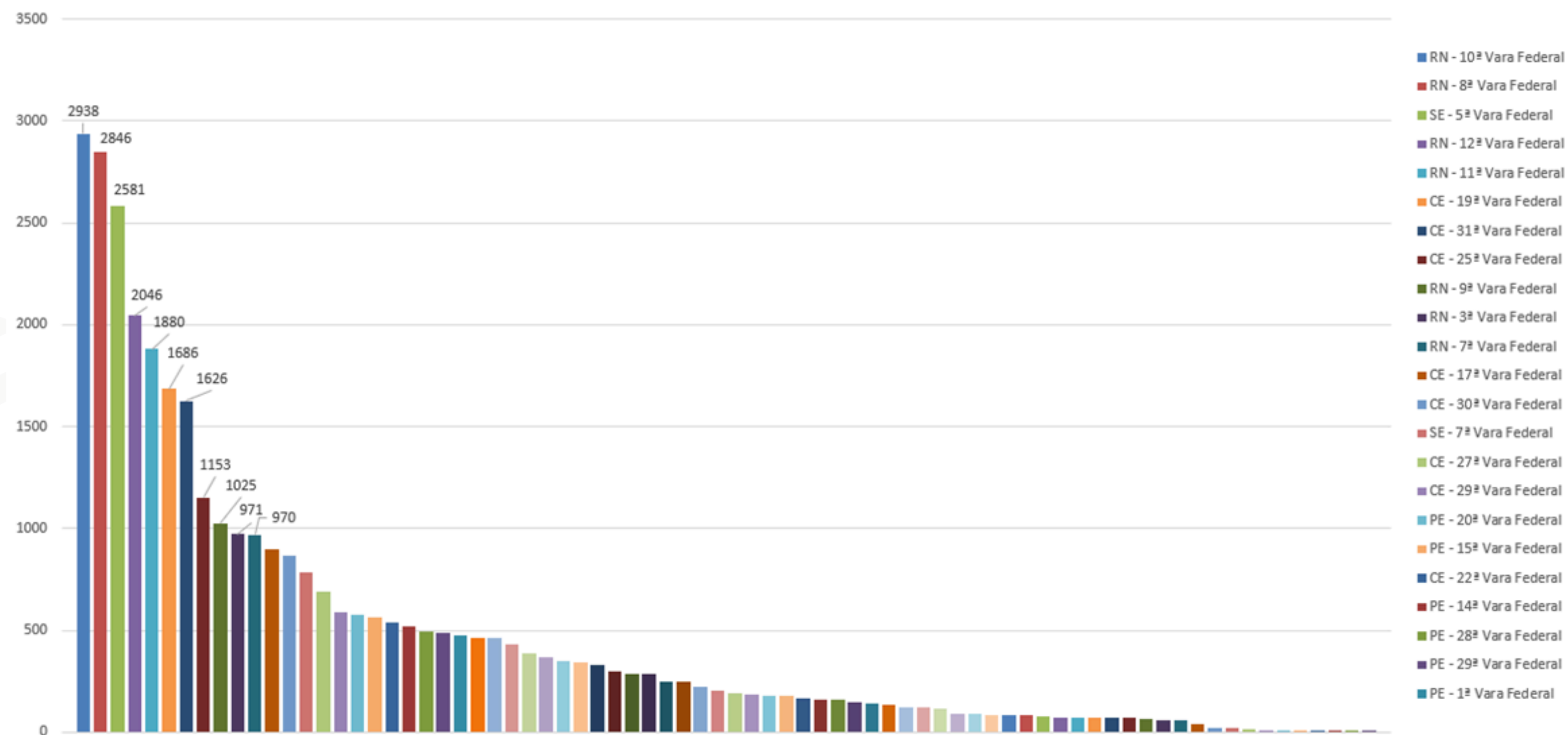


GRÁFICO 06 - Das Varas mais Demandadas na 5ª Região:

Análise Gráfico 06 –

O gráfico demonstra as varas por quantidade de ações ajuizadas. Um ponto se destacar é que, das onze primeiras varas, sete são da Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Norte.



CONCLUSÃO

Dos dados acima expostos conclui-se que as demandas de descontos associativos vêm impactando efetivamente toda a 5ª Região, que se evidenciou a partir do ano de 2024, com destaque para a Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Norte, seguida pelas Seções Judiciárias Federais do Ceará, Pernambuco e Sergipe.

Um outro ponto desse relatório de acompanhamento diz respeito ao aumento significativo de ajuizamentos após a deflagração da operação da Polícia Federal no dia 23.04.2025, o que muito provavelmente impactará ainda mais as varas federais da 5ª Região.



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

QUANTITATIVO DE AÇÕES POR FRAUDES EM DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

RESPONSÁVEIS

JUÍZA FEDERAL - Madja de Sousa Moura Siqueira

JUIZ FEDERAL - Eduardo Sousa Dantas

DIRETOR DA 12ª VARA FEDERAL SJ/RN - Raniere Luiz Cavalcante Costa

JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS

INTRODUÇÃO:

O presente relatório foi produzido a título de implementação da sugestão constante do item “f”, subitem “f.1”, da Nota Técnica nº 003/2025, que trata do acompanhamento do número de novas ações envolvendo fraudes em descontos associativos em benefícios previdenciários pagos pelo INSS. O monitoramento do quantitativo de novos processos e a identificação das tendências de crescimento ou baixa na distribuição de tais ações revela-se essencial enquanto instrumento orientativo para o estabelecimento de novas políticas de prevenção e tratamento adequado dessa demanda anômala.

Inicialmente, estabeleceu-se como objetivo o mapeamento do número de novas demandas apenas na Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. Contudo, em virtude da relevância do tema e de seus impactos em toda a 5ª Região, ampliou-se a análise para incluir os dados de distribuição das demais Seções Judiciárias.

OBJETIVOS:

O Acompanhar os quantitativos de processos distribuídos em toda a Justiça Federal da 5ª Região (TRF5), no sistema PJe2.x, que tenham como objeto o pedido de exclusão de descontos associativos em benefícios previdenciários.

PREMISSAS

PREMISSAS:

1. Existência de assunto específico no sistema PJE2x, quando do ajuizamento da demanda;
2. Inserção, pelos advogados, do assunto específico no momento do ajuizamento;
3. Relatório via sistema BI que forneça planilha com dados como o Período, Seção, Vara, Assunto e Polo Passivo.

Observações: Em relação à premissa nº 1., o assunto específico somente passou a existir no mês de maio/25, conforme se depreende da informação extraída do Ofício Circular nº 224/2025/SG do CNJ. Em relação à premissa nº 2., em que pese a existência ou não de códigos específicos, os advogados, em grande parte, não observam devidamente a correta inserção quando do ajuizamento da demanda. Em relação à premissa nº 3., foram envidados esforços junto ao suporte do sistema BI do TRF5, os quais permitiram melhorias no Relatório Dinâmico de Processos, viabilizando, assim, uma extração de dados mais ágil e confiável.

METODOLOGIAS

METODOLOGIAS:

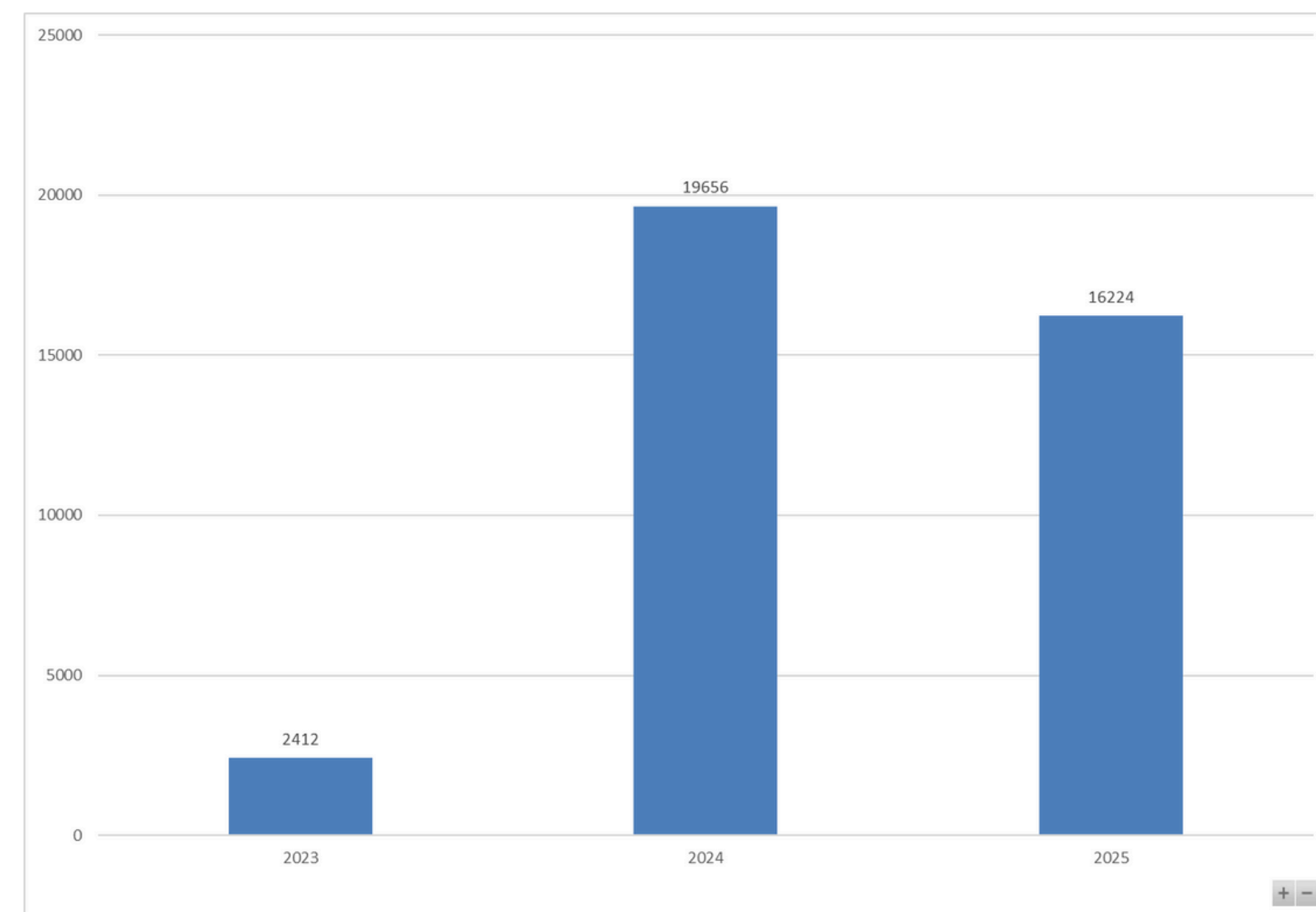
1. Inicialmente, identificou-se o máximo de associações demandadas, pelo nome e CNPJ, o que foi feito por meio da compilação de listagem enviada pelo INSS, bem como com base em filtros e pesquisas feitas diretamente nos sistemas processuais (a lista atual conta com 63 (sessenta e três) números de CNPJ's, alguns dos quais de filiais);
2. Após, levantou-se os quantitativos de processos distribuídos por meio do Relatório Dinâmico de Processos (sistema BI), filtrando-os pelos seguintes critérios: PERÍODO (jan/23 até o mês de referência tual), INDICADOR (Distribuídos), SISTEMA (PJe2.x), LOCALIZAÇÃO (Todas as Seções*) e DOCUMENTO PARTE (Insere-se todos os CNPJ's de uma única vez). **No campo "Localização", em que pese o relatório aceitar todas as Seções, a extração de dados para a planilha na aba "Detalhamento" só aceita uma Seção Judiciária por vez (O suporte GT.BI informou que essa limitação é em razão da grande quantidade de dados que pode ser gerado, de modo a "travar" o relatório);*
3. Na planilha baixada, foram aplicados diversos filtros e utilizados gráficos e tabelas, de modo que fossem mantidos apenas os dados considerados essenciais aos objetivos propostos;
4. Por fim, com todos os dados compilados e refinados, criou-se algumas tabelas dinâmicas e gráficos respectivos que seguem abaixo, os quais são acompanhados de rápidos comentários e análises.

DADOS EXTRAÍDOS E GRÁFICOS RESPECTIVOS

A seguir estão organizados os principais dados e seus gráficos, com uma breve análise estatística:

GRÁFICO 01 - Distribuição Anual na 5ª Região:

Ano	Qtd. Processos
2023	2.412
2024	19.656
2025	16.224
TOTAL	38.292



Análise Gráfico 01 –

Depreende-se que a distribuição teve um aumento exponencial no ano de 2024, saindo de 2.412 processos, no ano de 2023, para 19.656 processos. Importa ainda destacar que, **provavelmente, o aumento será ainda maior no ano de 2025**, já que ainda estamos no sexto mês do ano, porém com a distribuição representando mais de 82% do total do ano de 2024.

GRÁFICO 02 - Distribuição Mensal na 5ª Região:

Análise Gráfico 02 –

Esse gráfico é ainda mais representativo em relação ao provável aumento da distribuição, pois demonstra que a partir de abril de 2025 todos os marcos dos meses anteriores já foram superados. É importante frisar que o referido aumento era esperado, haja vista a ampla divulgação na mídia de problemas nos convênios nos descontos associativos após a deflagração da operação da Polícia Federal no dia 23.04.2025.

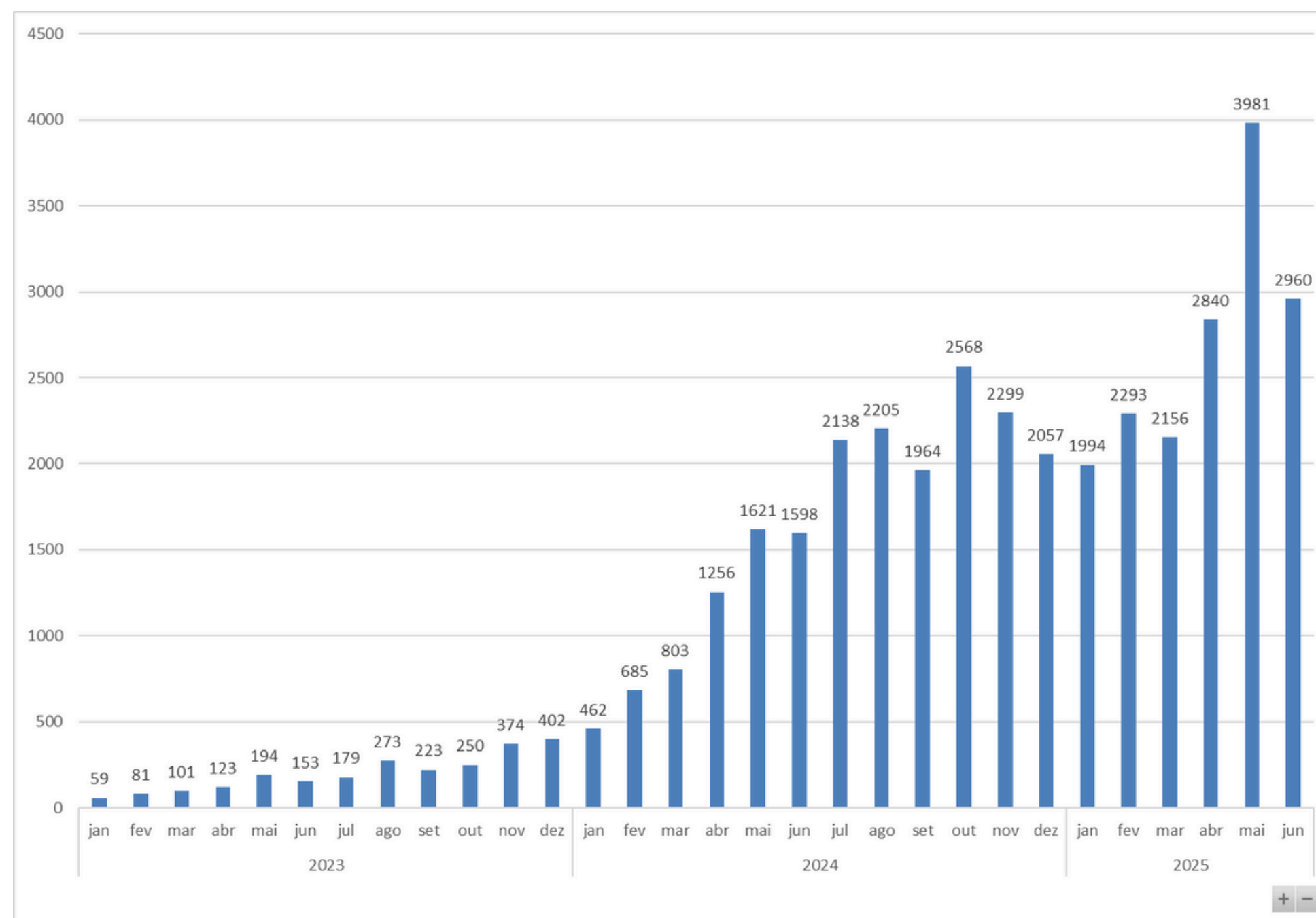
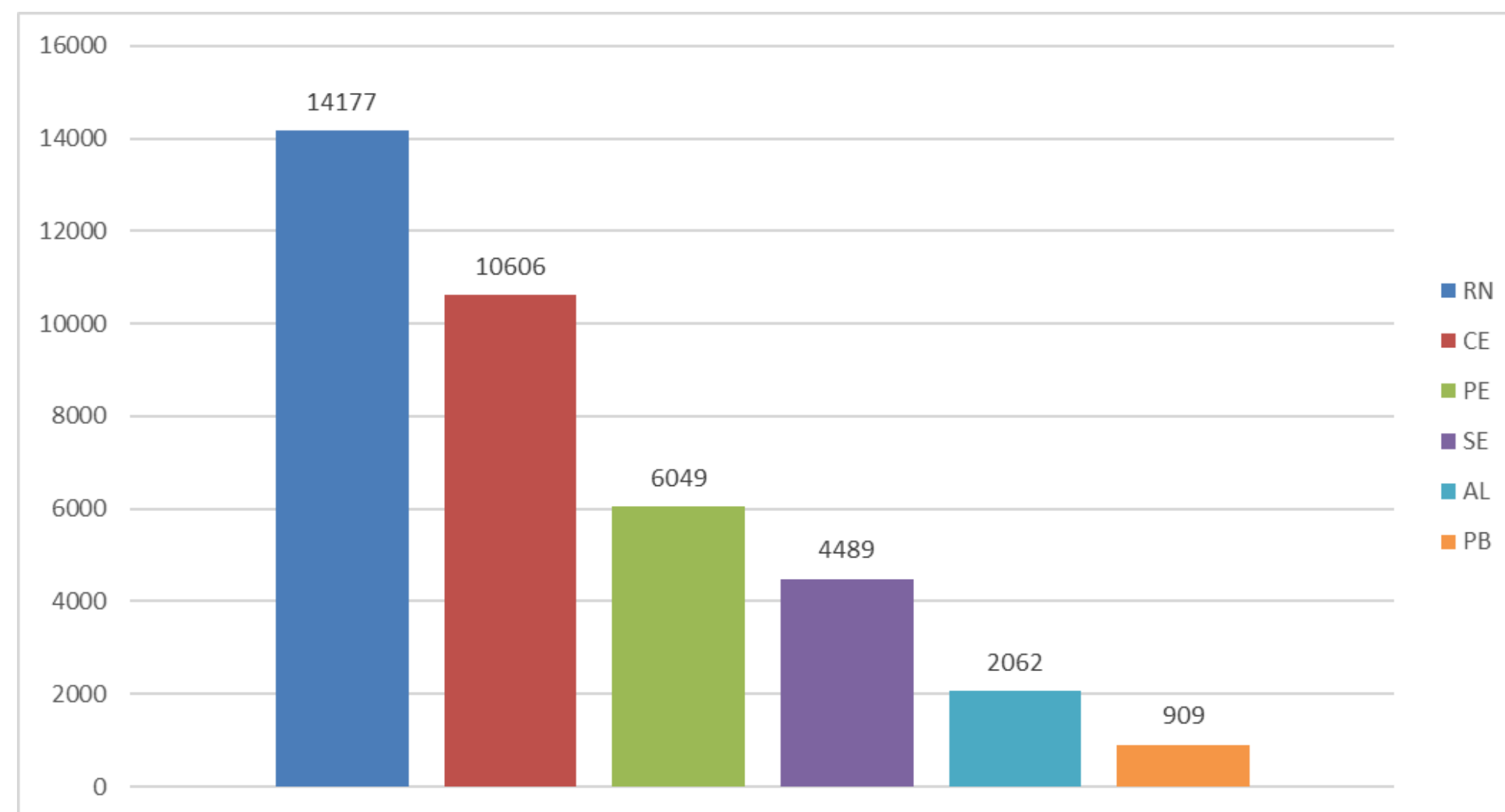


GRÁFICO 03 - Distribuição Total pelas Seções Judiciárias da 5ª Região:



Análise Gráfico 03 –

Do gráfico ao lado depreende-se que, no período analisado, a Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Norte continua sendo a mais demandada, seguida pela Seção Judiciária Federal do Ceará.

GRÁFICO 04 - Distribuição Anual pelas Seções Judiciárias da 5ª Região:

Análise Gráfico 04 –

Do gráfico ao lado depreende-se que a Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Norte foi a mais demanda nos anos de 2023 e 2024. Um ponto aqui a se observar é que no ano atual (2025), a Seção do Ceará está tomando a frente do quantitativo de processos distribuídos.

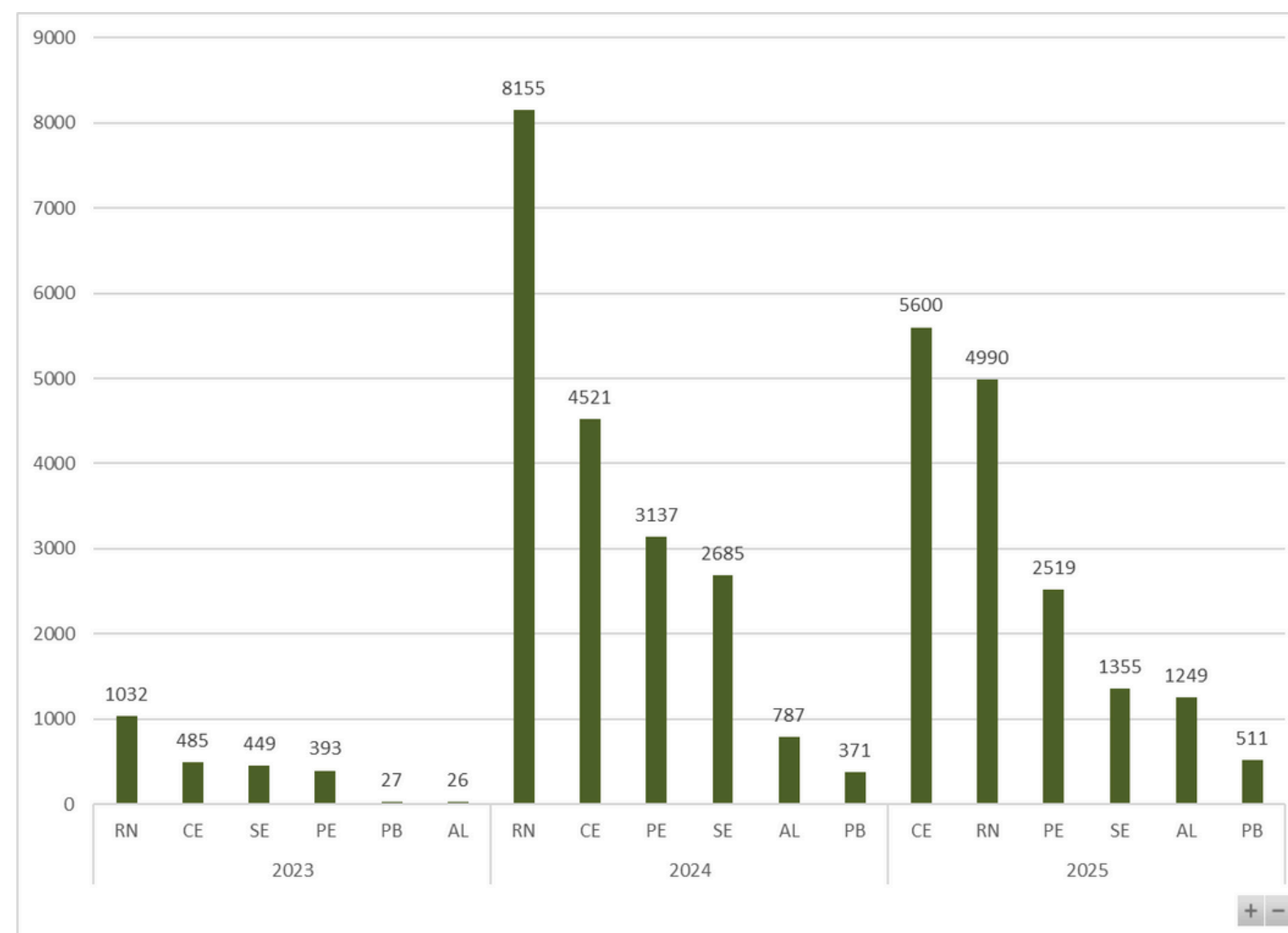


GRÁFICO 05 - Demandas por Associações na 5ª Região:

Análise Gráfico 05 –

O gráfico ao lado demonstra as associações por quantidade de ações ajuizadas, possibilitando a análise de alguns dados pontuais. **Primeiro, a associação “campeã” em ajuizamentos é a Conafer**, seguida um pouco mais de longe pela Caap. Uma segunda análise é que além dessas duas associações, a Universo, a Associação dos Aposentados, a Unaspub e a Apdap se destacam pelos quantitativos de processos ajuizados.

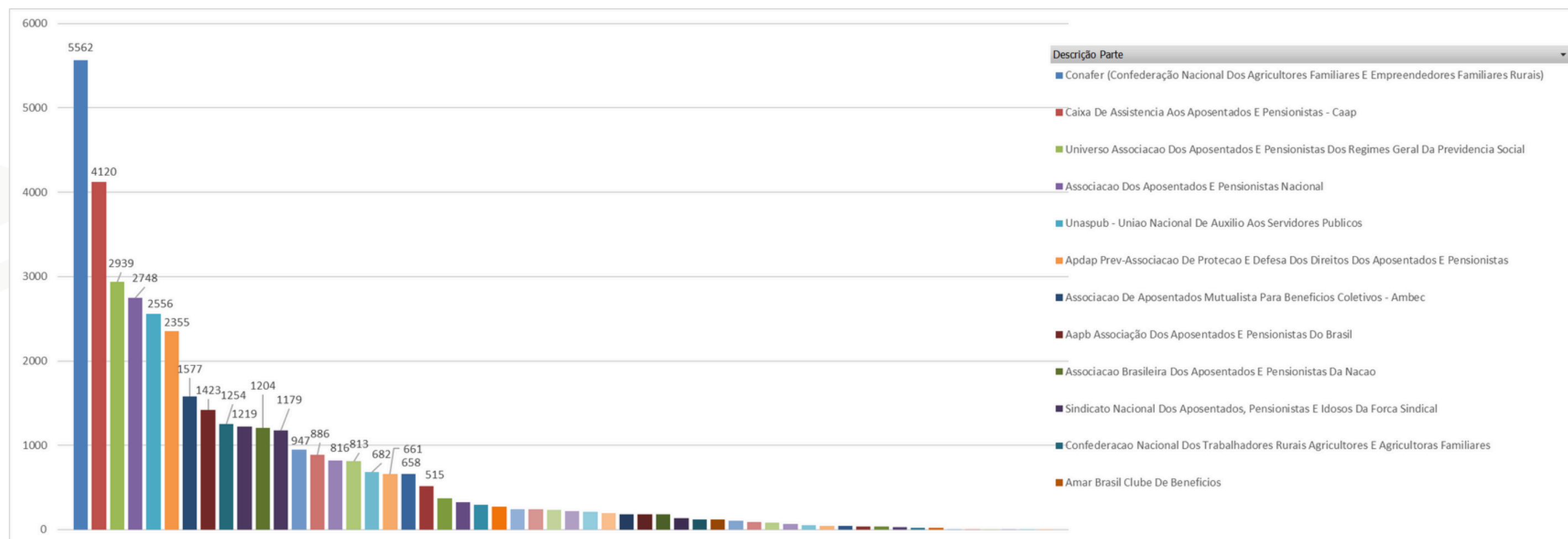


GRÁFICO 06 - Das Varas mais Demandadas na 5ª Região:

Análise Gráfico 06 –

O gráfico demonstra as varas por quantidade de ações ajuizadas. Um ponto se destacar é que, das onze primeiras varas, sete são da Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Norte.

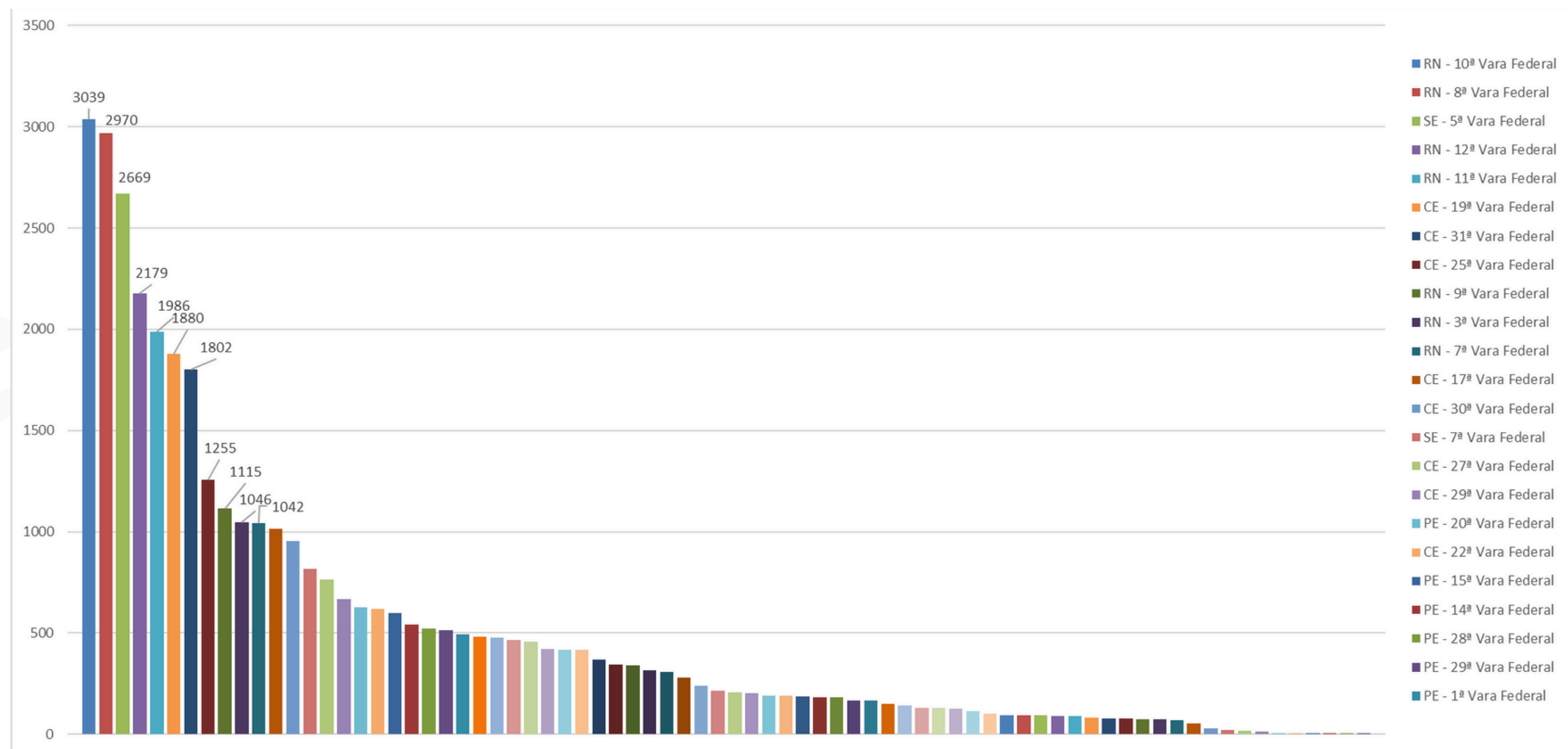
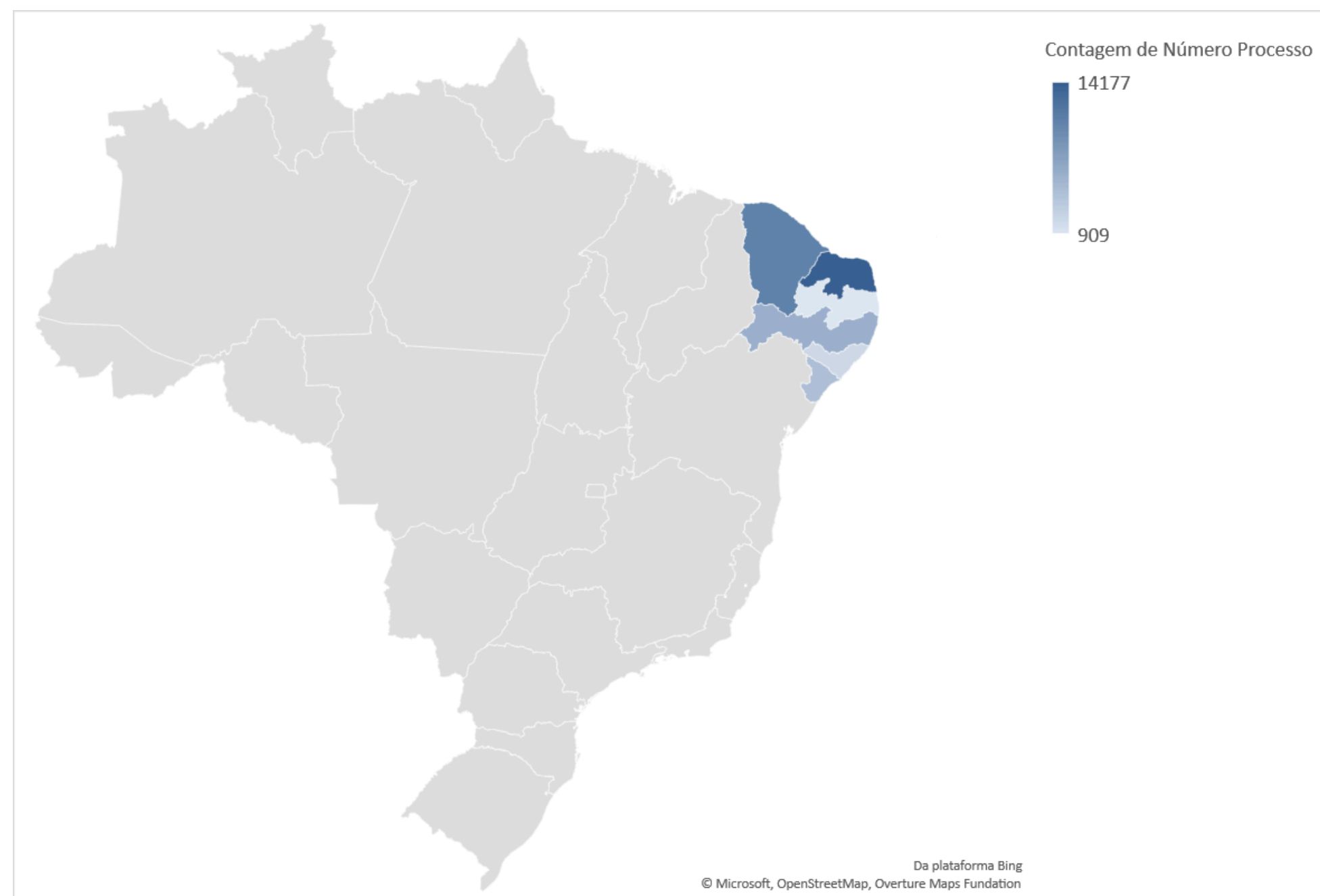


GRÁFICO 07 - Mapa da 5ª Região:



Análise Gráfico 07 –

O gráfico demonstra as no mapa do Brasil, as Seções Judiciárias Federais da 5ª Região, relacionando a intensidade da cor com a quantidade de processos (quanto mais escuro, mais processos distribuídos)

CONCLUSÃO

Dos dados acima expostos conclui-se que as demandas de descontos associativos vêm impactando efetivamente toda a 5ª Região, que se evidenciou a partir do ano de 2024, com destaque para a Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Norte, seguida pelas Seções Judiciárias Federais do Ceará, Pernambuco e Sergipe.

Um outro ponto desse relatório de acompanhamento diz respeito ao aumento significativo de ajuizamentos após a deflagração da operação da Polícia Federal no dia 23.04.2025.



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

QUANTITATIVO DE AÇÕES POR FRAUDES EM DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

RESPONSÁVEIS

JUÍZA FEDERAL - Madja de Sousa Moura Siqueira

JUIZ FEDERAL - Eduardo Sousa Dantas

DIRETOR DA 12ª VARA FEDERAL SJ/RN - Raniere Luiz Cavalcante Costa

JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS

INTRODUÇÃO:

O presente relatório foi produzido a título de implementação da sugestão constante do item “f”, subitem “f.1”, da Nota Técnica nº 003/2025, que trata do acompanhamento do número de novas ações envolvendo fraudes em descontos associativos em benefícios previdenciários pagos pelo INSS. O monitoramento do quantitativo de novos processos e a identificação das tendências de crescimento ou baixa na distribuição de tais ações revela-se essencial enquanto instrumento orientativo para o estabelecimento de novas políticas de prevenção e tratamento adequado dessa demanda anômala.

Inicialmente, estabeleceu-se como objetivo o mapeamento do número de novas demandas apenas na Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. Contudo, em virtude da relevância do tema e de seus impactos em toda a 5ª Região, ampliou-se a análise para incluir os dados de distribuição das demais Seções Judiciárias.

OBJETIVOS:

O Acompanhar os quantitativos de processos distribuídos em toda a Justiça Federal da 5ª Região (TRF5), no sistema PJe2.x, que tenham como objeto o pedido de exclusão de descontos associativos em benefícios previdenciários.

PREMISSAS

PREMISSAS:

1. Existência de assunto específico no sistema PJE2x, quando do ajuizamento da demanda;
2. Inserção, pelos advogados, do assunto específico no momento do ajuizamento;
3. Relatório via sistema BI que forneça planilha com dados como o Período, Seção, Vara, Assunto e Polo Passivo.

Observações: Em relação à premissa nº 1., o assunto específico somente passou a existir no mês de maio/25, conforme se depreende da informação extraída do Ofício Circular nº 224/2025/SG do CNJ. Em relação à premissa nº 2., em que pese a existência ou não de códigos específicos, os advogados, em grande parte, não observam devidamente a correta inserção quando do ajuizamento da demanda. Em relação à premissa nº 3., foram envidados esforços junto ao suporte do sistema BI do TRF5, os quais permitiram melhorias no Relatório Dinâmico de Processos, viabilizando, assim, uma extração de dados mais ágil e confiável.

METODOLOGIAS

METODOLOGIAS:

1. Inicialmente, identificou-se o máximo de associações demandadas, pelo nome e CNPJ, o que foi feito por meio da compilação de listagem enviada pelo INSS, bem como com base em filtros e pesquisas feitas diretamente nos sistemas processuais (a lista atual conta com 63 (sessenta e três) números de CNPJ's, alguns dos quais de filiais);
2. Após, levantou-se os quantitativos de processos distribuídos por meio do Relatório Dinâmico de Processos (sistema BI), filtrando-os pelos seguintes critérios: PERÍODO (jan/23 até o mês de referência tual), INDICADOR (Distribuídos), SISTEMA (PJe2.x), CLASSE JUDICIAL (436 - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL), INSTÂNCIA (JEF)LOCALIZAÇÃO (Todas as Seções*) e DOCUMENTO PARTE (Insere-se todos os CNPJ's de uma única vez). **No campo "Localização", em que pese o relatório aceitar todas as Seções, a extração de dados para a planilha na aba "Detalhamento" só aceita uma Seção Judiciária por vez (O suporte GT.BI informou que essa limitação é em razão da grande quantidade de dados que pode ser gerado, de modo a "travar" o relatório);*
3. Na planilha baixada, foram aplicados diversos filtros e utilizados gráficos e tabelas, de modo que fossem mantidos apenas os dados considerados essenciais aos objetivos propostos;
4. Por fim, com todos os dados compilados e refinados, criou-se algumas tabelas dinâmicas e gráficos respectivos que seguem abaixo, os quais são acompanhados de rápidos comentários e análises.

DADOS EXTRAÍDOS E GRÁFICOS RESPECTIVOS

A seguir estão organizados os principais dados e seus gráficos, com uma breve análise estatística:

GRÁFICO 01 - Distribuição Anual na 5ª Região:

Ano	Qtd. Processos
2023	2.412
2024	19.656
2025	19.170
TOTAL	41.238

Análise Gráfico 01 –

Depreende-se que a distribuição teve um aumento exponencial no ano de 2024, saindo de 2.412 processos, no ano de 2023, para 19.656 processos. Importa ainda destacar que, **provavelmente, o aumento será ainda maior no ano de 2025**, já que ainda estamos no sétimo mês do ano, porém com a distribuição representando mais de 97% do total do ano de 2024.

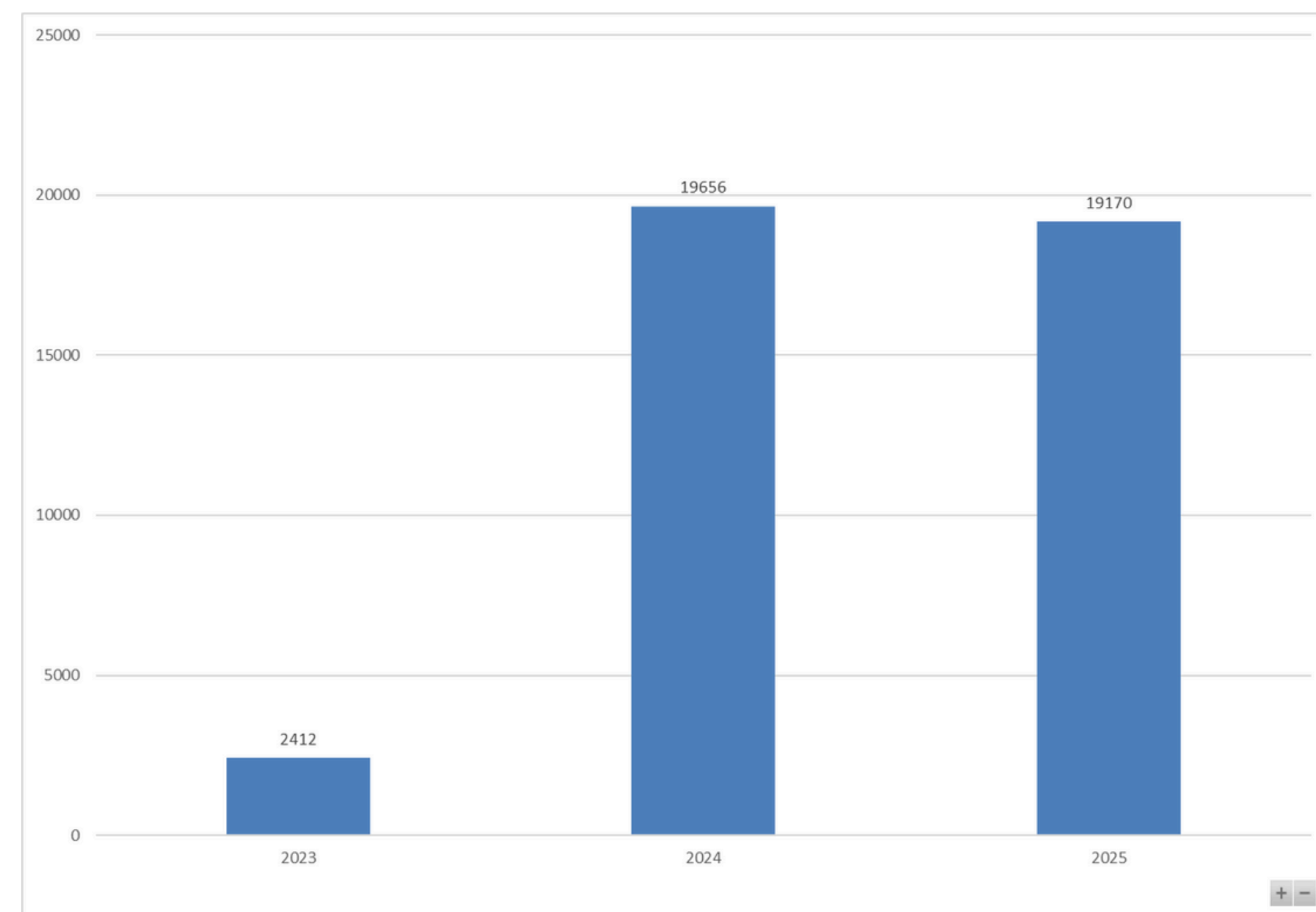


GRÁFICO 02 - Distribuição Mensal na 5ª Região:

Análise Gráfico 02 –

Esse gráfico é ainda mais representativo pois demonstra claramente os impactos da operação da Polícia Federal no dia 23.04.2025, que consequentemente ocasionou o aumento dos ajuizamentos, bem como também, posteriormente, os efeitos da decisão em sede de liminar na ADPF nº 1.236/STF, proferida no dia 03.07.2025, que, de modo contrário, demonstra uma diminuição dos ajuizamentos.

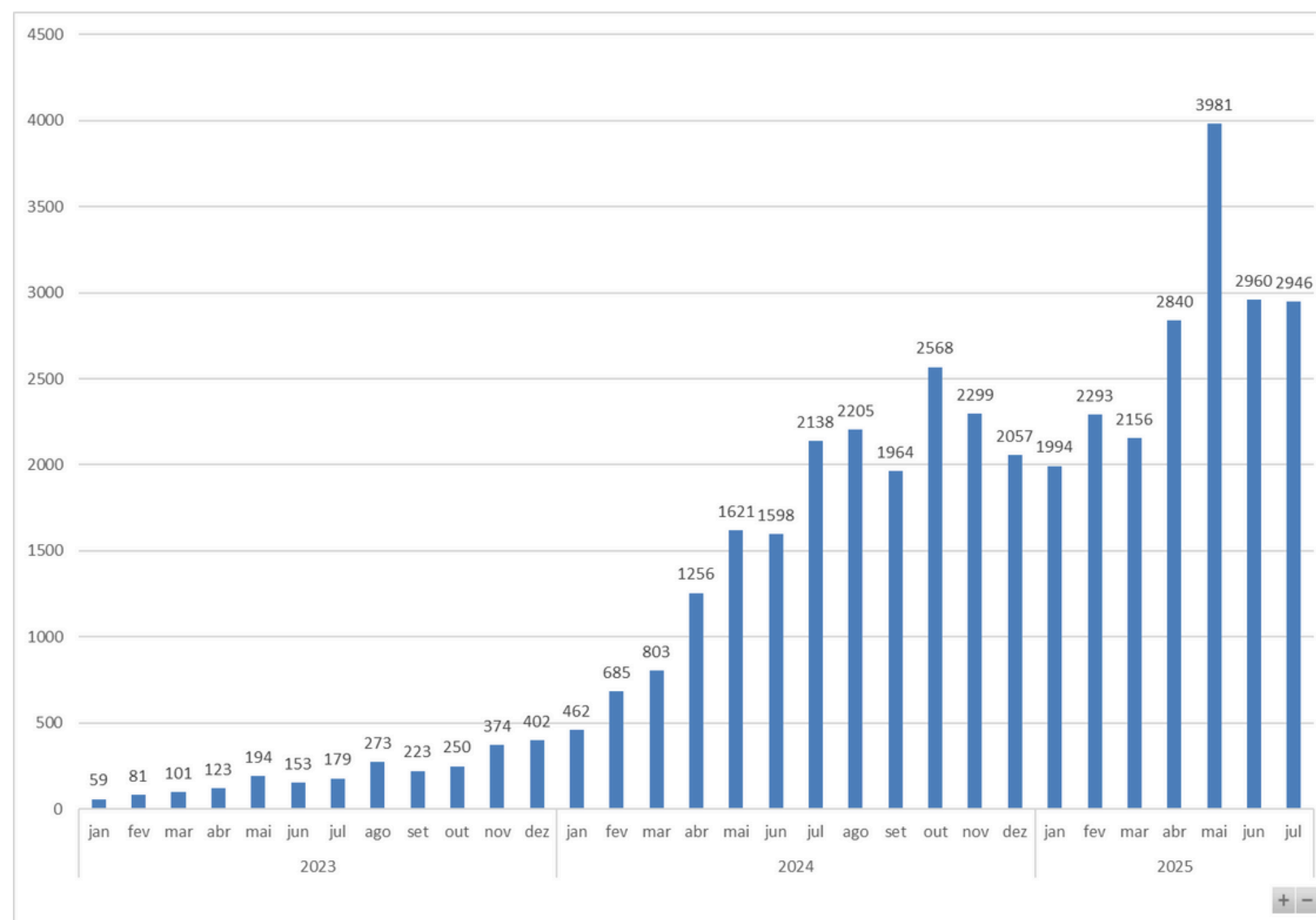


GRÁFICO 03 - Distribuição Total pelas Seções Judiciárias da 5ª Região:

Análise Gráfico 03 –

Do gráfico ao lado depreende-se que, no período analisado, a Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Norte continua sendo a mais demandada, seguida pela Seção Judiciária Federal do Ceará.

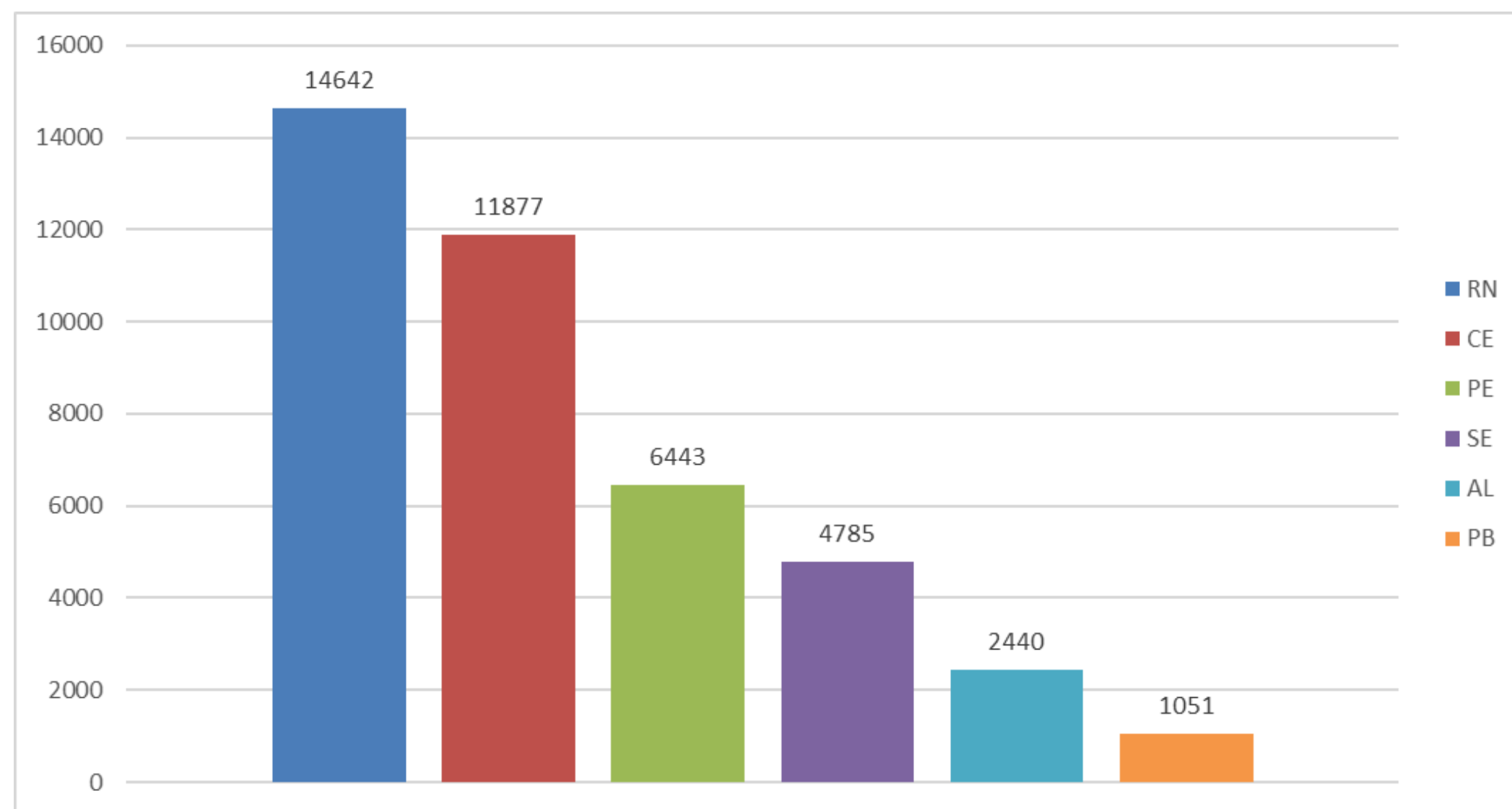


GRÁFICO 04 - Distribuição Anual pelas Seções Judiciárias da 5ª Região:

Análise Gráfico 04 –

Do gráfico ao lado depreende-se que a Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Norte foi a mais demanda nos anos de 2023 e 2024. Um ponto aqui a se observar é que no ano atual (2025), a Seção do Ceará está tomando a frente do quantitativo de processos distribuídos.

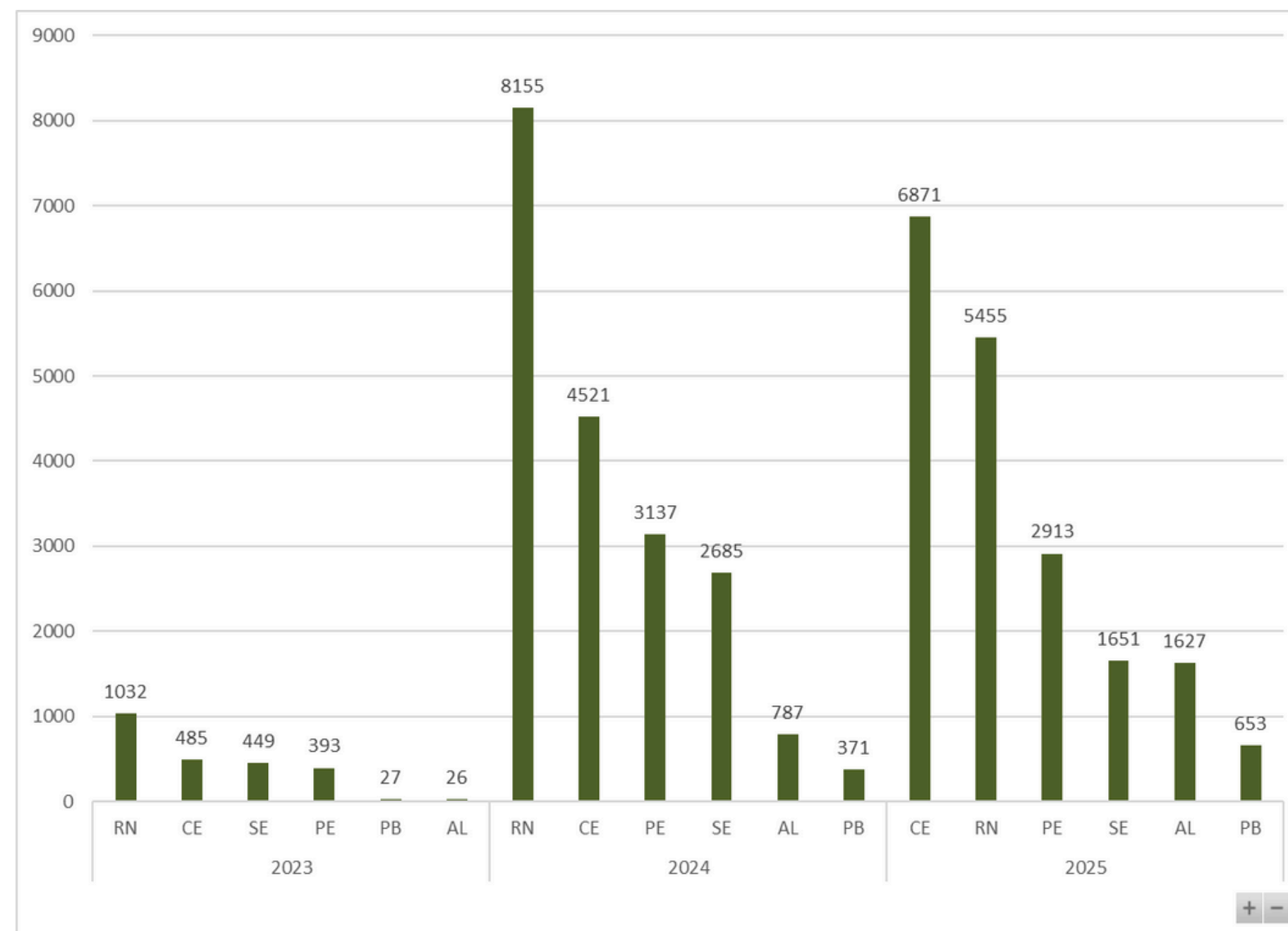


GRÁFICO 05 - Demandas por Associações na 5ª Região:

Análise Gráfico 05 –

O gráfico ao lado demonstra as associações por quantidade de ações ajuizadas, possibilitando a análise de alguns dados pontuais. **Primeiro, a associação “campeã” em ajuizamentos é a Conafer**, seguida um pouco mais de longe pela Caap. Uma segunda análise é que além dessas duas associações, a Universo, a Associação dos Aposentados, a Unaspub e a Apdap se destacam pelos quantitativos de processos ajuizados.

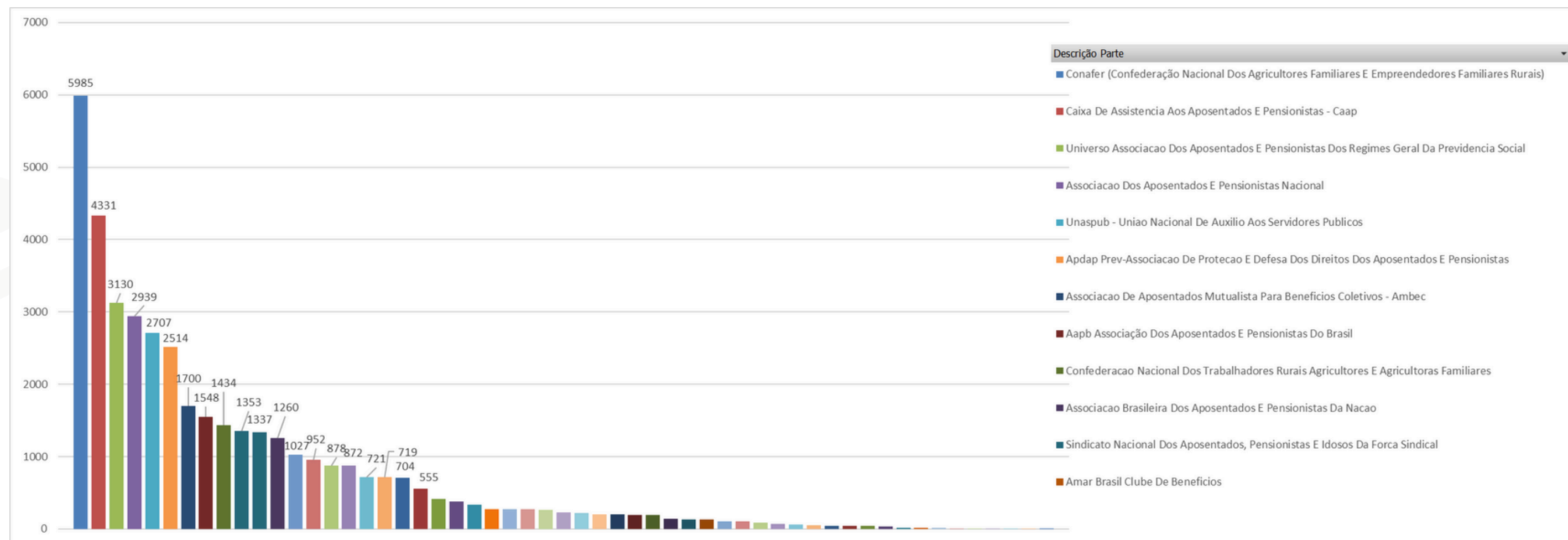


GRÁFICO 06 - Das Varas mais Demandadas na 5ª Região:

Análise Gráfico 06 –

O gráfico demonstra as varas por quantidade de ações ajuizadas. Um ponto se destacar é que, das onze primeiras varas, sete são da Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Norte.

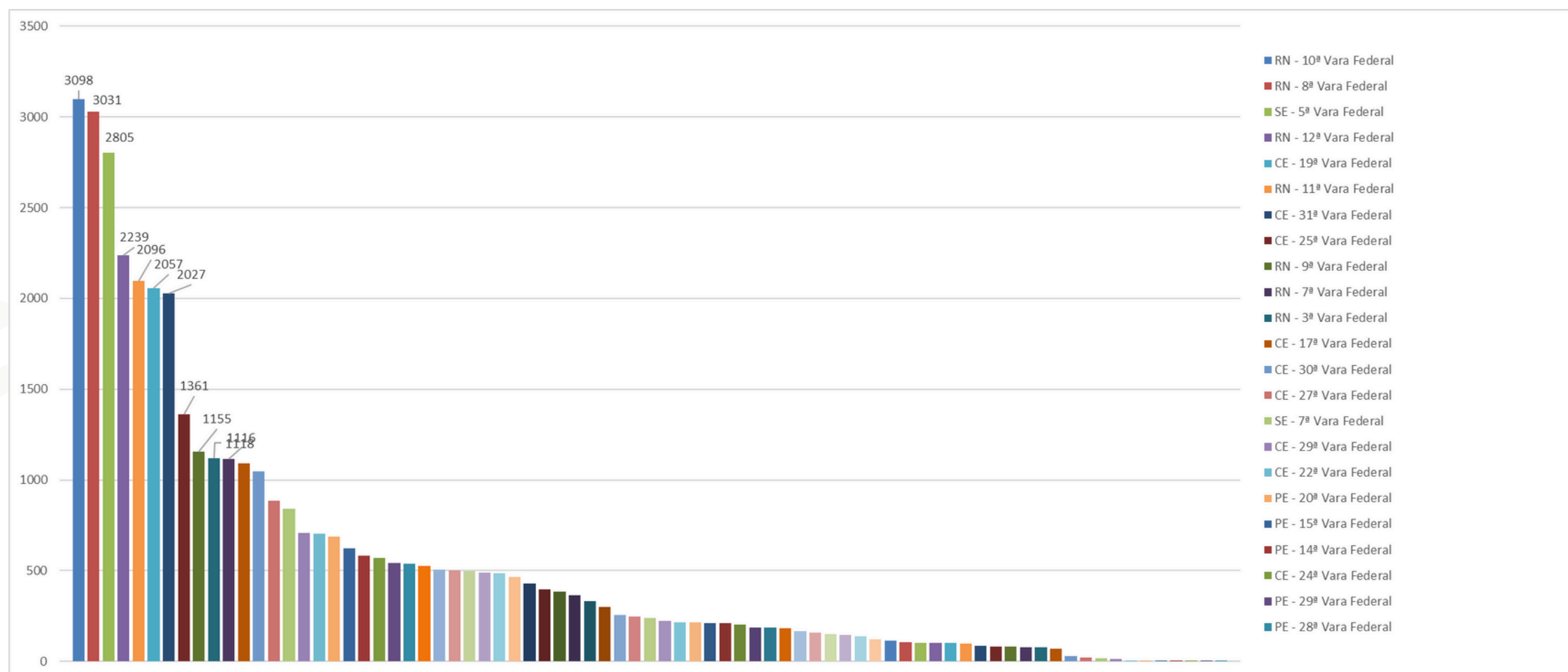
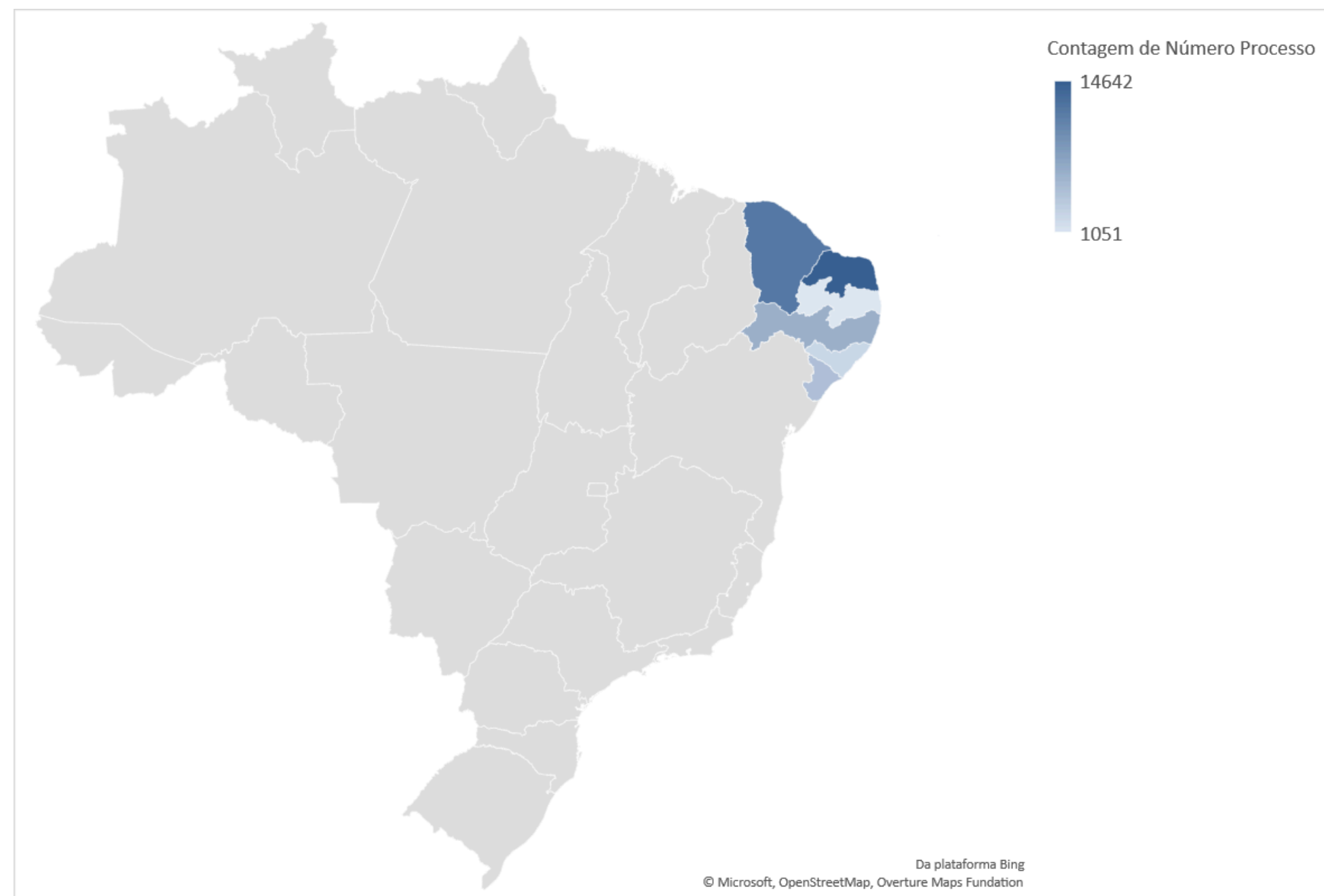


GRÁFICO 07 - Mapa da 5ª Região:

Análise Gráfico 07 –

O gráfico demonstra as no mapa do Brasil, as Seções Judiciárias Federais da 5ª Região, relacionando a intensidade da cor com a quantidade de processos (quanto mais escuro, mais processos distribuídos)



CONCLUSÃO

Dos dados acima expostos conclui-se que as demandas de descontos associativos vêm impactando efetivamente toda a 5ª Região, que se evidenciou a partir do ano de 2024, com destaque para a Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Norte, seguida pelas Seções Judiciárias Federais do Ceará, Pernambuco e Sergipe.

Um outro ponto relevante diz respeito ao aumento significativo de ajuizamentos após a deflagração da operação da Polícia Federal no dia 23/04/2025.

Por fim, atualmente, tem-se a expectativa de diminuição dos ajuizamentos das referidas demandas em razão da decisão proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, ADFP nº 1.236, no dia 03/07/2025, a qual homologou um acordo institucional. Em verdade, essa expectativa já se demonstrou plausível, haja vista que os ajuizamentos no mês de julho/25 já foram menores que os do mês anterior, conforme se depreende do Gráfico 02.



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

QUANTITATIVO DE AÇÕES POR FRAUDES EM DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

RESPONSÁVEIS

JUÍZA FEDERAL - Madja de Sousa Moura Siqueira

JUIZ FEDERAL - Eduardo Sousa Dantas

DIRETOR DA 12ª VARA FEDERAL SJ/RN - Raniere Luiz Cavalcante Costa

JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS

INTRODUÇÃO:

O presente relatório foi produzido a título de implementação da sugestão constante do item “f”, subitem “f.1”, da Nota Técnica nº 003/2025, que trata do acompanhamento do número de novas ações envolvendo fraudes em descontos associativos em benefícios previdenciários pagos pelo INSS. O monitoramento do quantitativo de novos processos e a identificação das tendências de crescimento ou baixa na distribuição de tais ações revela-se essencial enquanto instrumento orientativo para o estabelecimento de novas políticas de prevenção e tratamento adequado dessa demanda anômala.

Inicialmente, estabeleceu-se como objetivo o mapeamento do número de novas demandas apenas na Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. Contudo, em virtude da relevância do tema e de seus impactos em toda a 5ª Região, ampliou-se a análise para incluir os dados de distribuição das demais Seções Judiciárias.

OBJETIVOS:

O Acompanhar os quantitativos de processos distribuídos em toda a Justiça Federal da 5ª Região (TRF5), no sistema PJe2.x, que tenham como objeto o pedido de exclusão de descontos associativos em benefícios previdenciários.

PREMISSAS

PREMISSAS:

1. Existência de assunto específico no sistema PJE2x, quando do ajuizamento da demanda;
2. Inserção, pelos advogados, do assunto específico no momento do ajuizamento;
3. Relatório via sistema BI que forneça planilha com dados como o Período, Seção, Vara, Assunto e Polo Passivo.

Observações: Em relação à premissa nº 1., o assunto específico somente passou a existir no mês de maio/25, conforme se depreende da informação extraída do Ofício Circular nº 224/2025/SG do CNJ. Em relação à premissa nº 2., em que pese a existência ou não de códigos específicos, os advogados, em grande parte, não observam devidamente a correta inserção quando do ajuizamento da demanda. Em relação à premissa nº 3., foram envidados esforços junto ao suporte do sistema BI do TRF5, os quais permitiram melhorias no Relatório Dinâmico de Processos, viabilizando, assim, uma extração de dados mais ágil e confiável.

METODOLOGIAS

METODOLOGIAS:

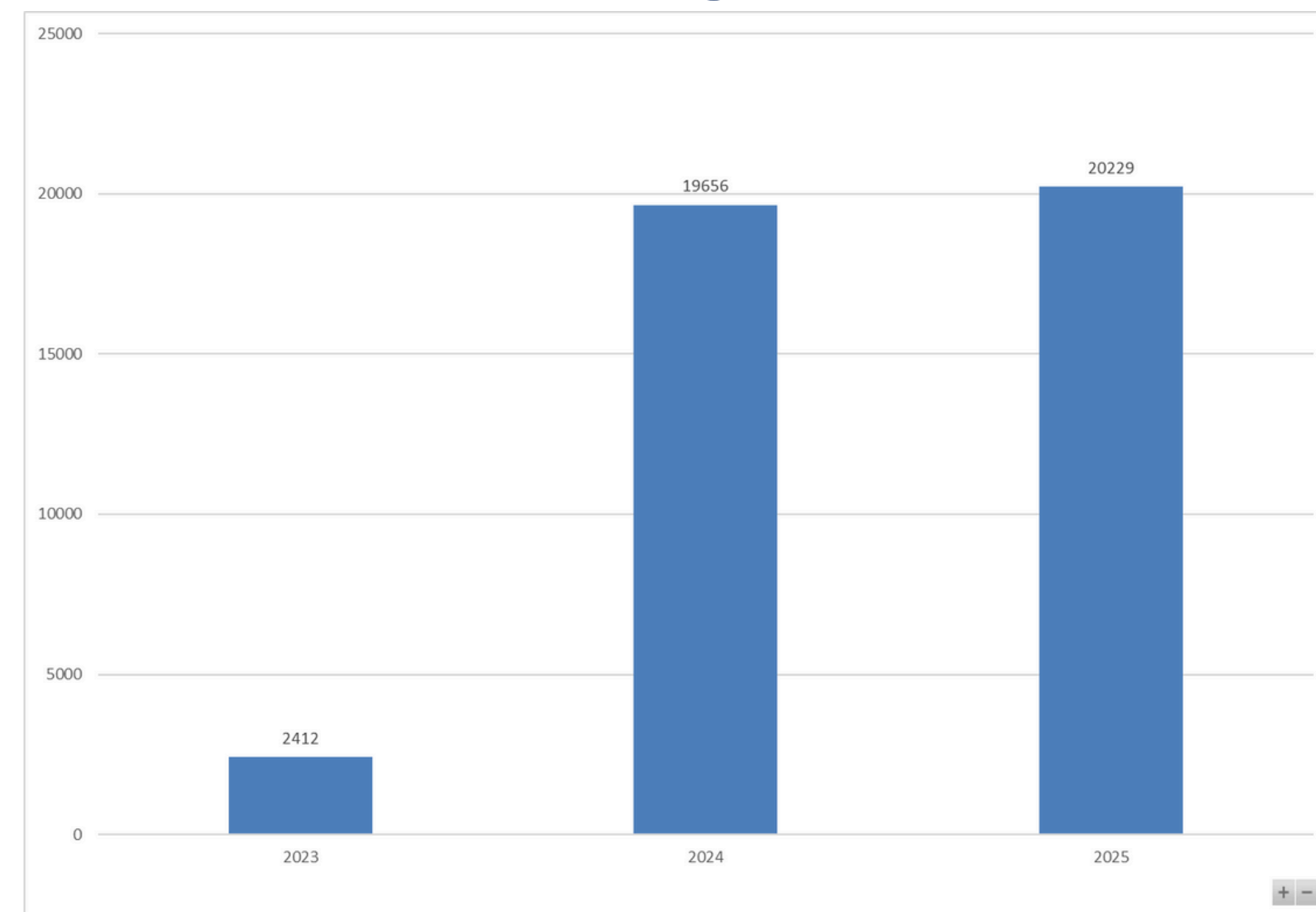
1. Inicialmente, identificou-se o máximo de associações demandadas, pelo nome e CNPJ, o que foi feito por meio da compilação de listagem enviada pelo INSS, bem como com base em filtros e pesquisas feitas diretamente nos sistemas processuais (a lista atual conta com 63 (sessenta e três) números de CNPJ's, alguns dos quais de filiais);
2. Após, levantou-se os quantitativos de processos distribuídos por meio do Relatório Dinâmico de Processos (sistema BI), filtrando-os pelos seguintes critérios: PERÍODO (jan/23 até o mês de referência tual), INDICADOR (Distribuídos), SISTEMA (PJe2.x), CLASSE JUDICIAL (436 - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL), INSTÂNCIA (JEF)LOCALIZAÇÃO (Todas as Seções*) e DOCUMENTO PARTE (Insere-se todos os CNPJ's de uma única vez). **No campo "Localização", em que pese o relatório aceitar todas as Seções, a extração de dados para a planilha na aba "Detalhamento" só aceita uma Seção Judiciária por vez (O suporte GT.BI informou que essa limitação é em razão da grande quantidade de dados que pode ser gerado, de modo a "travar" o relatório);*
3. Na planilha baixada, foram aplicados diversos filtros e utilizados gráficos e tabelas, de modo que fossem mantidos apenas os dados considerados essenciais aos objetivos propostos;
4. Por fim, com todos os dados compilados e refinados, criou-se algumas tabelas dinâmicas e gráficos respectivos que seguem abaixo, os quais são acompanhados de rápidos comentários e análises.

DADOS EXTRAÍDOS E GRÁFICOS RESPECTIVOS

A seguir estão organizados os principais dados e seus gráficos, com uma breve análise estatística:

GRÁFICO 01 - Distribuição Anual na 5ª Região:

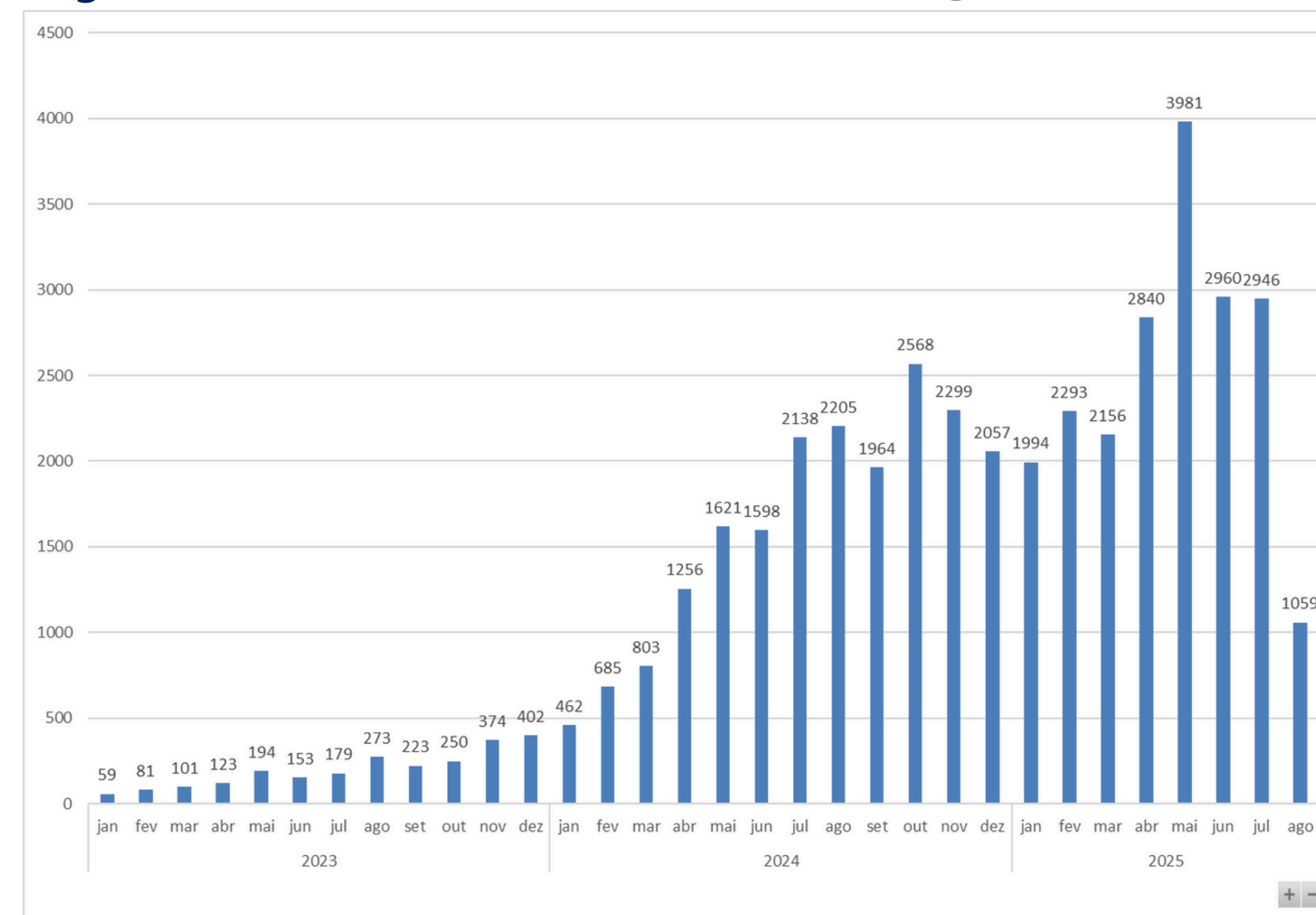
Ano	Qtd. Processos
2023	2.412
2024	19.656
2025	20.229
TOTAL	42.297



Análise Gráfico 01 –

Depreende-se que a distribuição teve um aumento exponencial no ano de 2024, saindo de 2.412 processos, no ano de 2023, para 19.656 processos. Importa ainda destacar que, conforme esperado, a distribuição desse tipo de demanda, no ano de 2025, já ultrapassou o total do ano de 2024, mas com uma clara tendência de desaceleração, conforme se verá nos gráficos adiante.

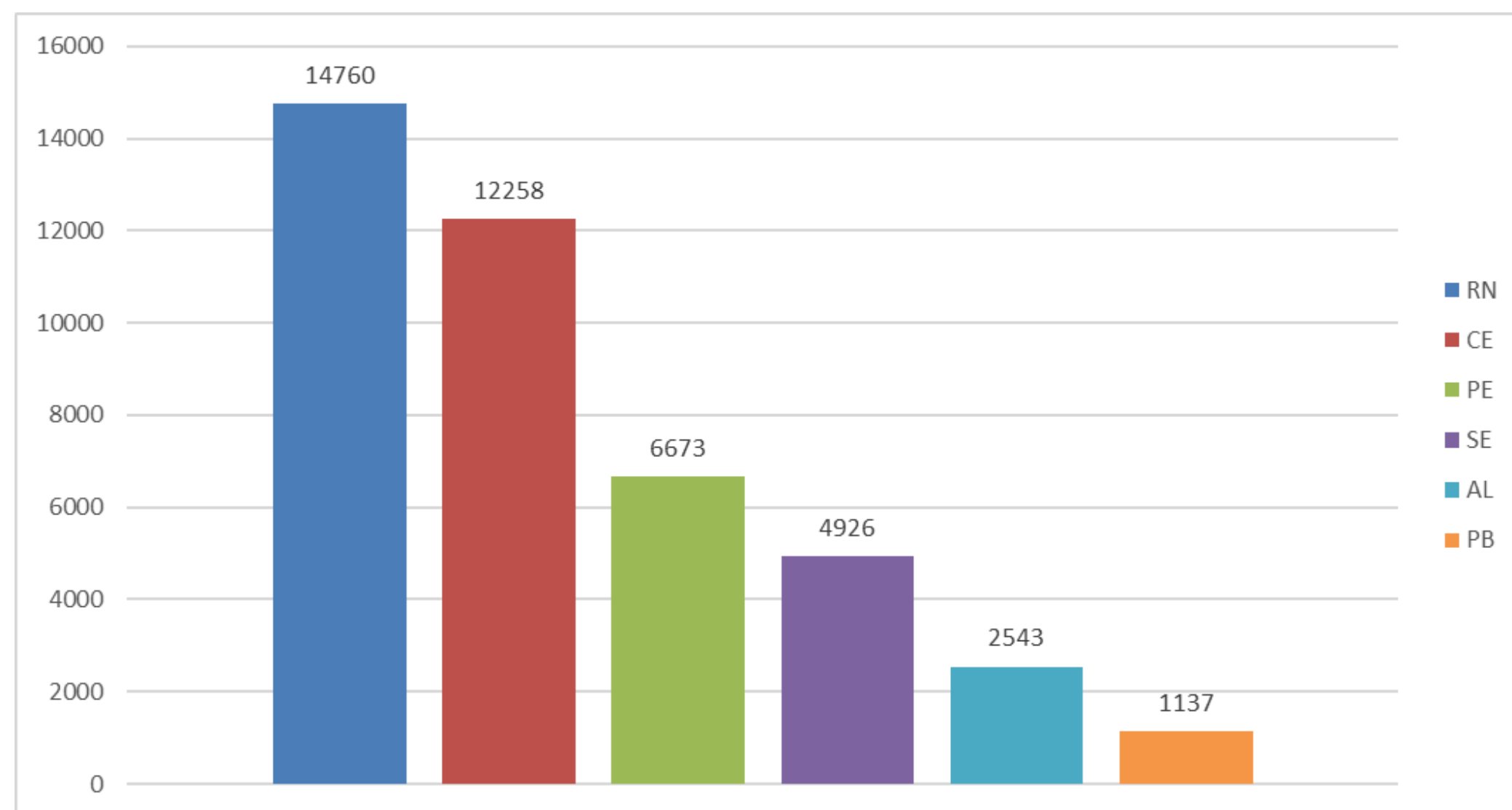
GRÁFICO 02 - Distribuição Mensal na 5ª Região:



Análise Gráfico 02 –

Esse gráfico é ainda mais representativo pois demonstra claramente os impactos da operação da Polícia Federal no dia 23.04.2025, que consequentemente ocasionou o aumento dos ajuizamentos, bem como também, posteriormente, os efeitos da decisão em sede de liminar na ADPF nº 1.236/STF, proferida no dia 03.07.2025, que, de modo contrário, demonstra uma diminuição dos ajuizamentos, a qual já se percebe bem acentuada, conforme total de distribuídos no mês de agosto de 2025.

GRÁFICO 03 - Distribuição Total pelas Seções Judiciárias da 5ª Região:



Análise Gráfico 03 –

Do gráfico ao lado depreende-se que, no período analisado, a Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Norte continua sendo a mais demandada, seguida pela Seção Judiciária Federal do Ceará.

GRÁFICO 04 - Distribuição Anual pelas Seções Judiciárias da 5ª Região:

Análise Gráfico 04 -

Do gráfico ao lado depreende-se que a Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Norte foi a mais demanda nos anos de 2023 e 2024. Um ponto aqui a se observar é que no ano atual (2025), a Seção do Ceará tomou a frente no quantitativo de processos distribuídos.

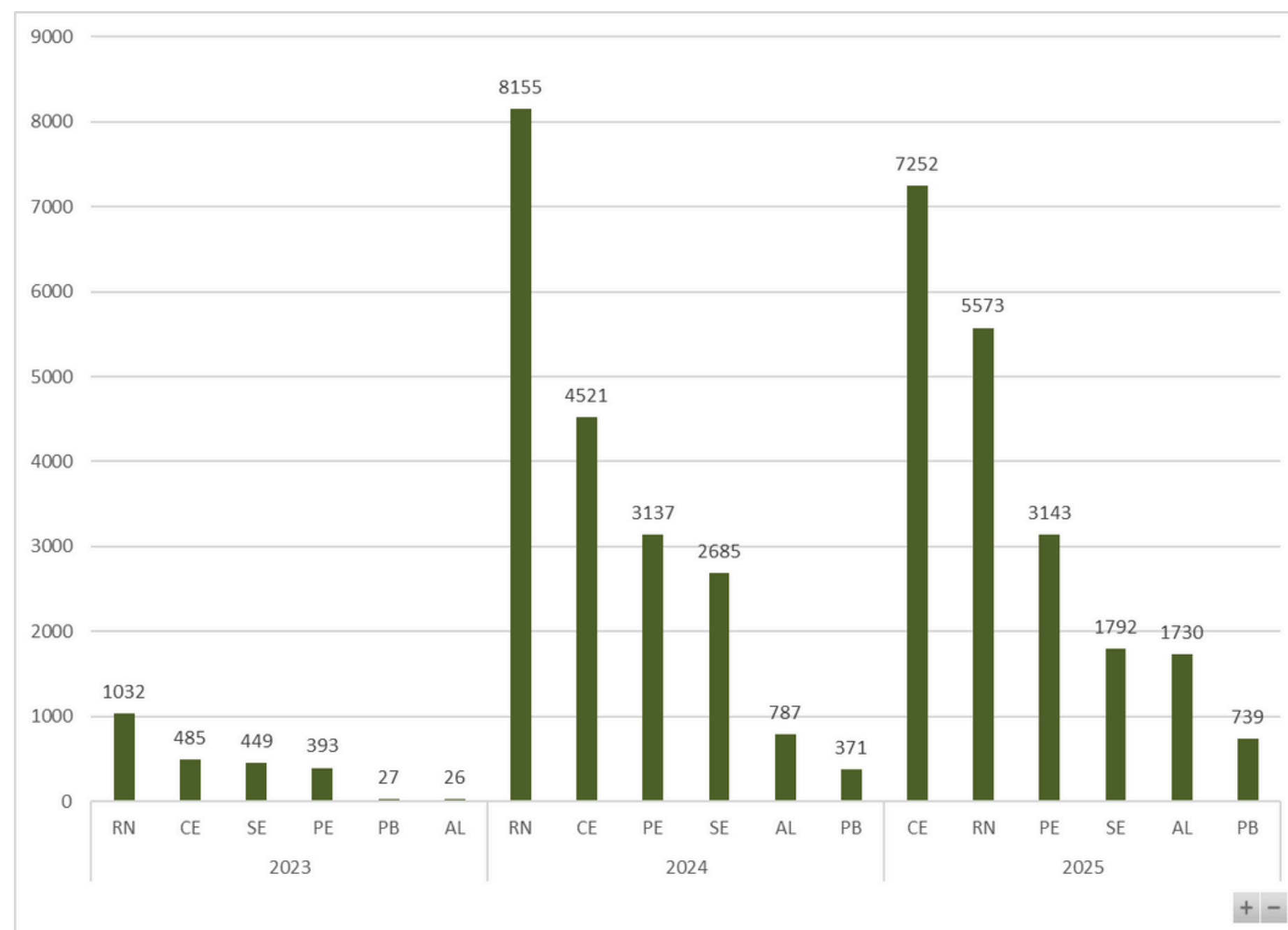


GRÁFICO 05 - Demandas por Associações na 5ª Região:

Análise Gráfico 05 –

O gráfico ao lado demonstra as associações por quantidade de ações ajuizadas, possibilitando a análise de alguns dados pontuais. **Primeiro, a associação “campeã” em ajuizamentos é a Conafer,** seguida um pouco mais de longe pela Caap. Uma segunda análise é que além dessas duas associações, a Universo, a Associação dos Aposentados, a Unaspub e a Apdap se destacam pelos quantitativos de processos ajuizados.

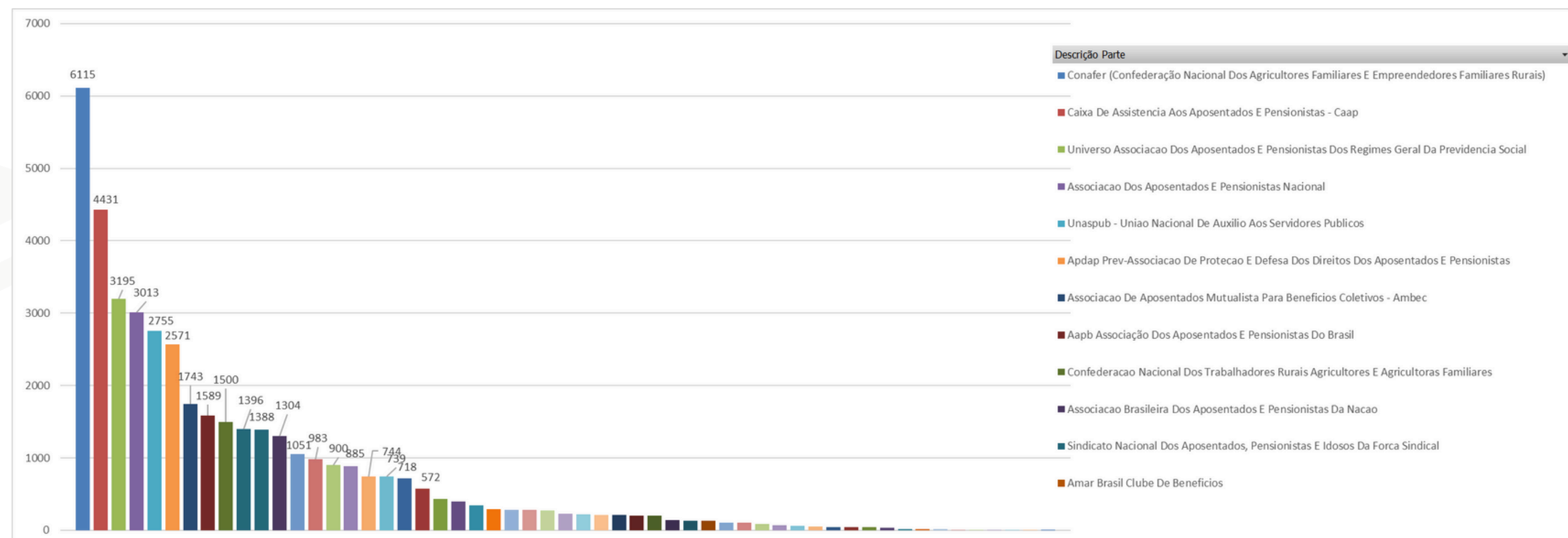


GRÁFICO 06 - Das Varas mais Demandadas na 5ª Região:

Análise Gráfico 06 –

O gráfico demonstra as varas por quantidade de ações ajuizadas. Um ponto se destacar é que, das onze primeiras varas, sete são da Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Norte.

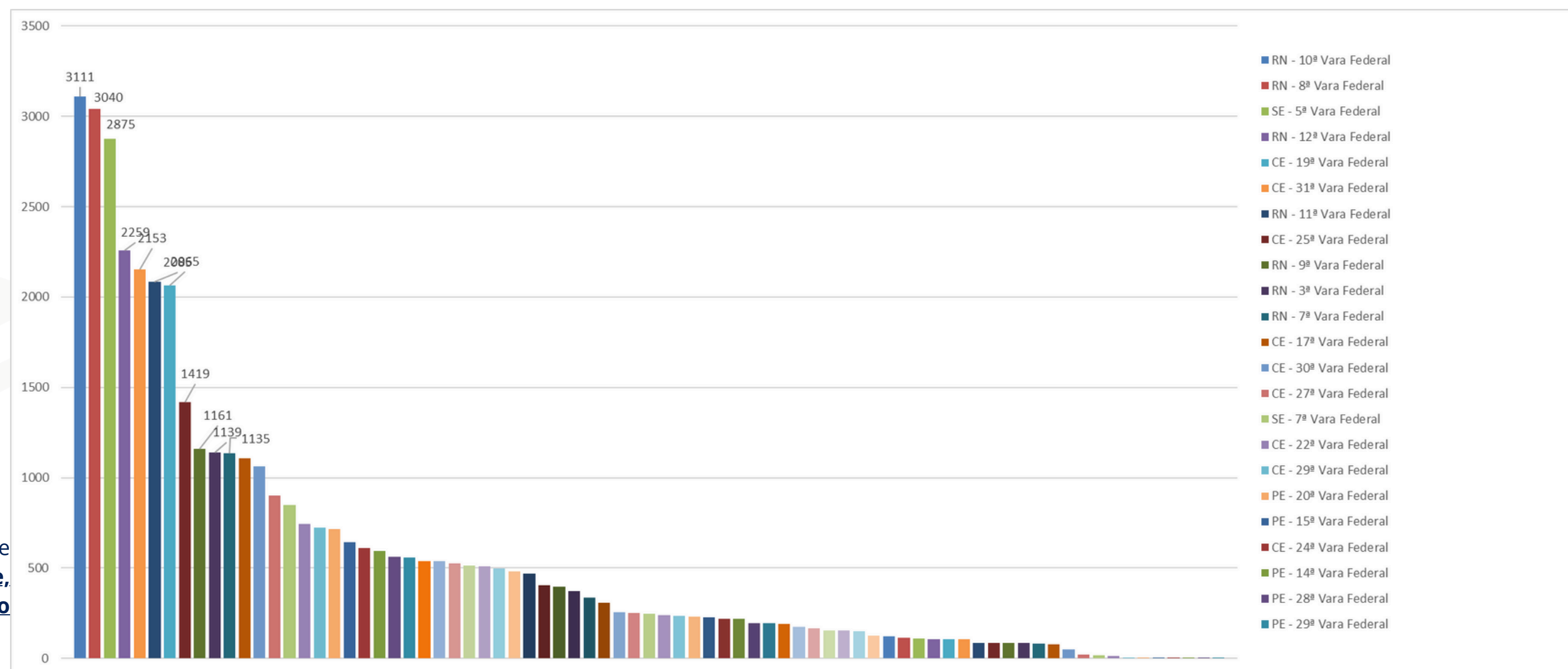
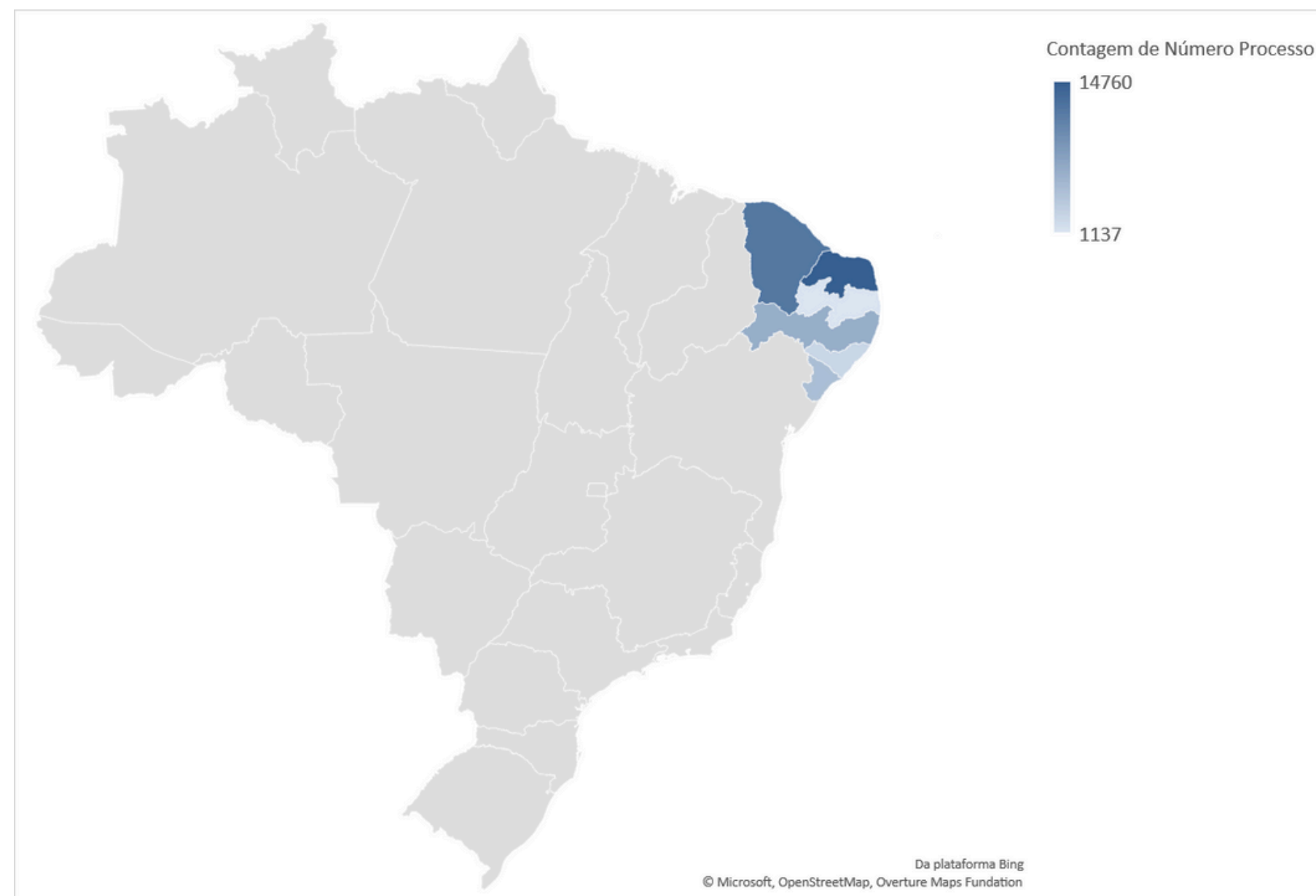


GRÁFICO 07 - Mapa da 5ª Região:

Análise Gráfico 07 –

O gráfico demonstra as no mapa do Brasil, as Seções Judiciárias Federais da 5ª Região, relacionando a intensidade da cor com a quantidade de processos (quanto mais escuro, mais processos distribuídos)



CONCLUSÃO

Dos dados acima expostos conclui-se que as demandas de descontos associativos vêm impactando efetivamente toda a 5ª Região, que se evidenciou a partir do ano de 2024, com destaque para a Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Norte, seguida pelas Seções Judiciárias Federais do Ceará, Pernambuco e Sergipe.

Um outro ponto relevante diz respeito ao aumento significativo de ajuizamentos após a deflagração da operação da Polícia Federal no dia 23/04/2025.

Por fim, atualmente, a expectativa de diminuição dos ajuizamentos das referidas demandas, em razão da decisão proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, ADFP nº 1.236, no dia 03/07/2025, a qual homologou um acordo institucional, vem se concretizando, conforme se depreende do Gráfico 02.

REVISÃO NOTA TÉCNICA n.º 03/2025

Centro de Inteligência - JFRN

ANEXO V

Estudo de caso com levantamento de dados produzido pela 11ª Vara Federal SJ/RN



Rua Dr. Lauro Pinto, 245 - Lagoa Nova - Natal/RN CEP: 59064-250
Central Telefônica: (84) 4005-7400 / FAX: (84) 3231-9230

Justiça Federal da 5ª Região – JFRN

Seção Judiciária do Rio Grande do Norte

ESTUDO DE CASO DA 11ª VARA FEDERAL DA SJRN

REFERÊNCIA: NOTA TÉCNICA 03/2025 (TEMA n.º 064) – AÇÕES REPETITIVAS DE DESCONSTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO COM BASE EM DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS REALIZADOS POR ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS

I – INTRODUÇÃO

Em continuidade à Nota Técnica n.º 003/2025, aprovada pelo Centro Local de Inteligência da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, registram-se os principais desdobramentos supervenientes que impactam suas conclusões e encaminhamentos.

II – DESDOBRAMENTOS POSTERIORES À NT N° 003/2025

De início, é importante registrar que, quase que concomitantemente à conclusão da Nota Técnica n.º 003/2025, foi deflagrada pela Controladoria-Geral da União e pela Polícia Federal, no dia 23/04/2025, a operação Sem Desconto, a qual foi detalhada pelo ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, em coletiva que também

contou com a participação dos ministros da Justiça, Ricardo Lewandowski, da Previdência, Carlos Lupi, e do Diretor Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

O ministro Vinicius de Carvalho informou que entidades de classe, como associações e sindicatos, formalizavam Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e esses acordos permitiam que as entidades realizassem descontos de mensalidades associativas diretamente na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS, sem a autorização dos beneficiários. Segundo relatório da CGU, 97% dos beneficiários entrevistados não autorizaram o desconto. Além disso, a CGU identificou que 70% das 29 entidades analisadas não entregaram a documentação completa ao INSS para a assinatura dos ACTs.

A partir daí, o INSS determinou, em 28/04/2025, a suspensão dos Acordos de Cooperação Técnica formalizados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, envolvendo descontos de mensalidades associativas em folha de pagamento de benefícios previdenciários, como também a suspensão dos descontos de mensalidades associativas nos benefícios previdenciários e a realização de análise criteriosa dos referidos acordos, por parte das Diretorias de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão - Dirben e de Governança, Planejamento e Inovação - Digov e Auditoria-Geral - Audger, com a verificação da regularidade do cumprimento dos ajustes celebrados e propondo, se necessário, medidas corretivas ou a rescisão definitiva dos instrumentos, medida com potencial de reduzir o ajuizamento de novas ações.

Em seguida, em 03/07/2025, foi formalizado e homologado pelo Supremo Tribunal Federal o Termo de Acordo Interinstitucional no âmbito da ADPF n.º 1.236, com repercussões relevantes sobre a definição de responsabilidades entre o INSS e as entidades privadas envolvidas.

Também, no campo processual, identificaram-se impactos imediatos, como as crescentes dificuldades de localização e citação das associações demandadas, bem como a criação, pelo Conselho Nacional de Justiça, de assunto processual

específico para “descontos associativos”, com determinação de inserção do novo código em todos os feitos em trâmite.

Todos esses fatos supervenientes demandaram ajuste dos fluxos procedimentais no âmbito da 11ª Vara Federal da SJRN, tanto na fase de conhecimento quanto na de cumprimento de sentença.

Dessa forma, o fluxo processual da fase de conhecimento passou a seguir as seguintes etapas:

- a) As ações ajuizadas após 23/04/2025 foram extintas liminarmente, assim como aquelas com prazo para emenda à inicial em aberto;
- b) Com relação aos processos distribuídos antes de 23/04/2025, que se encontravam em fase mais avançada, não sentenciados ou sentenciados, porém, sem trânsito em julgado, foi determinada a intimação da parte autora para se manifestar informando se aderiu ou não ao acordo, juntando a tela do aplicativo “Meu INSS”;
- c) Nos casos em que a parte informa que aderiu ao acordo, foi determinada a extinção do processo;
- d) Por sua vez, quando a parte informa a não adesão ao acordo, juntando a tela do aplicativo “Meu INSS”, foi determinada a suspensão do processo;
- e) Para os casos em que, apesar de informar a não adesão ao acordo, a parte autora junta uma tela que não comprova minimamente seus dados ou a não adesão, foi determinada nova intimação para juntada da tela correta;
- f) Na hipótese de a parte ficar inerte ou de informar a não adesão ao acordo sem juntar a tela do aplicativo “Meu INSS”, determinou-se a extinção do feito.

Quanto à fase de cumprimento de sentença referente aos processos em que já verificado o trânsito em julgado, o fluxo processual passou a obedecer às seguintes etapas:

- a) Intimação da parte autora para apresentar cálculos e da parte ré sobre os cálculos eventualmente apresentados;
- b) Havendo impugnação, os autos são enviados à Contadoria e, em seguida, conclusos para decisão;
- c) Não havendo impugnação, os cálculos do autor são homologados, determinando-se a expedição de RPV, tendo em vista as reiteradas tentativas infrutíferas de bloqueio de valores da associação, realizadas em diversos processos que tramitam no juízo, como também a suspensão de repasses de valores do INSS para as entidades associativas.

Seguindo este trâmite, na 11ª Vara Federal da SJRN, foi possível contabilizar um número de 1.684 ações distribuídas, das quais 514 foram extintas, 259 foram suspensas e 128 se encontram na fase de execução. Dentre os processos extintos, 114 o foram em virtude da não juntada de tela, ao passo que 249, em razão da não manifestação da parte autora, o que totaliza 363 processos. Por fim, cabe mencionar que, até o momento, 747 processos foram remetidos à Turma Recursal da SJRN e 36 estão aguardando a manifestação da parte autora sobre a adesão ao acordo.

Desse modo, resta evidente a ocorrência de um elevado índice de resolução de processos em virtude da adesão e da comunicação dos acordos.

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por todo o exposto, os fatos supervenientes ora registrados confirmam a pertinência das medidas já sugeridas na Nota Técnica n.º 003/2025, reforçam a necessidade de monitoramento contínuo dos efeitos decorrentes do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal e da suspensão administrativa dos descontos, bem como indicam a conveniência da revisão dos fluxos procedimentais, tendo em vista o elevado índice de resolução de processos em razão da adesão e da comunicação dos acordos.

Natal, 11 de setembro de 2025.

MADJA DE SOUSA MOURA SIQUEIRA - Juíza Federal Titular da 11ª Vara
Federal SJ/RN

JÔNATAS SANTIAGO DE OLIVEIRA BARROS – Assessor da 11ª Vara Federal
SJ/RN

REVISÃO NOTA TÉCNICA n.º 03/2025

Centro de Inteligência - JFRN

ANEXO VI

Dados Estruturados/Metodologias das entrevistas gravadas com os membros integrantes dos Centros de Inteligência do TRF-4ª Região e da Seção Judiciária de São Paulo

DADOS ESTRUTURADOS DAS ENTREVISTAS

1. Participantes: Caio Diniz Fonseca, Eduardo Sousa Dantas e Madja de Sousa Moura Siqueira, membros dos Centros de Inteligência da 4ª Região e da Seção Judiciária de São Paulo
2. Datas das realizações: 29 de agosto de 2025, às 09h, e 3 de setembro de 2025, às 10h30;
3. Forma de registro: gravação pelo aplicativo Microsoft Teams, anotações realizadas pelos participantes durante as entrevistas
4. Roteiro de perguntas base ou padronizadas:
 - 4.1 quando vocês tomaram conhecimento das demandas relativas aos descontos associativos?
 - 4.2 quais foram as providências adotadas a partir do momento em que se identificou a existência dessa demanda anômala/predatória/repetitiva?
 - 4.3 o que chegou a ser debatido e decidido em termos de fluxo de processamento?
 - 4.4 como vocês avaliam a questão da diversidade de fluxos e entendimentos no julgamento dessas ações?
 - 4.5 qual a opinião de vocês em relação à criação de centrais ou núcleos para o recebimento e o processamento dessas demandas? A centralização se aplica a todos os processos ou há algum tipo de demanda mais suscetível ao tratamento uniforme (por exemplo, processos sem termo de autorização e sem maiores controvérsias fáticas)?

4.6 Em caso de não centralização, quais os maiores problemas que vocês acham que serão apresentados pelo processamento difuso ou descentralizado dessa matéria?

4.7 Quais as principais mudanças em termos de fluxos e orientações a partir da decisão proferida pelo STF? O que vocês pretendem fazer diante desse novo cenário?

4.8 Há alguma outra informação ou consideração relevante que vocês gostariam de acrescentar?

REVISÃO NOTA TÉCNICA n.º 03/2025

Centro de Inteligência - JFRN

ANEXO VII

Dados obtidos por meio dos formulários de pesquisa aplicado no âmbito da JFRN

Visão Geral das Respostas Fechado

Respostas

25



Tempo Médio

03:56



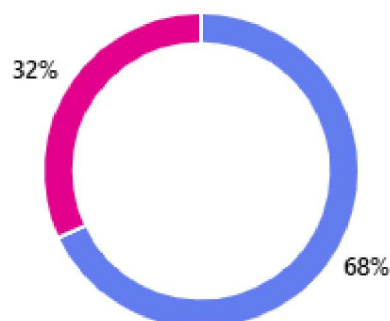
Duração

17 Dias



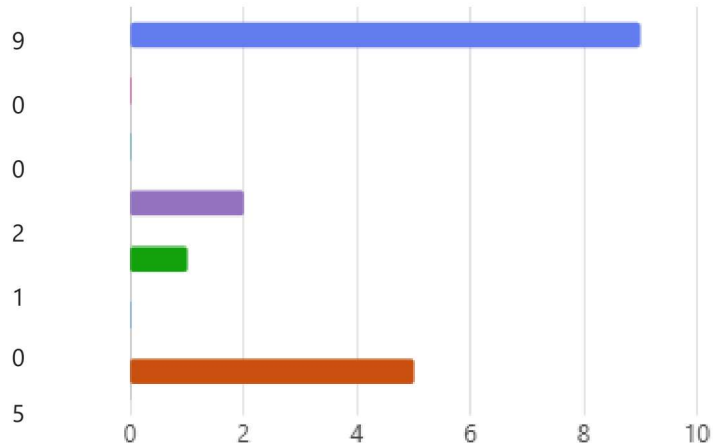
1. Você já processou ou julgou demandas de fraudes de descontos associativos ou sindicais em benefícios previdenciários?

Sim	17
Não	8
Outra	0



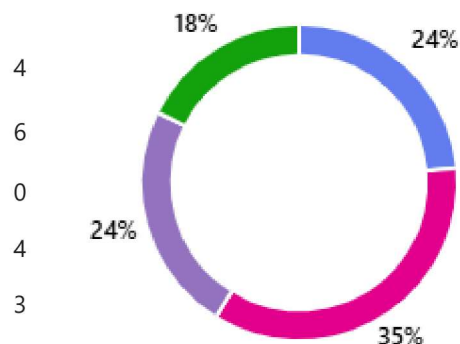
2. Caso já tenha julgado, em relação aos novos processos recebidos após a decisão de suspensão na ADPF 1.236, a magistrada ou o magistrado está:

- Extinguindo totalmente os novos processos pela falta de...
- Extinguindo parcialmente pela falta de interesse em relação...
- Extinguindo parcialmente pela falta de interesse em relação...
- Suspendendo o processo antes da citação
- Suspendendo o processo após a citação
- Processando normalmente
- Não se aplica à Turma Recursal



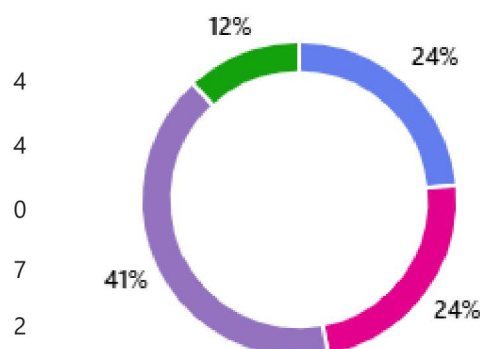
3. Em relação aos processos de conhecimento contestados, ainda que por apenas uma das partes, a magistrada ou o magistrado está:

- Suspendendo o processo, sem intimação da parte para se manifestar se pretende aderir ao acordo
- Suspendendo o processo, com prévia intimação da parte para se manifestar sobre a adesão ao acordo
- Extinguindo o processo em virtude do acordo
- Não se aplica à Turma Recursal
- Outra



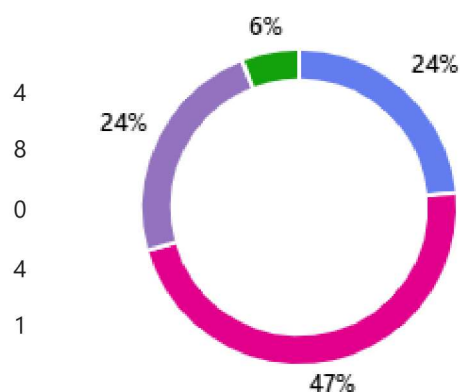
4. Em relação aos processos em grau de recurso, a magistrada ou o magistrado está:

- Suspendendo o processo, sem intimação da parte para se manifestar se pretende aderir ao acordo
- Suspendendo o processo, com prévia intimação da parte para se manifestar sobre a adesão ao acordo
- Extinguindo o processo pela falta de interesse processual, em virtude do acordo
- Não se aplica ao Primeiro Grau
- Outra

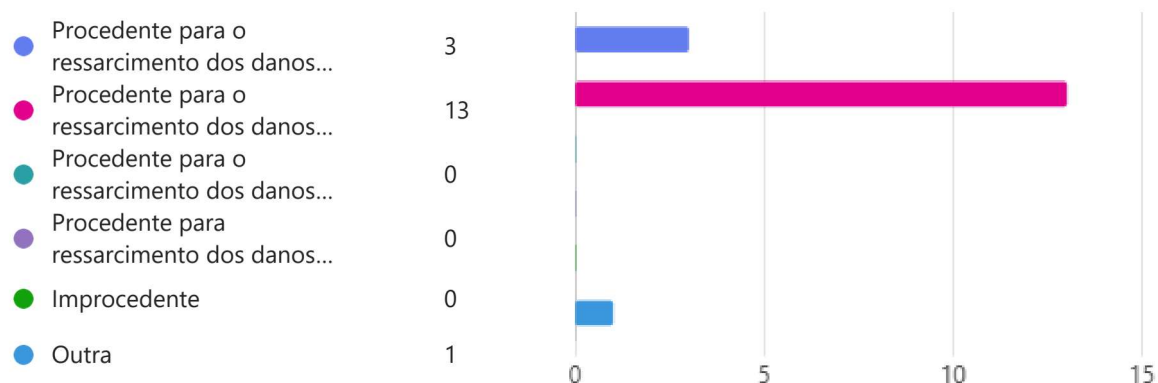


5. Em relação aos processos em fase de cumprimento de sentença, transitados em julgado, a magistrada ou o magistrado está:

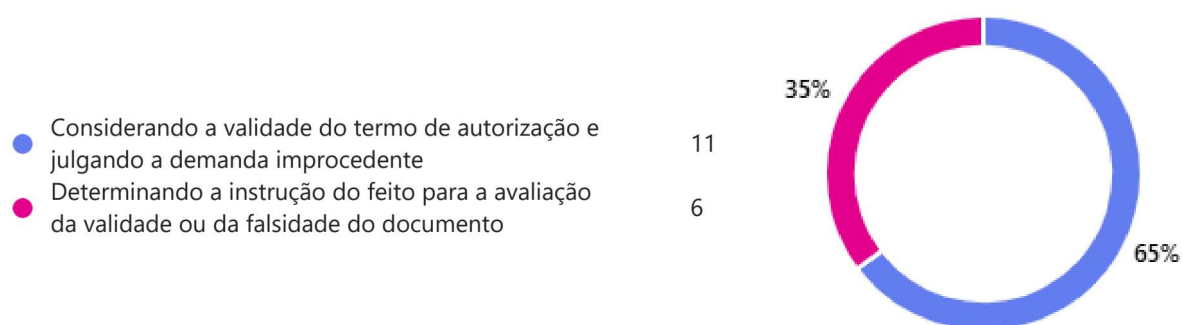
- Determinando o cumprimento integral da sentença
- Suspendendo o cumprimento integral da sentença
- Extinguindo o cumprimento de sentença pela inexigibilidade do título
- Não se aplica à Turma Recursal
- Outra



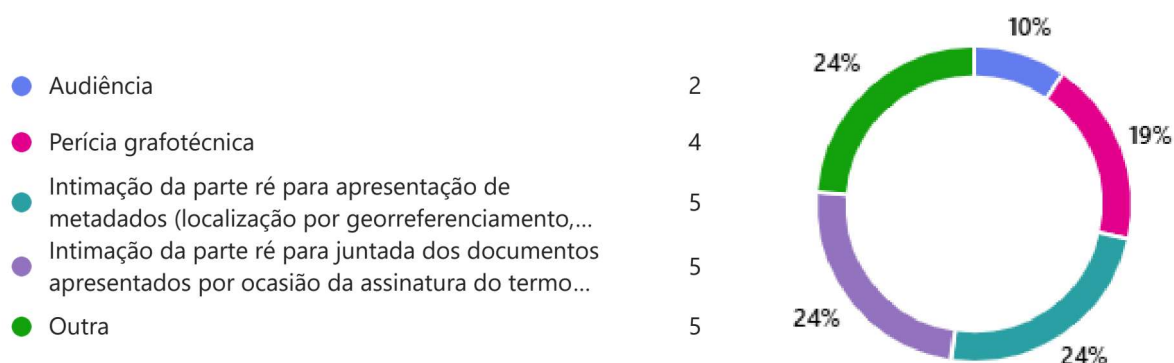
6. Como a magistrada ou o magistrado tem julgado os processos sob sua jurisdição?



7. Nos casos em que o INSS ou as associações apresentam termos de autorização dos descontos, a magistrada ou o magistrado está:

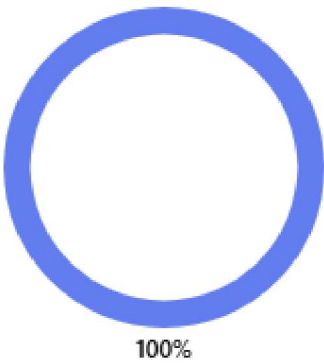


8. Caso a magistrada ou o magistrado esteja determinando a instrução do feito, nos casos em que são apresentados termos de autorização, qual diligência probatória está sendo realizada?



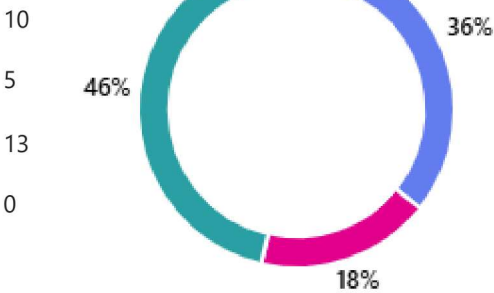
9. A magistrada ou o magistrado acha importante o tratamento uniforme dessas ações?

● Sim	17
● Não	0



10. Caso a magistrada ou o magistrado ache importante o tratamento uniforme, quais instrumentos/estratégias considera relevantes a serem adotadas?

- Definição de fluxo padrão
- Centralização dos processos em um núcleo/ órgão/juízo
- Uniformização de jurisprudência (TRU/TNU/Tribunais Superiores)
- Outra



11. A magistrada ou o magistrado tem alguma sugestão em relação ao tratamento do tema?

17
Respostas

Respostas Mais Recentes

"não"

"Não"

"Penso essencial o tratamento uniforme da questão"

...

2 respondentes (12%) responderam atuação para esta pergunta.

